REPÚBLICA DEL ECUADOR
FUNCIÓN JUDICIAL

GUÍA MAESTRA DE ESTUDIO OFFLINE CONCURSO DE JUECES TEMPORALES

Banco Oficial de 467 Preguntas y Respuestas Jurídicas con Fundamentación Normativa y Análisis Dogmático

Especialidad Jurídica	Reactivos
Derecho Constitucional y DDHH	154 preguntas
Derecho Civil y Mercantil	82 preguntas
Derecho Laboral	77 preguntas
Derecho de Inquilinato	77 preguntas
Familia, Niñez y Adolescencia	77 preguntas
TOTAL EVALUACIÓN	**467 REACTIVOS**

Material optimizado para repaso continuo sin conexión a internet en viajes, traslados y descansos.

MATERIA: CIVIL Y MERCANTIL

Pregunta 1 (Ref. #1): Tiempo para fundamentar el recurso de apelación en procesos ordinarios

✔ Respuesta Jurídica: El término legal para fundamentar por escrito el recurso de apelación en los procesos ordinarios es de diez (10) días, contados a partir de la notificación por escrito de la sentencia o auto interlocutorio definitivo.

■ **Base Legal:** Art. 257 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La regla general procesal ecuatoriana exige que la interposición oral en audiencia se formalice y desarrolle mediante escrito motivado dentro del término perentorio de diez días. El incumplimiento acarrea el rechazo de plano del recurso por falta de fundamentación conforme al artículo 258 del COGEP.*

Pregunta 2 (Ref. #2): Tiempo para calificar la demanda en materia civil

✔ Respuesta Jurídica: El juzgador tiene un término máximo de cinco (5) días para examinar y calificar la demanda.

■ **Base Legal:** Art. 146, inciso primero, del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *El control liminar del libelo inicial comprende la verificación estricta de las solemnidades formales del Art. 142 del COGEP. Si la demanda adolece de defectos subsanables, el juzgador debe mandar a aclararla o completarla en el término de cinco días, determinando explícitamente las deficiencias, sin poder calificar pruebas en esta fase.*

Pregunta 3 (Ref. #3): Según el Código Civil la costumbre no constituye derecho, sobre esta afirmación indique la respuesta correcta

✔ Respuesta Jurídica: La costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite expresamente a ella (costumbre secundum legem).

■ **Base Legal:** Art. 2 del Código Civil ecuatoriano.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El ordenamiento civil adopta un monismo legislativo donde la costumbre carece de eficacia normativa autónoma o supletoria (praeter legem), operando únicamente como fuente formal cuando una norma jurídica positiva reenvía a ella (a diferencia del régimen mercantil, reglado en el Art. 6 del Código de Comercio).*

Pregunta 4 (Ref. #4): Según el Código de Comercio qué debemos considerar por mercadería para fines de los actos u operaciones a las que se refiere el código en mención

✔ Respuesta Jurídica: Se entiende por mercadería o mercancía todo bien mueble, material o inmaterial, que pueda ser objeto de actos jurídicos mercantiles.

■ **Base Legal:** Art. 9 del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La codificación mercantil modernizó el concepto incorporando expresamente las cosas incorporales, derechos y bienes intangibles valorables económicamente dentro del tráfico mercantil, reservando el tratamiento de inmuebles a las condiciones expresas de cada contrato particular.*

Pregunta 5 (Ref. #5): Sobre el domicilio de las personas, señale la afirmación correcta

✔ Respuesta Jurídica: El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella, dividiéndose en político y civil.

■ **Base Legal:** Art. 45 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *En la doctrina civilista el domicilio integra dos elementos concurrentes e inseparables: el elemento material u objetivo (corpus o residencia de asiento) y el elemento psicológico o subjetivo (animus de permanencia definitiva o principal de sus negocios).*

Pregunta 6 (Ref. #6): Señale la respuesta correcta, según el Código Civil, las obligaciones nacen

✔ Respuesta Jurídica: Las obligaciones nacen del concurso real de voluntades de dos o más personas (contratos); de un hecho voluntario de la persona que se obliga (cuasicontratos); a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra (delitos o cuasidelitos); o por disposición de la ley.

■ **Base Legal:** Art. 1453 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El Código consagra la teoría clásica de las cinco fuentes de las obligaciones, erigiendo como premisa que ningún sujeto queda jurídicamente vinculado sin su manifestación de voluntad o la concurrencia de un presupuesto de hecho legalmente tipificado.*

Pregunta 7 (Ref. #7): Según el Código Civil, contrato o convención de manera general es

✔ Respuesta Jurídica: Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, pudiendo cada parte estar conformada por una o más personas.

■ **Base Legal:** Art. 1454 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La ley positiva asimila los vocablos convención y contrato, caracterizando al negocio a través de la prestación debida. Doctrinalmente se precisa que la convención es el género generador, modificador o extintivo de derechos, mientras el contrato es la especie destinada a crear obligaciones patrimoniales.*

Pregunta 8 (Ref. #8): Señale la respuesta correcta sobre la capacidad legal de una persona

✔ Respuesta Jurídica: La capacidad legal consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra; la capacidad es la regla general y toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces.

■ **Base Legal:** Arts. 1461, inciso final, y 1462 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *En materia negocial la capacidad de ejercicio se presume. Al ser las incapacidades excepciones expresas de derecho estricto y de orden público, no procede la analogía para limitar el ejercicio de los derechos patrimoniales.*

Pregunta 9 (Ref. #9): Sobre la incapacidad, de las siguientes afirmaciones una es incorrecta, señale la incorrecta

✔ Respuesta Jurídica: Es incorrecto afirmar que "los actos de los relativamente incapaces no producen ni aun obligaciones naturales y no admiten convalidación".

■ **Base Legal:** Art. 1463 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Los actos de los relativamente incapaces (como los de los menores adultos) producen efectos y pueden tener valor cuando la ley lo autoriza; además, pueden caucionarse, ratificarse o subsanarse, y originan obligaciones naturales; a diferencia de la incapacidad absoluta, cuyos actos adolecen de nulidad absoluta insanable y carecen de todo valor.*

Pregunta 10 (Ref. #10): Vicio de error en el consentimiento

✔ Respuesta Jurídica: El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se celebra, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata (error in negotio o error in corpore), o sobre la sustancia o calidad esencial del objeto.

■ **Base Legal:** Arts. 1469, 1470 y 1471 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El error obstaculiza o destruye el concurso de voluntades cuando afecta la naturaleza jurídica del negocio o la sustancia determinante del objeto litigioso. El error de derecho, por imperio legal expreso, jamás vicia el consentimiento (Art. 1467 CC).*

Pregunta 11 (Ref. #11): Vicio de fuerza en el consentimiento

✔ Respuesta Jurídica: La fuerza vicia el consentimiento cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición, infundiendo el justo temor de verse expuesta ella, su cónyuge o sus descendientes o ascendientes a un mal irreparable y grave.

■ **Base Legal:** Art. 1472 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La fuerza o violencia moral exige la concurrencia simultánea de gravedad, inminencia, ilicitud y determinancia negocial. El mero temor reverencial o sumisión jerárquica no vicia el consentimiento (Art. 1472 inc. 2 CC).*

Pregunta 12 (Ref. #12): Vicio del dolo

✔ Respuesta Jurídica: Es incorrecto afirmar que "el dolo se presume" o que "el dolo accidental o incidental anula el contrato". El dolo no se presume, debe ser plenamente probado, salvo los casos especiales en que la ley lo presuma.

■ **Base Legal:** Arts. 1474 y 1475 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Para constituir vicio del consentimiento, el dolo exige ser determinante (obra de una de las partes y sin el cual no se hubiera contratado), produciendo nulidad relativa. Si no reúne tales presupuestos, solo da derecho a demandar la indemnización de perjuicios contra los fraguadores o beneficiarios (Art. 1474 CC).*

Pregunta 13 (Ref. #13): Cuál es el efecto jurídico de celebrar válidamente un contrato en Ecuador

✔ Respuesta Jurídica: Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales (pacta sunt servanda).

■ **Base Legal:** Art. 1561 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La validez contractual genera una fuerza vinculante imperativa e inalterable tanto para los estipulantes como para el órgano judicial, proscribiendo modificaciones unilaterales salvo los remedios extintivos o resolutorios legalmente previstos.*

Pregunta 14 (Ref. #14): Comerciantes o empresarios según el Código de Comercio

✔ Respuesta Jurídica: Se consideran comerciantes las personas naturales que teniendo capacidad legal hacen del comercio su ocupación habitual, las sociedades mercantiles y las agencias/sucursales de compañías extranjeras que ejerzan actos de comercio en el país.

■ **Base Legal:** Arts. 2 y 10 del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El ámbito subjetivo mercantil incluye a personas naturales que ejercen profesionalmente actos de comercio, sociedades constituidas con fines mercantiles y entidades sometidas al control societario o financiero nacional.*

Pregunta 15 (Ref. #15): Para qué se propone una diligencia preparatoria

✔ Respuesta Jurídica: Se propone con el fin de determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso, o para anticipar la práctica de prueba urgente que pudiera perderse.

■ **Base Legal:** Art. 120 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Tienen carácter preliminar, excepcional y taxativo. Su radicación procesal fija irrevocablemente la competencia territorial y material del juzgador para conocer la demanda principal subsecuente (Art. 120 inc. 2 COGEP).*

Pregunta 16 (Ref. #16): Cuándo es el momento procesal oportuno para proponer prueba el actor

✔ Respuesta Jurídica: En el acto de proposición de la demanda.

■ **Base Legal:** Arts. 142 numeral 7 y 159 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Rige el principio de preclusión probatoria. La prueba no anunciada con la demanda deviene en inadmisible e ineficaz en juicio, salvo los supuestos estrictos de prueba nueva sobre hechos sobrevinientes contemplados en los Arts. 148, 151 y 166 del COGEP.*

Pregunta 17 (Ref. #17): Cuál es el término para fundamentar el recurso de apelación en materia de familia

✔ Respuesta Jurídica: El término especial es de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la sentencia o auto escrito.

■ **Base Legal:** Art. 257, inciso segundo, del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Constituye una excepción perentoria a la regla ordinaria de diez días, motivada por la urgencia y el principio de celeridad procesal que resguarda a los sujetos de protección prioritaria.*

Pregunta 18 (Ref. #18): Qué es la competencia concurrente

✔ Respuesta Jurídica: Es aquella facultad jurisdiccional en la que, además del juzgador del domicilio de la persona demandada, son también competentes, a libre elección de la parte actora, otros juzgadores designados por la ley en función del lugar de pago, celebración del contrato, ubicación del bien o generación del daño.

■ **Base Legal:** Art. 10 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Confiere al demandante el derecho a escoger entre diversos fueros territoriales legalmente habilitados, radicándose la competencia exclusiva de forma definitiva en virtud de la prevención (Arts. 159 y 160 COFJ).*

Pregunta 19 (Ref. #19): Qué es la acción de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio

✔ Respuesta Jurídica: Es la acción y modo de adquirir el dominio de bienes ajenos corporales o incorporales comerciables mediante la posesión material continua, pacífica, pública e ininterrumpida por el lapso de quince (15) años, sin necesidad de título y presumiéndose de derecho la buena fe.

■ **Base Legal:** Arts. 2398, 2405, 2410 y 2411 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Se funda en la consolidación social de la propiedad y en la sanción a la negligencia del titular dominical. La posesión material con ánimo de señor y dueño durante quince años purga la falta de justo título y la mala fe inicial.*

Pregunta 20 (Ref. #20): Qué es el principio de irretroactividad de la ley

✔ Respuesta Jurídica: Es el principio general conforme al cual la ley no dispone sino para lo venidero, carece de efecto retroactivo, y respeta los derechos adquiridos válidamente al amparo de la legislación anterior.

■ **Base Legal:** Art. 7 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Basado en la seguridad jurídica (Art. 82 CRE). La ley sobreviniente no puede mutar situaciones jurídicas consolidadas ni derechos patrimoniales adquiridos; únicamente puede incidir sobre las meras expectativas (regla 6ta del Art. 7 CC).*

Pregunta 21 (Ref. #21): Qué es la acción de despojo violento

✔ Respuesta Jurídica: Es la acción posesoria especial expedita concedida a favor de quien ha sido despojado violentamente de la posesión o de la mera tenencia de un inmueble, para que sea restituido en ella y se le indemnicen los perjuicios.

■ **Base Legal:** Art. 971 del Código Civil y Art. 332 numeral 2 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *No requiere probar la posesión regular o inscrita durante un año completo; basta demostrar el hecho material del apoderamiento violento y la tenencia o posesión pacífica inmediatamente anterior.*

Pregunta 22 (Ref. #22): En qué tiempo prescribe la acción de despojo violento

✔ Respuesta Jurídica: Prescribe en el término de seis (6) meses, contados desde el día en que se consumó el acto violento de despojo.

■ **Base Legal:** Art. 971 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Al ser una acción sumaria de restablecimiento fáctico inmediato, el legislador fijó un plazo de caducidad/prescripción extintiva breve; expirados los seis meses, la parte despojada únicamente podrá accionar las vías posesorias ordinarias si cumple con un año de posesión ininterrumpida.*

Pregunta 23 (Ref. #23): Qué es la patria potestad

✔ Respuesta Jurídica: Es el conjunto de derechos y obligaciones correlativos de los padres sobre sus hijos no emancipados, encaminados a su cuidado personal, crianza, educación y administración patrimonial.

■ **Base Legal:** Art. 283 del Código Civil y Art. 105 del Código de la Niñez y Adolescencia.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Es una función tuitiva y de representación legal orientada por el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la corresponsabilidad parental compartida.*

Pregunta 24 (Ref. #24): El contrato o convención es

✔ Respuesta Jurídica: Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.

■ **Base Legal:** Art. 1454 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Supone el cruce de consentimientos para la constitución de un vínculo jurígeno de contenido típicamente patrimonial.*

Pregunta 25 (Ref. #25): Los Jueces de lo Civil y Mercantil son competentes para

✔ Respuesta Jurídica: Conocer y resolver en primera instancia los asuntos contenciosos y de jurisdicción voluntaria generales, materias patrimoniales y mercantiles, liquidación de daños y perjuicios derivados de delitos sin acusación particular, y las acciones colusorias.

■ **Base Legal:** Art. 240 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Constituyen la judicatura residual común del orden patrimonial. Todo asunto civil no expresamente radicado en jueces especializados (e.g., Inquilinato, Familia, Laboral) es privativo de los juzgados civiles.*

Pregunta 26 (Ref. #26): Qué se requiere para que una persona se obligue por un acto o declaración de voluntad

✔ Respuesta Jurídica: Se requiere concurrentemente: 1. Que sea legalmente capaz; 2. Que consienta en dicho acto y su consentimiento no adolezca de vicio; 3. Que recaiga sobre un objeto lícito; y, 4. Que tenga una causa lícita.
■ **Base Legal:** Art. 1461 del Código Civil.
■ ***Análisis Dogmático:*** *La ausencia de cualquiera de estos presupuestos sustanciales estructurales acarreará la ineficacia o nulidad (absoluta o relativa) del negocio jurídico (Arts. 1697 y 1698 CC).*

Pregunta 27 (Ref. #27): Qué ocurre con la herencia cuando una persona fallece sin haber dispuesto válidamente de los bienes que le pertenecen

✔ Respuesta Jurídica: Se defiere la sucesión intestada o abintestato, debiendo la ley distribuir los bienes conforme a los órdenes de sucesión preestablecidos.
■ **Base Legal:** Arts. 994, 1021 y 1023 del Código Civil.
■ ***Análisis Dogmático:*** *La falta de testamento válido o la ineficacia sobrevenida de sus disposiciones activa el llamamiento supletorio universal de la ley en favor de los legitimarios, hijos, cónyuge/conviviente supérstite, ascendientes, colaterales y en último término el Estado.*

Pregunta 28 (Ref. #28): Cuál es la regla general para determinar la competencia territorial de la o el juzgador

✔ Respuesta Jurídica: Por regla general es competente la o el juzgador del lugar donde tenga su domicilio la persona demandada (actor sequitur forum rei).
■ **Base Legal:** Art. 9 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y Art. 166 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Garantiza el derecho de defensa y la seguridad jurídica del justiciable accionado. Las excepciones corresponden taxativamente a fueros concurrentes o excluyentes fijados por ley procesal (Arts. 10 y 11 COGEP).*

Pregunta 29 (Ref. #29): Cuál constituye una causal de excusa o recusación del Juez

✔ Respuesta Jurídica: Constituye causal, entre otras, tener el juzgador interés personal en el proceso, ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de las partes o defensores, haber manifestado opinión previa sobre el asunto litigioso o mantener amistad íntima o enemistad manifiesta.
■ **Base Legal:** Art. 22 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y Art. 128 del COFJ.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Tutela la imparcialidad judicial como garantía básica del debido proceso consagrada en el Art. 76.7 literal k de la Constitución y el Art. 9 del COFJ.*

Pregunta 30 (Ref. #30): Qué recurso puede interponerse contra la sentencia y/o autos interlocutorios de primera instancia

✔ Respuesta Jurídica: El recurso vertical ordinario de apelación.
■ **Base Legal:** Art. 256 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Procede contra sentencias y autos interlocutorios que ponen fin al proceso o imposibilitan su continuación (con efecto suspensivo), o en los casos donde la ley expresamente lo faculte con efecto no suspensivo o diferido (Arts. 261 y 262 COGEP).*

Pregunta 31 (Ref. #31): Cuál es el término para contestar la demanda y reconvención en procedimiento sumario

✔ Respuesta Jurídica: El término general es de quince (15) días (con excepción de niñez y adolescencia y despidos intempestivos especiales que es de 10 días, y el Estado que cuenta con 30 días).
■ **Base Legal:** Art. 333 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Es un término común y perentorio en el cual deben formularse obligatoriamente todas las excepciones previas y de fondo y anunciarse la prueba respectiva.*

Pregunta 32 (Ref. #32): Qué debe probar el actor para lograr una sentencia favorable de Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de Dominio

✔ Respuesta Jurídica: Debe probar: 1. La posesión material con ánimo de señor y dueño; 2. Que sea pública, pacífica y no interrumpida; 3. Por el tiempo mínimo de quince (15) años; y, 4. La individualización e identidad exacta del bien raíz pretendido.

■ **Base Legal:** Arts. 715, 2398, 2410 y 2411 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La jurisprudencia vinculante de la Corte Nacional de Justicia exige la singularización perfecta del predio (cabida y linderos) y la constatación fáctica de actos posesorios positivos (como construcciones, cerramientos, cultivos o explotación económica continua) sin violencia ni clandestinidad durante quince años completos.*

Pregunta 33 (Ref. #33): Cuáles son los presupuestos de la acción reivindicatoria

✔ Respuesta Jurídica: Son: 1. Titularidad del dominio del actor sobre la cosa singular; 2. Posesión material actual del demandado; 3. Que la cosa sea susceptible de reivindicación; y, 4. Plena identidad entre el bien de propiedad del actor y el poseído por el accionado.

■ **Base Legal:** Arts. 933, 937, 939 y 941 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Es la acción real restitutoria por excelencia (ius vindicandi). Si el actor no demuestra que perdió la posesión o no logra individualizar pericialmente el predio reclamado con el poseído, la acción debe desestimarse.*

Pregunta 34 (Ref. #34): Si el juez en la tramitación de la causa advierte que el contrato tiene objeto ilícito aunque ninguna parte lo alegó

✔ Respuesta Jurídica: El juez debe declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato.

■ **Base Legal:** Art. 1699 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La nulidad absoluta originada en objeto ilícito es de orden público; la ley sustantiva obliga al juzgador a relevarla y declararla oficiosamente sin requerir pretensión o excepción de parte, prevaleciendo sobre el principio dispositivo procesal.*

Pregunta 35 (Ref. #35): Cuándo procede la rescisión de compraventa por lesión enorme

✔ Respuesta Jurídica: Procede en la venta de bienes raíces cuando el vendedor sufre lesión enorme por recibir un precio inferior a la mitad del justo precio, o el comprador cuando el justo precio de la cosa es inferior a la mitad de lo que pagó por ella.

■ **Base Legal:** Arts. 1828, 1829 y 1830 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Es una acción objetiva tasada. No procede en la venta de bienes muebles ni en las ventas forzosas hechas por orden de la justicia (Art. 1831 CC).*

Pregunta 36 (Ref. #36): En responsabilidad extracontractual por un accidente de maquinaria peligrosa, quién soporta la carga de la prueba de la culpa

✔ Respuesta Jurídica: En el ejercicio de actividades peligrosas opera la presunción de responsabilidad del custodio o explotador de la maquinaria, imponiéndosele a este la carga de demostrar la ruptura del nexo causal (fuerza mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima).

■ **Base Legal:** Arts. 2229 del Código Civil y Art. 169 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La doctrina judicial contemporánea aplica la teoría del riesgo creado. Quien introduce una fuente de peligro o maquinaria riesgosa en la sociedad responde del daño causado a menos que justifique plenamente un factor exógeno eximente de culpabilidad.*

Pregunta 37 (Ref. #37): Cómo se fija el monto de indemnización por daño moral

✔ Respuesta Jurídica: Se fija mediante apreciación judicial discrecional y prudencial del juzgador, ponderando la gravedad de la lesión a los derechos extrapatrimoniales, intensidad del sufrimiento y condición de la víctima.

■ **Base Legal:** Arts. 2232 y 2234 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La liquidación del daño moral no sigue tablas puramente aritméticas de daño material emergente; requiere motivación circunstanciada que evalúe la afectación psicológica y moral de conformidad con las circunstancias probadas en juicio.*

Pregunta 38 (Ref. #38): Puede el Juez declarar de oficio la prescripción extintiva de una acción civil

✔ Respuesta Jurídica: No, en ningún caso el juez puede declarar de oficio la prescripción; es indispensable que la parte interesada la alegue o proponga expresamente.

■ **Base Legal:** Art. 2393 del Código Civil y Art. 293 del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La prescripción extintiva es un beneficio renunciable de interés individual; su declaración oficiosa vulnera el derecho al debido proceso y el principio dispositivo rector (Art. 5 COGEP).*

Pregunta 39 (Ref. #39): Cuándo debe declararse el abandono de un proceso en audiencia

✔ Respuesta Jurídica: Debe declararse cuando la parte actora (quien promovió la demanda o solicitud) no comparece a la audiencia correspondiente.

■ **Base Legal:** Art. 87 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La inasistencia injustificada de la parte accionante materializa la falta de impulso y el desistimiento tácito de la prosecución del trámite en fase oral, salvo que concurra con procurador judicial facultado legalmente.*

Pregunta 40 (Ref. #40): Cuál es el término para fundamentar el recurso de apelación de una sentencia ejecutiva dictada en audiencia y qué efecto tiene el recurso

✔ Respuesta Jurídica: El término para fundamentarlo es de diez (10) días por escrito y se concede únicamente con efecto no suspensivo, a menos que el deudor consigne o caucione el valor de la obligación.

■ **Base Legal:** Arts. 257 y 354, inciso tercero, del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *En los títulos ejecutivos el legislador resguarda el crédito preferente del acreedor; el efecto no suspensivo garantiza la ejecución inmediata, suspendible exclusivamente mediante consignación líquida o afianzamiento bastante.*

Pregunta 41 (Ref. #41): Qué debe verificar el Juez para admitir a trámite un procedimiento ejecutivo

✔ Respuesta Jurídica: Debe verificar que se adjunte un título ejecutivo que contenga una obligación clara, pura, determinada, actualmente exigible y líquida o liquidable mediante operación aritmética.

■ **Base Legal:** Arts. 347, 348 y 349 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La suficiencia del título es presupuesto de procedibilidad insubsanable; de no reunir estas características, el juzgador denegará de plano la acción ejecutiva conforme al Art. 350 del COGEP.*

Pregunta 42 (Ref. #42): Cuál de las siguientes opciones es un requisito obligatorio del contenido de la demanda

✔ Respuesta Jurídica: Entre otros, la narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a las pretensiones, clasificados y numerados, el anuncio de todos los medios probatorios y la pretensión clara y precisa.

■ **Base Legal:** Art. 142 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *El sistema oral prohíbe las demandas ambiguas u oscuras; la estructuración fáctica delimita el objeto litigioso que impedirá la indefensión de la contraparte y fijará la congruencia de la sentencia.*

Pregunta 43 (Ref. #43): Cuándo el juez puede ordenar la acumulación de procesos

✔ Respuesta Jurídica: Puede ordenarla cuando la sentencia que vaya a dictarse en uno produzca excepción de cosa juzgada en otro; haya proceso pendiente sobre lo mismo; exista identidad de personas, cosas y acciones; o se pueda dividir la continencia de la causa.

■ **Base Legal:** Art. 16 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Procederá hasta la audiencia preliminar o primera fase de la audiencia única, requiriendo competencia material común y mismo procedimiento procesal (Art. 18 COGEP) para evitar sentencias contradictorias.*

Pregunta 44 (Ref. #44): Cómo debe citarse a los órganos, entidades o instituciones del sector público

✔ Respuesta Jurídica: Se citará de forma telemática a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINE) administrado por la Dirección Nacional de Registros Públicos.

■ **Base Legal:** Art. 53.1 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Mecanismo mandatorio incorporado para la modernización de los actos procesales de comunicación estatal, sin perjuicio de contar con el Procurador General del Estado en los casos mandados por la ley.*

Pregunta 45 (Ref. #45): Conforme al procedimiento ordinario, en qué término debe realizarse la audiencia de juicio

✔ **Respuesta Jurídica: En el término máximo de treinta (30) días, contados a partir de la culminación de la audiencia preliminar.**

■ **Base Legal:** Art. 297 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *En dicha diligencia se concentra la práctica de la prueba admitida en la audiencia preliminar y se exponen los alegatos iniciales y de cierre.*

Pregunta 46 (Ref. #46): Cómo se determina la cuantía en los procesos de alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: Atendiendo al máximo de la pensión reclamada por la o el actor durante un (1) año.**

■ **Base Legal:** Art. 144 numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Es una regla especial de fijación objetiva de la cuantía procesal para efectos competenciales y de trámite.*

Pregunta 47 (Ref. #47): Según el Art. 163 del COGEP, qué hechos no necesitan ser probados

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Los hechos afirmados por una parte y admitidos por la otra; 2. Los hechos imposibles; 3. Los hechos notorios o públicamente evidentes; y, 4. Los hechos que la ley presume de derecho.**

■ **Base Legal:** Art. 163 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Estos supuestos constituyen excepciones absolutas al principio de necesidad probatoria, eximiendo a los justiciables de carga demostrativa alguna.*

Pregunta 48 (Ref. #48): Cómo se deben tramitar las acciones colusorias

✔ **Respuesta Jurídica: Se tramitarán siempre en procedimiento ordinario.**

■ **Base Legal:** Art. 290 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y Art. 240 numeral 4 del COFJ.

■ ***Análisis Dogmático:*** *En virtud de la gravedad del fraude procesal colusorio orientado a despojar del dominio o derechos reales a terceros, la legislación prevé la amplitud de debate y contradicción del trámite ordinario.*

Pregunta 49 (Ref. #49): Qué establece el Código Civil sobre los contratos legalmente celebrados

✔ **Respuesta Jurídica: Establece que son una ley para los contratantes, obligando no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.**

■ **Base Legal:** Arts. 1561 y 1562 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Consagración de la fuerza obligatoria y el principio de ejecución contractual de buena fe.*

Pregunta 50 (Ref. #50): Qué es la posesión en el Código Civil

✔ **Respuesta Jurídica: Es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre.**

■ **Base Legal:** Art. 715 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La posesión confiere presunción legal de propiedad mientras otra persona no justifique serlo, y es la base fáctica de la prescripción adquisitiva de dominio.*

Pregunta 51 (Ref. #51): Cómo se define en el Código Civil el dominio o propiedad

✔ **Respuesta Jurídica: Es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.**

■ **Base Legal:** Art. 599 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Constituye el derecho real más pleno y perfecto sobre la cosa, limitable únicamente por la ley, la función social y ambiental del dominio.*

Pregunta 52 (Ref. #52): Qué se requiere para que el desistimiento sea válido

✔ Respuesta Jurídica: 1. Que sea voluntario y hecho por persona capaz; 2. Que conste en los autos con firma reconocida ante el juzgador; 3. Que sea aprobado por el juzgador; y, 4. Que si es condicional, conste el consentimiento de la contraparte.

■ **Base Legal:** Art. 239 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Como modo anormal de conclusión procesal, el desistimiento de la pretensión extingue el derecho litigioso impidiendo una nueva demanda sobre el mismo objeto (Art. 237 COGEP).*

Pregunta 53 (Ref. #53): La diferencia fundamental entre posesión y mera tenencia

✔ Respuesta Jurídica: La diferencia radica en el ánimo de señor y dueño (animus domini): en la posesión se detenta la cosa reconociéndose dueño de ella, mientras que en la mera tenencia se reconoce el dominio ajeno (como el arrendatario, secuestre o usufructuario).

■ **Base Legal:** Arts. 715 y 729 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La mera tenencia es inmutable por el solo transcurso del tiempo; la posesión conduce a la usucapión, mientras que la tenencia jamás engendra prescripción adquisitiva a favor del tenedor (Art. 2410 regla 1ra CC).*

Pregunta 54 (Ref. #54): Qué es la prescripción según el Código Civil

✔ Respuesta Jurídica: Es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas, o no haberse ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.

■ **Base Legal:** Art. 2392 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La institución abarca dos vertientes dogmáticas: la prescripción adquisitiva o usucapión (constitutiva de derechos reales) y la prescripción liberatoria o extintiva (modo de extinguir obligaciones y acciones procesales).*

Pregunta 55 (Ref. #55): Qué caracteriza el contrato de compraventa

✔ Respuesta Jurídica: Es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero; es bilateral, oneroso, conmutativo, principal y por regla general consensual (solemne mediante escritura pública en inmuebles).

■ **Base Legal:** Art. 1732 del Código Civil y Art. 296 del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *No transfiere el dominio por sí solo; constituye un título traslaticio que genera la obligación de transferirlo mediante la tradición posterior.*

Pregunta 56 (Ref. #56): Quién es el girado o librado en una letra de cambio

✔ Respuesta Jurídica: Es la persona que debe pagar la letra de cambio, es decir, el destinatario de la orden de pago emanada del girador o librador.

■ **Base Legal:** Art. 113 y Art. 114 letra c) del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Solo se convierte en obligado principal directo al momento de plasmar su firma de aceptación en el anverso del documento cambiarlo (Arts. 138 y 141 C.Com).*

Pregunta 57 (Ref. #57): Qué sucede si en una letra de cambio no consta la fecha de su vencimiento

✔ Respuesta Jurídica: Se considerará como pagadera a la vista.

■ **Base Legal:** Art. 115, inciso segundo, del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Es una presunción legal integrativa que subsana la omisión formal para preservar la validez del título cambiario.*

Pregunta 58 (Ref. #58): Qué principio debe observarse en la actividad comercial

✔ Respuesta Jurídica: La buena fe, libertad de actividad comercial, transparencia, licitud, comercio justo y responsabilidad social y ambiental.

■ **Base Legal:** Art. 3 del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Rectores de la hermenéutica e integración mercantil obligatoria en la contratación empresarial moderna.*

Pregunta 59 (Ref. #59): Qué deben hacer los comerciantes respecto de la información relacionada con sus actividades

✔ Respuesta Jurídica: Deben guardar y respaldar los documentos e informaciones relativas a los actos jurídicos que desarrollen, y conservar sus libros de contabilidad y comprobantes hasta que termine la liquidación y por siete (7) años posteriores.

■ **Base Legal:** Arts. 13 letra e), 35 y 37 del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Deber contable y documental que sustenta la eficacia probatoria de los asientos en sede judicial y tributaria.*

Pregunta 60 (Ref. #60): Caso de suministro incumplido sin cláusula penal pero con daños previsibles acreditados

✔ Respuesta Jurídica: El criterio correcto es que el proveedor sí está obligado a indemnizar los daños y perjuicios, porque la responsabilidad contractual y el resarcimiento del daño emergente y lucro cesante derivan del incumplimiento en sí y de la ley, sin requerir pacto de cláusula penal.

■ **Base Legal:** Arts. 1572 del Código Civil; y Arts. 302, 347 y 405 del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La cláusula penal es una avaluación convencional anticipada, pero su ausencia no priva a la parte cumplida de acudir a la liquidación probatoria común de daños.*

Pregunta 61 (Ref. #61): Contrato de compraventa de inmueble con persona incapaz legal

✔ Respuesta Jurídica: El juzgador debe analizar la nulidad absoluta o relativa del contrato por falta de capacidad legal, y no puede ordenar su cumplimiento aunque se haya pagado el precio, pues la capacidad es un requisito de validez insubsanable por la mera ejecución.

■ **Base Legal:** Arts. 1461, 1463, 1698 y 1699 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Si se trata de un incapaz absoluto el acto no produce ningún efecto jurídico; si es incapaz relativo, adolece de nulidad relativa o rescisión. El juzgador tiene el deber de velar por los presupuestos sustanciales de validez.*

Pregunta 62 (Ref. #62): Comerciante que deja sin efecto unilateralmente compraventa por considerarla económicamente inconveniente

✔ Respuesta Jurídica: La resolución unilateral es ineficaz e inválida; el contratante está obligado a cumplir o indemnizar, ya que los contratos solo fenecen por consentimiento mutuo o causa legal.

■ **Base Legal:** Art. 1561 del Código Civil y Arts. 298 y 301 del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La pérdida de rentabilidad sobrevenida no constituye causal legal de terminación unilateral incausada ni eximente de responsabilidad en el derecho positivo ecuatoriano.*

Pregunta 63 (Ref. #63): Compraventa bilateral, comprador paga el precio pero vendedor no entrega el bien

✔ Respuesta Jurídica: El comprador puede ejercer la acción resolutoria del contrato con indemnización de perjuicios, o exigir el cumplimiento forzoso de la entrega, a su elección.

■ **Base Legal:** Art. 1505 del Código Civil y Art. 303 del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Es la aplicación directa de la condición resolutoria tácita inherente a todo contrato bilateral en que una parte no cumple lo pactado.*

Pregunta 64 (Ref. #64): Venta de inmueble por escritura pública pero no inscrita en el Registro de la Propiedad

✔ Respuesta Jurídica: El comprador no adquirió el dominio, puesto que la tradición del dominio de los bienes raíces solo se efectúa por la inscripción del título en el Registro de la Propiedad.

■ **Base Legal:** Arts. 686 y 702 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *En el derecho civil ecuatoriano rige la dualidad título y modo. La escritura pública es mero título obligacional; mientras no se inscriba en el Registro de la Propiedad respectivo, no nace el derecho real de propiedad en cabeza del adquirente.*

Pregunta 65 (Ref. #65): Arrendatario que ocupa inmueble por 20 años y alega prescripción adquisitiva

✔ Respuesta Jurídica: No procede la prescripción adquisitiva, porque el arrendatario es un mero tenedor que reconoce dominio ajeno, y la mera tenencia jamás muta en posesión por el transcurso del tiempo.

■ **Base Legal:** Arts. 729 y 2410 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La mera tenencia carece de animus domini. El pago de cánones o el reconocimiento del título arrendaticio impide invocar posesión material excluyente.*

Pregunta 66 (Ref. #66): Posesión pública y continua sin acreditar 15 años ni presupuestos de ley

✔ Respuesta Jurídica: Corresponde rechazar la demanda de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio en sentencia.

■ **Base Legal:** Arts. 2410 y 2411 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El plazo de quince años completos es condición de procedencia esencial; su falta de prueba torna inviable la usucapión.*

Pregunta 67 (Ref. #67): Contrato con objeto ilícito ejecutado voluntariamente por las partes

✔ Respuesta Jurídica: El contrato es absolutamente nulo y la nulidad no puede sanearse ni convalidarse por la ejecución voluntaria de las partes.

■ **Base Legal:** Arts. 1478, 1698 y 1699 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El objeto ilícito quebranta el orden público. El juzgador debe declarar su nulidad, y no podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto ilícito a sabiendas (Art. 1481 CC).*

Pregunta 68 (Ref. #68): Juicio por cobro de obligación donde el demandado alega pago sin aportar pruebas

✔ Respuesta Jurídica: La regla aplicable es que la prueba de la extinción de la obligación incumbe al deudor; al no haber probado el pago, debe dictarse sentencia condenatoria ordenando el pago.

■ **Base Legal:** Art. 1583 del Código Civil y Art. 169 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La carga de la prueba se invierte: probado el crédito por el acreedor, la excepción de pago exige respaldo documental o de recibo fehaciente emanado del acreedor.*

Pregunta 69 (Ref. #69): Parte que pretende terminar unilateralmente una compraventa por resultar menos conveniente

✔ Respuesta Jurídica: Aplica el principio de intangibilidad del contrato (pacta sunt servanda); la terminación unilateral incausada no es procedente y genera responsabilidad por incumplimiento y daños y perjuicios.

■ **Base Legal:** Art. 1561 del Código Civil y Art. 302 del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Ningún contratante puede sustraerse de sus compromisos alegando mera onerosidad subjetiva sin soporte legal o contractual expreso.*

Pregunta 70 (Ref. #70): Vendedor que no entrega el bien habiendo recibido el precio

✔ Respuesta Jurídica: El comprador tiene dos caminos alternativos: demandar el cumplimiento forzoso del contrato con indemnización, o demandar la resolución del contrato con indemnización de perjuicios.

■ **Base Legal:** Art. 1505 del Código Civil y Art. 303 del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Es la facultad resolutoria o de ejecución forzada de la condición resolutoria tácita.*

Pregunta 71 (Ref. #71): Se otorga y paga una compraventa inmobiliaria pero la escritura no se inscribe, ¿adquirió el comprador el dominio?

✔ Respuesta Jurídica: No, el comprador no adquiere el dominio mientras no se realice la inscripción registral.

■ **Base Legal:** Art. 702 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La inscripción es la única forma legal de solemnizar y verificar la tradición de derechos reales sobre inmuebles.*

Pregunta 72 (Ref. #72): En un contrato bilateral, puede el demandado resistir la resolución alegando que el actor tampoco cumplió

✔ Respuesta Jurídica: Sí, puede oponer la excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus), pues en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma debida.

■ **Base Legal:** Art. 1568 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La mora purga la mora: para demandar la resolución o indemnización por incumplimiento ajeno, es presupuesto de procedibilidad indispensable haber cumplido o haberse allanado formalmente a cumplir la obligación propia.*

Pregunta 73 (Ref. #73): Efecto de la ley sobre adquisición del estado civil (Art. 7 CC)

✔ Respuesta Jurídica: Las leyes que establecieren para la adquisición de un estado civil condiciones diferentes de las que prescribía una ley anterior, prevalecerán sobre esta desde la fecha en que comiencen a regir.

■ **Base Legal:** Art. 7, regla 1a, del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El estado civil es materia indisponible de orden público e imperatividad social inmediata.*

Pregunta 74 (Ref. #74): Régimen temporal de leyes de sustanciación y ritualidad de los juicios (Art. 7 CC)

✔ Respuesta Jurídica: Las leyes procesales rigen de inmediato (in actum); pero los términos que hubieren comenzado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren comenzadas, se regirán por la ley que estuvo entonces vigente.

■ **Base Legal:** Art. 7, regla 20a, del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Concilia la aplicación inmediata de la nueva normativa adjetiva con el principio constitucional de no regresividad procesal y seguridad jurídica sobre actos procesales precluidos.*

Pregunta 75 (Ref. #75): Servidumbres válidamente constituidas bajo el imperio de una ley (Art. 7 CC)

✔ Respuesta Jurídica: Los jueces deben observar: 1. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu; 2. Las palabras se entenderán en su sentido natural y obvio; 3. Las palabras técnicas se entenderán en su sentido técnico; y, 4. A falta de ley, se aplicarán las de casos análogos o los principios del derecho universal.

■ **Base Legal:** Art. 18, reglas 1a, 2a, 3a y 7a, del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Consagra los métodos gramatical, teleológico, sistemático e integrativo analógico del derecho positivo.*

Pregunta 78 (Ref. #76): Apelación del auto interlocutorio que rechaza o acoge excepciones previas

✔ Respuesta Jurídica: Si la resolución rechaza las excepciones es apelable con efecto diferido; si acoge las excepciones previas o resuelve cualquier cuestión que ponga fin al proceso, será apelable con efecto suspensivo.

■ **Base Legal:** Art. 296 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La admisibilidad del efecto suspensivo opera cuando la decisión impide de manera definitiva el acceso a la tutela de mérito en primera instancia.*

Pregunta 79 (Ref. #77): Forma y autenticidad de instrumentos públicos otorgados en el extranjero

✔ Respuesta Jurídica: La forma se determina por la ley del lugar de otorgamiento (locus regit actum), y su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código Orgánico General de Procesos (apostilla o legalización diplomática/consular).

■ **Base Legal:** Art. 16 del Código Civil y Art. 201 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La ley territorial remite al derecho adjetivo moderno para validar la autenticidad externa y probatoria del documento foráneo.*

Pregunta 80 (Ref. #78): Requisitos para declarar la presunción de muerte por desaparecimiento

✔ Respuesta Jurídica: Debe justificarse que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo, y que han transcurrido por lo menos dos (2) años desde las últimas noticias de su existencia.

■ **Base Legal:** Art. 67, regla 1a, del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Presupuesto de procedibilidad para salvaguardar la tutela de los bienes del ausente antes de decretar posesión provisional o definitiva.*

Pregunta 81 (Ref. #79): Error de los mandatarios o representantes legales en la tradición

✔ Respuesta Jurídica: Si la tradición se hace por medio de mandatarios o representantes legales, el error de éstos invalida la tradición.

■ **Base Legal:** Art. 690 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La voluntad traslativa del representante vicario sustituye jurídicamente la del representado; su vicio en la causa o identidad patrimonial fulmina la eficacia de la enajenación.*

Pregunta 82 (Ref. #80): Cómo se efectúa la tradición de un derecho de servidumbre

✔ Respuesta Jurídica: Se efectúa por escritura pública en que el tradente exprese constituirlo y el adquirente aceptarlo, protocolizada debidamente.

■ **Base Legal:** Art. 703 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Constituye una solemnidad formal constitutiva especial para los gravámenes sobre predios sirvientes.*

Pregunta 83 (Ref. #81): Inscripción de títulos de dominio o gravámenes sobre inmuebles situados en varios cantones

✔ Respuesta Jurídica: Se hará en el registro de cada uno de los cantones a los que pertenezca el inmueble.

■ **Base Legal:** Art. 705 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La publicidad registral no puede ser fragmentaria; debe surtir eficacia ante todos los terceros y autoridades seccionales competentes.*

Pregunta 84 (Ref. #82): Quiebra del remate cuando existe un solo postor y no consigna el valor

✔ Respuesta Jurídica: Sí existe quiebra del remate; al no consignar dentro del término legal el valor ofrecido, el postor se hace responsable de la quiebra del remate, perdiendo la postura de garantía y respondiendo por las costas y daños causados.

■ **Base Legal:** Art. 401 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La quiebra del remate sanciona la falta de cumplimiento en la postura declarada preferente o única admisible, imputando los costos de la nueva subasta al incumplido.*

MATERIA: INQUILINATO

Pregunta 1 (Ref. #83): Cuál es la sanción al empleador [arrendador] que no efectuare las reparaciones ordenadas por el juez de inquilinato o privare de los servicios existentes o dificultare el uso del local arrendado

✔ Respuesta Jurídica: El juzgador sancionará al arrendador con una multa equivalente a una pensión locativa mensual y, en caso de reincidencia, con la de tres pensiones locativas mensuales. Si por estas causas el inquilino se ve obligado a desocupar el inmueble, el arrendador le indemnizará con una suma equivalente a la pensión locativa de tres meses, además de la multa respectiva. PDF+ 1

■ **Base Legal:** Art. 6 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La norma tutela la garantía de habitabilidad e idoneidad del bien arrendado. Al ser la obligación de mantenimiento y provisión de servicios un deber legal inherente al contrato, su afectación intencional o negligente genera tanto una sanción pecuniaria coactiva a favor de la administración de justicia como una indemnización tasada directa en beneficio del arrendatario perjudicado. PDF+ 1*

Pregunta 2 (Ref. #84): Qué autoridad tiene a cargo el registro de arrendamientos

✔ Respuesta Jurídica: El registro está a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (Concejos Cantonales), y es llevado por el Jefe de Catastros Municipales o por la Oficina de Registro de Arrendamientos independiente en los cantones donde se halle creada. PDF+ 1

■ **Base Legal:** Art. 8 de la Ley de Inquilinato. PDF+ 1

■ ***Análisis Dogmático:*** *La competencia registral inmobiliaria urbana de carácter locativo es de naturaleza administrativa municipal descentralizada, garantizando el control de las condiciones higiénicas mínimas y la tasación oficial de los predios urbanos. PDF+ 1*

Pregunta 3 (Ref. #85): Qué autoridad fija la pensión máxima de los locales para los arrendamientos

✔ Respuesta Jurídica: La fijación corresponde a las Oficinas de Registro de Arrendamientos o a las Jefaturas de Catastros Municipales, según el caso. PDF+ 1

■ **Base Legal:** Arts. 10 y 19 de la Ley de Inquilinato. PDF+ 1

■ ***Análisis Dogmático:*** *El legislador sustrae la fijación del canon máximo de la autonomía de la voluntad privada, catalogándola como potestad pública municipal reglada para evitar la especulación y asegurar el equilibrio económico del contrato de inquilinato. PDF+ 1*

Pregunta 4 (Ref. #86): La sanción por falta de inscripción de los locales para vivienda, vivienda comercio, vivienda taller, son

✔ Respuesta Jurídica: Una multa impuesta por el Juez de Inquilinato equivalente a seis (6) meses de pensiones de arrendamiento, correspondiendo el cincuenta por ciento (50%) al inquilino y el otro cincuenta por ciento (50%) al Estado.

■ **Base Legal:** Art. 14 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El incumplimiento de la inscripción registral municipal es calificado como infracción grave. El inquilino se halla plenamente legitimado para deducir este reclamo por vía de acción o reconvención, subsistiendo el deber oficioso del juez de aplicar la porción estatal respectiva.*

Pregunta 5 (Ref. #87): Los contratos de arrendamiento, se los puede celebrar de la siguiente manera

✔ Respuesta Jurídica: Se pueden celebrar de forma verbal o escrita.

■ **Base Legal:** Art. 27 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Rige el principio de libertad de formas para la existencia jurídica del vínculo arrendaticio; sin embargo, cuando el canon exceda de un salario básico unificado mensual, la ley exige ad solemnitatem que conste por escrito y se registre notarialmente para su eficacia y exigibilidad procesal (Art. 29 Ley de Inquilinato).*

Pregunta 6 (Ref. #88): En caso de transferencia de dominio del inmueble que contiene el local arrendado

✔ Respuesta Jurídica: La transferencia de dominio termina el contrato de arrendamiento, debiendo el nuevo dueño otorgar al arrendatario un plazo de tres (3) meses para la desocupación, salvo que el arrendamiento se hubiere celebrado por escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad.

■ **Base Legal:** Art. 31 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El principio general es la inoponibilidad del arriendo privado frente al nuevo titular dominical. No obstante, si el nuevo dueño no desahucia al inquilino dentro del plazo de un mes contado desde la inscripción registral de la transferencia, el contrato subsiste plenamente con el nuevo adquirente.*

Pregunta 7 (Ref. #89): Las controversias en materia de inquilinato se tramitan en procedimiento

✔ Respuesta Jurídica: Se sustancian y resuelven en procedimiento sumario. PDF+ 1

■ **Base Legal:** Art. 42 de la Ley de Inquilinato y Art. 332 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). PDF+ 1

■ ***Análisis Dogmático:*** *Conforme a la Disposición Reformatoria Primera del COGEP, toda controversia locativa que la normativa histórica remitía al juicio verbal sumario, quedó unificada y sometida a la estructura por audiencias concentrada del procedimiento sumario oral (Art. 333 COGEP). PDF+ 2*

Pregunta 8 (Ref. #90): En qué tiempo prescriben las acciones y derechos del arrendatario contra el arrendador y titular del inmueble para el reintegro de lo indebidamente pagado por pensiones de arrendamiento

✔ **Respuesta Jurídica: Prescriben en el término y plazo general de dos (2) años.**
■ **Base Legal:** Art. 19, inciso final, en concordancia con el Art. 50 de la Ley de Inquilinato. PDF+ 2
■ ***Análisis Dogmático:*** *La reforma procesal civil unificó el término especial de prescripción para la restitución de cobros indebidos o en exceso generados en contravención al avalúo catastral fijado por la municipalidad, consolidando el término de dos años mediante procedimiento sumario por cuerda separada.*

Pregunta 9 (Ref. #91): Qué pasa si el arrendador se rehusare en recibir las pensiones de arrendamiento de parte del inquilino

✔ **Respuesta Jurídica: El inquilino podrá depositar judicialmente la pensión ante el respectivo Juez de Inquilinato, quien conferirá el comprobante respectivo y ordenará notificar al arrendador dentro de las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes. PDF+ 1**
■ **Base Legal:** Art. 53 de la Ley de Inquilinato y Arts. 334 numeral 1 y 338 del COGEP (pago por consignación). PDF+ 3
■ ***Análisis Dogmático:*** *La consignación judicial enerva la mora del arrendatario y desvirtúa la causal resolutoria de falta de pago del Art. 30 letra a) de la Ley de Inquilinato, constituyendo el recibo de depósito prueba plena e idónea de cumplimiento liberatorio. PDF+ 1*

Pregunta 10 (Ref. #92): La cuantía en los juicios de inquilinato se regula

✔ **Respuesta Jurídica: Se determina por el importe de la pensión de un (1) año o por lo que valga en el tiempo estipulado si este es menor.**
■ **Base Legal:** Art. 144 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Si bien el histórico Art. 59 de la Ley de Inquilinato preveía la cuantía por seis meses, prevalece el Art. 144.3 del COGEP por constituir ley orgánica posterior y de especialidad procesal unificadora en la determinación objetiva de la cuantía patrimonial litigiosa. PDF+ 1*

Pregunta 11 (Ref. #93): En los juicios de inquilinato a falta de secretario titular qué funcionario debe actuar

✔ **Respuesta Jurídica: Debe actuar el Oficial Mayor de la judicatura.**
■ **Base Legal:** Art. 60 de la Ley de Inquilinato.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Es una regla especial de subrogación legal adjetiva que preserva la fe pública judicial y la continuidad ininterrumpida de los despachos locativos ante la ausencia intempestiva del actuario titular.*

Pregunta 12 (Ref. #94): Cuáles son las condiciones de los locales de arrendamiento, señale la incorrecta

✔ **Respuesta Jurídica: Es incorrecto afirmar que "los locales pueden carecer de ventilación directa si cuentan con refrigeración artificial" o "no requerir agua potable permanente si se suministra por tanqueros". Las condiciones obligatorias acumulativas son: servicios higiénicos completos y permanentes; aireación y luz suficientes; servicios permanentes de agua potable y luz eléctrica; ausencia de peligro de ruina; y debida desinfección acreditada.**
■ **Base Legal:** Art. 3 de la Ley de Inquilinato.
■ ***Análisis Dogmático:*** *La exigencia legal es de orden público; su inobservancia vicia la idoneidad del objeto arrendado y faculta la intervención oficiosa de las autoridades de inquilinato y salud pública.*

Pregunta 13 (Ref. #95): De las condiciones que a continuación se detallan, a cuál de ellas no está obligado el arrendador a su reparación

✔ **Respuesta Jurídica: El arrendador no está obligado a realizar las reparaciones locativas derivadas de los daños o deterioros ocasionados por culpa, dolo o negligencia del propio inquilino, sus familiares, dependientes o huéspedes. PDF+ 1**
■ **Base Legal:** Arts. 7 y 56 de la Ley de Inquilinato y Art. 1881 del Código Civil. PDF+ 2
■ ***Análisis Dogmático:*** *El principio de responsabilidad por riesgo contractual asigna al arrendador las reparaciones mayores o indispensables derivadas del uso natural o caso fortuito (Art. 4 Ley de Inquilinato), exonerándolo de aquellas averías atribuibles al uso indebido o destructivo de la parte arrendataria.*

Pregunta 14 (Ref. #96): No obstante las obligaciones del arrendador, si el inquilino es el responsable de los daños ocasionados... cómo se resuelve la problemática

✔ Respuesta Jurídica: El inquilino está obligado a la inmediata reparación a su costa; de no verificarla en el plazo fijado por el Juez, el arrendador podrá efectuarla exigiendo el pago de lo invertido con un recargo del diez por ciento (10%), pudiendo además demandar la terminación del contrato.

■ **Base Legal:** Art. 7 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Combina el resarcimiento del daño patrimonial con un apremio punitivo tasado y la habilitación de la acción resolutoria por incumplimiento culposo de la conservación del predio.*

Pregunta 15 (Ref. #97): En un contrato bilateral, puede el demandado resistir la resolución, alegando que el actor tampoco cumplió

✔ Respuesta Jurídica: Sí puede resistir la resolución, deduciendo la excepción de contrato no cumplido (exceptio non adimpleti contractus), pues ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumple o no se allana a cumplirlo en la forma debida.

■ **Base Legal:** Art. 1568 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *En la dogmática obligacional la reciprocidad causal exige que la parte actora demuestre haber satisfecho cabalmente sus obligaciones correlativas o su allanamiento formal para estar legitimada a pedir la resolución o rescisión indemnizatoria.*

Pregunta 16 (Ref. #98): Límite máximo para establecer las pensiones de arrendamiento

✔ Respuesta Jurídica: No podrá exceder de la doceava parte del diez por ciento (10%) del avalúo comercial catastral municipal del inmueble y de los impuestos municipales que gravaren la propiedad urbana.

■ **Base Legal:** Art. 17 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Fórmula matemática de orden público indisponible: Pensio■n Ma■xima Mensual=Avalu■o Catastral Comercial×10%+Impuestos Municipales12\text{Pensión Máxima Mensual} = \frac{\text{Avalúo Catastral Comercial} \times 10\% + \text{Impuestos Municipales}}{12}Pensio■n Ma■xima Mensual=12Avalu■o Catastral Comercial×10%+Impuestos Municipales■. Todo exceso convencional pactado adolece de nulidad absoluta y habilita repetición. PDF+ 1*

Pregunta 17 (Ref. #99): Cuál es la sanción que se le impone al arrendador en caso de comprobarse el cobro de pensiones excesivas

✔ Respuesta Jurídica: Se le impone una multa equivalente al valor del canon de arrendamiento mensual cobrado, debiendo además devolver al inquilino la totalidad de lo cobrado en exceso liquidado con el interés legal vigente.

■ **Base Legal:** Art. 19 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La sanción opera en procedimiento sumario sustanciado por cuerda separada y persigue la doble finalidad de castigar la infracción administrativa locativa y restaurar patrimonialmente al inquilino vulnerado.*

Pregunta 18 (Ref. #100): En qué vía y ante qué jueces se tramitan las acciones sobre inquilinato

✔ Respuesta Jurídica: Se tramitan en procedimiento sumario ante las juezas y jueces de inquilinato y relaciones vecinales (o jueces de lo civil en cantones donde no existan judicaturas especializadas). PDF+ 3

■ **Base Legal:** Arts. 42 y 44 de la Ley de Inquilinato, Art. 243 del COFJ y Art. 332 numeral 1 del COGEP. PDF+ 3

■ ***Análisis Dogmático:*** *Radicación competencial material exclusiva que asegura la tutela de los derechos tutelados bajo las reglas especiales del juicio sumario oral de doble fase.*

Pregunta 19 (Ref. #101): Qué regula la Ley de Inquilinato

✔ Respuesta Jurídica: Regla las relaciones derivadas de los contratos de arrendamiento y de subarrendamiento de locales comprendidos en los perímetros urbanos.

■ **Base Legal:** Art. 1 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Ámbito material delimitado por la naturaleza del vínculo contractual y el ámbito espacial fijado por las ordenanzas municipales cantonales.*

Pregunta 20 (Ref. #102): Cuáles son las leyes supletorias de la Ley de Inquilinato

✔ **Respuesta Jurídica: Las disposiciones del Código Civil y del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), en lo que fueren pertinentes.**

■ **Base Legal:** Art. 2 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Integra la cláusula general de supletoriedad del derecho común sustantivo civil y del ordenamiento adjetivo general unificado.*

Pregunta 21 (Ref. #103): Qué autoridad debe de inspeccionar los predios inscritos como renteros

✔ **Respuesta Jurídica: La Oficina de Registro de Arrendamientos (o Jefatura de Catastros Municipales). PDF+ 2**

■ **Base Legal:** Art. 13 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Control administrativo in situ preventivo facultado en cualquier momento para constatar la fidelidad y veracidad de los datos aportados por los arrendadores en sus fichas registrales.*

Pregunta 22 (Ref. #104): Quiénes están exonerados de inscribir los bienes inmuebles destinados para arriendo de vivienda, taller, vivienda y comercio

✔ **Respuesta Jurídica: Las instituciones de derecho público y de derecho privado con finalidad pública.**

■ **Base Legal:** Art. 15 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Exención registral que no las libera de la prohibición estricta de cobrar cánones de arrendamiento que excedan los techos legales preestablecidos (Art. 16 Ley de Inquilinato).*

Pregunta 23 (Ref. #105): El arrendador demandó por falta de pago de 2 pensiones locativas y el arrendatario pagó antes de ser citado con la demanda, ¿procede la terminación del contrato?

✔ **Respuesta Jurídica: No procede la terminación del contrato, puesto que para que se configure la causal resolutoria es condición sine qua non que la falta de pago se hubiere mantenido hasta la fecha de la citación con la demanda. PDF+ 1**

■ **Base Legal:** Art. 30 letra a) de la Ley de Inquilinato y Resolución Obligatoria de la Corte Suprema de Justicia (R.O. 458, 14-VI-1990). PDF+ 1

■ ***Análisis Dogmático:*** *La citación formal traba la litis y constituye al deudor en mora judicial (Art. 64 COGEP); por ende, el pago extintivo anterior a la citación purga la causal de desahucio litigioso y deja sin fundamento fáctico a la pretensión terminativa. PDF+ 3*

Pregunta 24 (Ref. #106): Puede el inquilino condenado por falta de pago, impugnar la decisión del juez sin ningún requisito previo

✔ **Respuesta Jurídica: No puede apelar sin consignar previamente el valor total de las pensiones de arrendamiento adeudadas a la fecha de la sentencia de primera instancia, salvo que el canon mensual no supere el 20% del salario básico unificado.**

■ **Base Legal:** Art. 42, inciso segundo, de la Ley de Inquilinato y Sentencia Interpretativa vinculante No. 007-15-SCN-CC de la Corte Constitucional.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El presupuesto procesal de consignación previa del valor liquidado en primera instancia garantiza la seriedad recursiva y evita dilaciones injustificadas en la restitución del inmueble, sancionándose la omisión de consignación en 15 días con la declaratoria de deserción del recurso.*

Pregunta 25 (Ref. #107): Qué documentos debe acompañar el arrendador a su demanda

✔ **Respuesta Jurídica: El certificado de fijación de canon de arrendamiento o de inscripción emitido por la Oficina de Registro de Arrendamientos/Catastros, y el contrato de arrendamiento registrado o la respectiva declaración juramentada realizada ante Notario.**

■ **Base Legal:** Art. 47 de la Ley de Inquilinato y Art. 143 del COGEP. PDF+ 2

■ ***Análisis Dogmático:*** *Son documentos habilitantes y requisitos de procedibilidad inexcusables cuya omisión acarrea el rechazo liminar o la inadmisión de la demanda en control inicial (Arts. 146 y 147 COGEP). PDF+ 2*

Pregunta 26 (Ref. #108): Es permitido pactar el incremento automático de las pensiones locativas en el Ecuador

✔ Respuesta Jurídica: Está legalmente prohibido y la estipulación se tiene por no escrita tratándose de inmuebles destinados a vivienda durante la vigencia mínima de dos años, siempre que el canon mensual no exceda de dos salarios mínimos vitales.

■ **Base Legal:** Art. 18 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Norma protectora de naturaleza tutelar irrenunciable para garantizar la estabilidad económica habitacional básica de los arrendatarios de escasos recursos. PDF+ 1*

Pregunta 27 (Ref. #109): Qué forma debe tener un contrato de arrendamiento cuyo canon supera un salario básico unificado

✔ Respuesta Jurídica: Debe celebrarse obligatoriamente por escrito y el arrendador tiene el deber de registrarlo dentro de los treinta (30) días siguientes ante un notario o notaría.

■ **Base Legal:** Art. 29 de la Ley de Inquilinato y Art. 18 numeral 36 de la Ley Notarial. PDF+ 1

■ ***Análisis Dogmático:*** *Es una solemnidad legal sujeta a archivo y control cronológico notarial que dota de fecha cierta y oponibilidad a la relación arrendaticia. PDF+ 1*

Pregunta 28 (Ref. #110): Si el contrato de arrendamiento fue celebrado para un año, ¿puede el arrendador solicitar la desocupación al vencer ese año?

✔ Respuesta Jurídica: No, puesto que el arrendatario tiene por mandato legal expreso derecho a una duración mínima de dos (2) años, independientemente del plazo inferior consignado en el texto contractual.

■ **Base Legal:** Art. 28 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El plazo legal de dos años se impone imperativamente sobre el plazo convencional menor en resguardo de la estabilidad de la vivienda o local urbano, rigiendo salvo las excepciones de hoteles, transitorios o espectáculos temporales.*

Pregunta 29 (Ref. #111): Con cuánta anticipación debe el arrendador desahuciar al arrendatario

✔ Respuesta Jurídica: Con noventa (90) días de anticipación, por lo menos, a la fecha de expiración del contrato.

■ **Base Legal:** Art. 33 de la Ley de Inquilinato y Art. 18 numeral 35 de la Ley Notarial. PDF+ 1

■ ***Análisis Dogmático:*** *El desahucio notarial opera como notificación legal solemne de la voluntad extintiva; su inobservancia dentro del término previsto provoca la tácita reconducción o prórroga forzosa del contrato. PDF+ 1*

Pregunta 30 (Ref. #112): Qué efecto tiene la venta del inmueble arrendado frente al contrato

✔ Respuesta Jurídica: Como regla general, termina el contrato de arrendamiento, concediendo al arrendatario un plazo de tres (3) meses para desocupar, a menos que el arriendo conste por escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad o que el nuevo dueño no desahucie al inquilino dentro del mes siguiente a la inscripción.

■ **Base Legal:** Art. 31 de la Ley de Inquilinato y Art. 1903 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Opera la inoponibilidad relativa del título personal de arriendo frente al adquirente del derecho real, salvaguardando únicamente los contratos solemnizados y dotados de fe pública registral.*

Pregunta 31 (Ref. #113): Cuál es el canon arrendaticio máximo legal

✔ Respuesta Jurídica: El límite legal máximo es la doceava parte del 10% del avalúo comercial catastral municipal del inmueble, sumado a los impuestos municipales correspondientes.

■ **Base Legal:** Art. 17 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Constituye el tope de orden público inderogable por convenio de las partes, cuyo quebrantamiento acarrea multas y restitución judicial obligatoria del exceso pagado. PDF+ 1*

Pregunta 32 (Ref. #114): Puede lanzarse al inquilino si el arrendador le debe una indemnización declarada judicialmente

✔ Respuesta Jurídica: No, en ningún caso podrá ser desalojado sin que previamente se le pague la suma que el arrendador le adeudare por indemnización o devolución de lo indebido.

■ **Base Legal:** Art. 52 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Consagración positiva de un derecho real de retención sui géneris y excepción dilatoria procesal conminatoria hasta la satisfacción líquida del crédito derivado del litigio inquilinario.*

Pregunta 33 (Ref. #115): Qué derecho tiene el inquilino que ha arrendado una vivienda por más de quince años, si el dueño decide venderla

✔ Respuesta Jurídica: Tiene la primera opción de compra (derecho de tanteo legal) en igualdad de condiciones de otros oferentes, siempre que se trate de vivienda, vivienda-taller o negocio-vivienda ocupada ininterrumpidamente.

■ **Base Legal:** Art. 37 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Es un derecho de preferencia legal condicionado exclusivamente a la decisión voluntaria del propietario de transferir el bien raíz.*

Pregunta 34 (Ref. #116): Cuál es el plazo que tiene el arrendador para comunicar al arrendatario su resolución de terminar el contrato

✔ Respuesta Jurídica: Debe comunicarlo con noventa (90) días de anticipación, por lo menos, a la fecha de expiración del plazo convencional o legal.

■ **Base Legal:** Art. 33 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Si no media esta notificación dentro del plazo legal, opera ope legis la reconducción obligatoria por un año más.*

Pregunta 35 (Ref. #117): Cuál es el procedimiento para tramitar las acciones de inquilinato

✔ Respuesta Jurídica: Se tramitan en procedimiento sumario. PDF+ 1

■ **Base Legal:** Art. 42 de la Ley de Inquilinato y Art. 332 numeral 1 del COGEP. PDF+ 1

■ ***Análisis Dogmático:*** *La tramitación oral comprende una sola audiencia dividida en dos fases: saneamiento, puntos en debate y conciliación, seguida de prueba y alegatos (Art. 333 COGEP).*

Pregunta 36 (Ref. #118): Cuáles son los documentos que deben acompañarse obligatoriamente a la demanda de inquilinato

✔ Respuesta Jurídica: El certificado de fijación de canon otorgado por la Oficina de Registro de Arrendamientos/Catastros y el contrato de arrendamiento registrado o la declaración juramentada notarial sustitutiva.

■ **Base Legal:** Art. 47 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Son presupuestos procesales de admisibilidad de estricto cumplimiento legal bajo apercibimiento de mandar a completar o rechazar el libelo inicial. PDF+ 1*

Pregunta 37 (Ref. #119): En qué plazo prescriben las acciones y derechos del arrendatario contra el arrendador y titular del inmueble para el reintegro de lo indebidamente pagado por pensiones de arrendamiento

✔ Respuesta Jurídica: Prescriben en el término de dos (2) años para la devolución de lo cobrado en exceso, y seis (6) meses para las demás sanciones ordinarias de la ley. PDF+ 2

■ **Base Legal:** Art. 19, inciso final, y Art. 50 de la Ley de Inquilinato. PDF+ 2

■ ***Análisis Dogmático:*** *La prescripción especial del Art. 19 rige con preferencia para toda acción restitutoria del sobreprecio locativo que contravenga la fijación catastral legal.*

Pregunta 38 (Ref. #120): Cómo se regula la cuantía en los juicios de inquilinato

✔ Respuesta Jurídica: Por el importe de la pensión de un (1) año o por lo que valga en el tiempo estipulado si este es menor.

■ **Base Legal:** Art. 144 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Prevalece el COGEP por sobre la regla histórica semestral del Art. 59 de la Ley de Inquilinato, en aplicación del principio de especialidad y jerarquía de norma orgánica procesal posterior. PDF+ 1*

Pregunta 39 (Ref. #121): Cuál es el procedimiento de las controversias derivadas de la relación de vecindad exclusivamente en inmuebles sometidos al régimen de la propiedad horizontal

✔ Respuesta Jurídica: Se tramitan en procedimiento sumario ante las juezas y jueces de inquilinato y relaciones vecinales. PDF+ 2

■ **Base Legal:** Art. 46 de la Ley de Inquilinato, Art. 243 del COFJ y Art. 332 numeral 2 del COGEP. PDF+ 2

■ ***Análisis Dogmático:*** *Asigna competencia especializada a los jueces de inquilinato para resolver conflictos de convivencia entre copropietarios en propiedad horizontal de forma sumaria. PDF+ 2*

Pregunta 40 (Ref. #122): Cuánto es, en general, la duración mínima para un contrato de arrendamiento

✔ **Respuesta Jurídica: La duración mínima obligatoria es de dos (2) años.**
■ **Base Legal:** Art. 28 de la Ley de Inquilinato.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Beneficio sustancial irrenunciable a favor del inquilino, limitando la facultad dispositiva del arrendador durante dicho lapso inicial de protección social. PDF+ 1*

Pregunta 41 (Ref. #123): Cómo deben celebrarse los contratos cuyo canon de arrendamiento exceda de un salario básico unificado del trabajador en general mensual

✔ **Respuesta Jurídica: Deben celebrarse por escrito y registrarse dentro de los treinta (30) días siguientes a su celebración ante un notario o notaría.**
■ **Base Legal:** Art. 29 de la Ley de Inquilinato.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Exigencia legal solemne incorporada para asegurar el control tributario, certeza de fecha y autenticidad del acuerdo contractual locativo.*

Pregunta 42 (Ref. #124): Cuál de los siguientes requisitos es una causal para que el arrendador pueda dar por terminado el arrendamiento antes de vencido el plazo legal o convencional

✔ **Respuesta Jurídica: Constituyen causales: a) La falta de pago de dos pensiones locativas mensuales mantenida hasta la citación; b) Peligro de destrucción o ruina del edificio; c) Algazaras o reyertas; d) Destino a objeto ilícito o distinto al convenido; e) Daños graves en el edificio o instalaciones; f) Subarriendo o cesión no autorizada; g) Obras no autorizadas; h) Demolición para nueva edificación; e, i) Decisión justificada de ocupar el inmueble por no tener otro donde habitar. PDF+ 1**
■ **Base Legal:** Art. 30 de la Ley de Inquilinato. PDF+ 1
■ ***Análisis Dogmático:*** *La enumeración del artículo 30 es taxativa; el arrendador no puede invocar motivos extralegales para demandar el desalojo anticipado.*

Pregunta 43 (Ref. #125): Cuál es el plazo que el arrendador debe dar al inquilino cuando se ha realizado la transferencia de dominio del bien inmueble arrendado

✔ **Respuesta Jurídica: Debe conceder un plazo de tres (3) meses para la desocupación.**
■ **Base Legal:** Art. 31 de la Ley de Inquilinato.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Plazo prudencial de orden legal que evita el desamparo intempestivo del ocupante frente a los actos de disposición del anterior propietario.*

Pregunta 44 (Ref. #126): En los contratos escritos sin fijación de plazo y en los verbales, en qué tiempo el arrendatario podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento

✔ **Respuesta Jurídica: Podrá darlo por terminado en cualquier tiempo, previo aviso al arrendador con anticipación de un (1) mes, por lo menos.**
■ **Base Legal:** Art. 35 de la Ley de Inquilinato.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Derecho potestativo unilateral concedido al arrendatario en contratos de tracto sucesivo indefinidos, condicionado al pago de la pensión mensual corriente y la exhibición del predio a futuros interesados.*

Pregunta 45 (Ref. #127): Cuál es el objeto principal de la Ley de Inquilinato

✔ **Respuesta Jurídica: Reglar las relaciones jurídicas derivadas de los contratos de arrendamiento y subarrendamiento de locales comprendidos en los perímetros urbanos.**
■ **Base Legal:** Art. 1 de la Ley de Inquilinato.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Proteger la armonía social y económica entre arrendadores y arrendatarios en el ámbito espacial urbano determinado por las municipalidades.*

Pregunta 46 (Ref. #128): En lo no previsto por la Ley de Inquilinato, qué normativa se aplica supletoriamente

✔ **Respuesta Jurídica: Las disposiciones del Código Civil y del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).**
■ **Base Legal:** Art. 2 de la Ley de Inquilinato.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Sistema de remisión escalonada donde el Código Civil rige la dogmática sustantiva de los contratos y el COGEP la ritualidad adjetiva procesal.*

Pregunta 47 (Ref. #129): Qué derecho tiene el arrendatario cuando el local se encuentra en mal estado por causas que no le son imputables

✔ Respuesta Jurídica: Tiene derecho a solicitar la rebaja de las pensiones de arrendamiento, o en su caso, la terminación del contrato con indemnización de perjuicios.
■ **Base Legal:** Art. 23 de la Ley de Inquilinato y Art. 1868 del Código Civil.
■ ***Análisis Dogmático:*** *La perturbación objetiva en el goce legítimo altera la conmutatividad contractual autorizando el reajuste del precio locativo o el distracto indemnizatorio.*

Pregunta 48 (Ref. #130): Qué principio establece el Art. 22 de la Ley de Inquilinato respecto de los derechos del inquilino

✔ Respuesta Jurídica: Establece que los derechos de los inquilinos son irrenunciables.
■ **Base Legal:** Art. 22 de la Ley de Inquilinato.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Fundamento tuitivo que priva de eficacia y declara absolutamente nula cualquier cláusula contractual donde el arrendatario decline derechos y garantías legales reconocidos en su favor.*

Pregunta 49 (Ref. #131): Qué entidad fija el precio máximo de arrendamiento de cada local conforme al régimen de la Ley de Inquilinato

✔ Respuesta Jurídica: La Oficina de Registro de Arrendamientos o las Jefaturas de Catastros Municipales de cada cantón. PDF+ 1
■ **Base Legal:** Arts. 10 y 19 de la Ley de Inquilinato. PDF+ 1
■ ***Análisis Dogmático:*** *Autoridad técnico-administrativa que expide el certificado oficial habilitante que fija la tarifa techo imperativa del arriendo. PDF+ 1*

Pregunta 50 (Ref. #132): Cuál es, como regla general, la duración mínima a la que tiene derecho el arrendatario en un contrato de arrendamiento

✔ Respuesta Jurídica: Es de dos (2) años.
■ **Base Legal:** Art. 28 de la Ley de Inquilinato.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Término mínimo legal inderogable en contratos escritos o verbales de locales urbanos.*

Pregunta 51 (Ref. #133): Cuando el canon de arrendamiento supera el valor del salario básico unificado mensual, qué exige el Art. 29 de la Ley de Inquilinato

✔ Respuesta Jurídica: Exige que se celebre por escrito y que el arrendador lo registre dentro de los treinta (30) días siguientes ante un notario o notaría pública.
■ **Base Legal:** Art. 29 de la Ley de Inquilinato.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Solemnidad ad probationem y ad solemnitatem requerida para dotar de eficacia procesal y fe pública al instrumento ante eventuales demandas judiciales. PDF+ 1*

Pregunta 52 (Ref. #134): Qué ocurre, como regla general, cuando se transfiere el dominio del inmueble arrendado

✔ Respuesta Jurídica: Se da por terminado el contrato de arrendamiento, confiriendo la ley tres meses de gracia al arrendatario para la entrega material del bien.
■ **Base Legal:** Art. 31 de la Ley de Inquilinato.
■ ***Análisis Dogmático:*** *La transmisión del dominio extingue las relaciones personales arrendaticias no inscritas en el Registro de la Propiedad respectivo.*

Pregunta 53 (Ref. #135): Qué juez conoce de las demandas y reclamaciones derivadas de relaciones de arrendamiento, subarrendamiento y determinadas controversias vecinales

✔ Respuesta Jurídica: La jueza o juez de inquilinato y relaciones vecinales del cantón correspondiente. PDF+ 2
■ **Base Legal:** Art. 42 de la Ley de Inquilinato y Art. 243 del Código Orgánico de la Función Judicial. PDF+ 1
■ ***Análisis Dogmático:*** *Competencia material de primer nivel asignada para resolver en vía sumaria todas las controversias de naturaleza locativa y vecinal urbana. PDF+ 2*

Pregunta 54 (Ref. #136): Qué controversias de relación de vecindad corresponden específicamente a la jurisdicción de inquilinato y relaciones vecinales

✔ Respuesta Jurídica: Las controversias derivadas de la relación de vecindad exclusivamente en inmuebles sometidos al régimen de la propiedad horizontal. PDF+ 2

■ **Base Legal:** Art. 51 de la Ley de Inquilinato y Art. 243 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). PDF+ 1

■ ***Análisis Dogmático:*** *El legislador limitó la competencia vecinal de estos juzgados a los conflictos entre condóminos y copropietarios regulados por el régimen de propiedad horizontal, excluyendo controversias de predios comunes sin dicho régimen. PDF+ 1*

Pregunta 55 (Ref. #137): En qué procedimiento se tramitan las controversias de relación de vecindad exclusivamente en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal

✔ Respuesta Jurídica: En procedimiento sumario. PDF+ 1

■ **Base Legal:** Art. 46 de la Ley de Inquilinato y Art. 332 numeral 2 del COGEP. PDF+ 1

■ ***Análisis Dogmático:*** *Procedimiento expedito por audiencias orales que garantiza la resolución ágil de desacuerdos sobre expensas, uso indebido de áreas comunes y perturbaciones a la convivencia condominial. PDF+ 1*

Pregunta 56 (Ref. #138): El arrendador podrá solicitar a la Oficina de Registro de Arrendamientos el aumento de la pensión mensual

✔ Respuesta Jurídica: 1. Cuando hubiere realizado obras que mejoren el local arrendado (que no sean de simple mantenimiento o indispensables del Art. 3); o, 2. Cuando hayan transcurrido por lo menos dos (2) años de haberse efectuado la última fijación.

■ **Base Legal:** Art. 21 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Mecanismo administrativo reglado que balancea la plusvalía de las mejoras efectuadas y la amortización frente a la estabilidad del arrendatario durante el plazo bienal mínimo. PDF+ 1*

Pregunta 57 (Ref. #139): Los derechos de los inquilinos

✔ Respuesta Jurídica: Son irrenunciables.

■ **Base Legal:** Art. 22 de la Ley de Inquilinato y Art. 11 del Código Civil. PDF+ 1

■ ***Análisis Dogmático:*** *Postulado sustantivo que proscribe cualquier pacto que implique abdicación anticipada de plazos mínimos, límites de canon o indemnizaciones de ley. PDF+ 1*

Pregunta 58 (Ref. #140): El arrendatario puede solicitar la rebaja de las pensiones de arrendamiento cuando

✔ Respuesta Jurídica: Cuando el local se halle en mal estado, por el uso natural o por causas de las cuales el arrendatario no sea responsable.

■ **Base Legal:** Art. 23 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Pretensión de equilibrio sinallagmático deducible ante la autoridad administrativa de arrendamientos frente a la disminución del goce de la cosa locada.*

Pregunta 59 (Ref. #141): Según la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento cuál de las respuestas corresponde

✔ Respuesta Jurídica: Es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, principal y de tracto sucesivo, en el que las dos partes se obligan recíprocamente: la una a conceder el goce de una cosa y la otra a pagar por este goce un precio determinado.

■ **Base Legal:** Art. 1856 del Código Civil y Art. 222 del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La ejecución continuada o periódica del arriendo implica que sus obligaciones y prestaciones nacen y se extinguen sucesivamente a lo largo del tiempo, no operando retroactividad en caso de terminación o resolución.*

Pregunta 60 (Ref. #142): Cuál es una obligación esencial del arrendador respecto del inmueble

✔ **Respuesta Jurídica: Entregar al arrendatario la cosa arrendada, mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada efectuando las reparaciones necesarias, y librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa.**

■ **Base Legal:** Art. 1865 del Código Civil y Art. 4 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Deber prestacional permanente que conforma la causa jurídica del pago del canon locativo por parte del arrendatario.*

Pregunta 61 (Ref. #143): Qué derechos tiene el arrendatario cuando las reparaciones urgentes lo privan parcialmente del goce del inmueble

✔ **Respuesta Jurídica: Tiene derecho a que se le rebaje proporcionalmente el precio o renta; y si las reparaciones recaen sobre una parte tan substancial que el resto no sea suficiente para el fin del arrendamiento, podrá dar por terminado el contrato de arrendamiento con indemnización de perjuicios si procedieron de causa que el arrendador conoció o debió conocer.**

■ **Base Legal:** Art. 1868 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La privación grave del uso pactado habilita la resciliación forzada de la convención ante la imposibilidad material de cumplimiento por el arrendador.*

Pregunta 62 (Ref. #144): Qué puede exigir el arrendatario si un tercero acredita un derecho anterior al contrato que perturba el goce del inmueble

✔ **Respuesta Jurídica: Podrá exigir al arrendador el saneamiento de la evicción, consistiendo en la defensa judicial en el proceso, la disminución proporcionada de la pensión o la terminación del contrato con indemnización de daños y perjuicios si el arrendador conoció o debió conocer la causa anterior.**

■ **Base Legal:** Arts. 1869 y 1870 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La garantía por turbaciones de derecho emanadas de terceros anteriores a la celebración del contrato es de cargo inexcusable del arrendador.*

Pregunta 63 (Ref. #145): Puede el arrendador realizar obras que perturben el goce del inmueble sin el consentimiento del arrendatario

✔ **Respuesta Jurídica: No puede, el arrendador está expresamente prohibido de mudar la forma de la cosa arrendada o hacer en ella obras o trabajos que perturben o embaracen el goce del arrendatario, sin el consentimiento expreso de este, salvo que se trate de reparaciones indispensables y urgentes.**

■ **Base Legal:** Art. 1867 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Salvaguarda la pacífica tenencia material conferida; cualquier alteración inconsulta constituye causal de indemnización de daños y perjuicios a favor del inquilino.*

Pregunta 64 (Ref. #146): Qué efecto produce que el arrendatario deje de utilizar voluntariamente el inmueble antes del vencimiento del contrato

✔ **Respuesta Jurídica: No se extingue la obligación de pagar el canon; el arrendatario estará obligado a continuar pagando el precio o renta hasta la terminación natural del plazo pactado, a menos que el arrendador lo acepte o lo arriende a otra persona.**

■ **Base Legal:** Art. 1883 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La desocupación fáctica unilateral o abandono no disuelve de pleno derecho el vínculo contractual perfeccionado legalmente (pacta sunt servanda).*

Pregunta 65 (Ref. #147): Qué formalidades contempla el artículo 29 de la Ley de Inquilinato para los contratos cuyo canon excede de un salario básico unificado mensual

✔ **Respuesta Jurídica: Requiere que se celebren por escrito y que sean registrados dentro de los treinta (30) días siguientes a su celebración ante un notario o notaría pública.**

■ **Base Legal:** Art. 29 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Formalidad imperativa de inscripción para dotar al contrato de fecha cierta y oponibilidad fáctica ante terceros y órganos judiciales.*

Pregunta 66 (Ref. #148): Qué efecto puede producir el subarriendo realizado sin autorización escrita exigida por la ley

✔ Respuesta Jurídica: Faculta al arrendador a demandar la terminación inmediata del contrato de arrendamiento y la desocupación y desalojo tanto del inquilino como de los subarrendatarios. PDF+ 1

■ **Base Legal:** Art. 30 letra f) y Art. 39 de la Ley de Inquilinato. PDF+ 1

■ ***Análisis Dogmático:*** *La prohibición de subarriendo o cesión inconsulta es legal y absoluta; su quebrantamiento es causal típica de resolución de pleno derecho imputable al arrendatario. PDF+ 1*

Pregunta 67 (Ref. #149): Se arrienda un local comercial urbano. El arrendador sostiene que la Ley de Inquilinato no se aplica por no ser vivienda. ¿Es correcto?

✔ Respuesta Jurídica: No es correcto; la Ley de Inquilinato regula el arrendamiento de toda clase de locales comprendidos en el perímetro urbano, incluidos los comerciales y mercantiles, sin distinción de uso habitacional. PDF+ 1

■ **Base Legal:** Art. 1 y Art. 51 de la Ley de Inquilinato y Art. 243 del COFJ. PDF+ 2

■ ***Análisis Dogmático:*** *La Ley de Inquilinato somete a su competencia y procedimiento al arrendamiento urbano general; asimismo, el Código de Comercio regula la faz sustantiva negocial del arriendo mercantil (Arts. 408 y 409 C.Com), manteniéndose la competencia sumaria judicial del juez de inquilinato. PDF+ 2*

Pregunta 68 (Ref. #150): Un departamento arrendado carece de condiciones higiénicas y servicios indispensables. El arrendador afirma que la firma del contrato impide reclamar. ¿Tiene razón?

✔ Respuesta Jurídica: No tiene razón, porque las condiciones de habitabilidad, agua potable, alcantarillado, servicios higiénicos y luz son obligaciones legales indisponibles de orden público, y conforme a la ley los derechos de los inquilinos son irrenunciables. PDF+ 2

■ **Base Legal:** Arts. 3, 4 y 22 de la Ley de Inquilinato. PDF+ 2

■ ***Análisis Dogmático:*** *Toda cláusula de exoneración o renuncia por la cual el arrendatario asuma el predio en condiciones ruinosas o antihigiénicas sin derecho a reclamo adolece de objeto ilícito y nulidad absoluta (Art. 1478 CC).*

Pregunta 69 (Ref. #151): El canon de un inmueble urbano supera el límite legal calculado según el avalúo municipal. El arrendador invoca el acuerdo firmado. ¿Qué debe examinarse?

✔ Respuesta Jurídica: Debe examinarse el certificado catastral oficial y disponerse que el canon se rebaje inmediatamente al techo máximo legal, ordenando además la sanción de multa y la devolución de todos los valores cobrados en exceso con intereses legales. PDF+ 1

■ **Base Legal:** Arts. 17 y 19 de la Ley de Inquilinato. PDF+ 1

■ ***Análisis Dogmático:*** *El consentimiento privado no puede derogar una ley prohibitiva de orden público. La fijación catastral municipal prevalece de forma absoluta sobre cualquier monto pactado voluntariamente. PDF+ 1*

Pregunta 70 (Ref. #152): El propietario de un inmueble urbano no cumple con la inscripción del predio en la Oficina de Arrendamientos. El arrendatario sostiene que por esta omisión el contrato carece de todo efecto y no está obligado a pagar la pensión. ¿Qué efecto jurídico produce la falta de inscripción?

✔ Respuesta Jurídica: La falta de inscripción no invalida el contrato ni extingue la obligación de pagar el canon devengado por el uso real del inmueble; su efecto jurídico es imponer al arrendador una multa equivalente a seis meses de pensiones (50% inquilino y 50% Estado) e impedirle interponer demanda judicial mientras no subsane el registro o formalice la declaración juramentada notarial. PDF+ 1

■ **Base Legal:** Arts. 14 y 47 de la Ley de Inquilinato. PDF+ 1

■ ***Análisis Dogmático:*** *Jurisprudencia uniforme de la Corte Nacional ha fijado que la falta de inscripción acarrea una inhabilidad procesal transitoria para el arrendador y una sanción pecuniaria, pero jamás engendra enriquecimiento sin causa o liberación gratuita del arriendo disfrutado a favor del inquilino. PDF+ 1*

Pregunta 71 (Ref. #153): Un inmueble urbano se arrienda por seis meses. ¿Puede el contrato desconocer la duración mínima legal?

✔ Respuesta Jurídica: No puede, el contrato no puede desconocer la duración mínima legal de dos (2) años, por lo que el arrendatario tendrá pleno derecho a permanecer en el bien durante todo el bienio forzoso.

■ **Base Legal:** Art. 28 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Salvo las excepciones taxativas de hoteles, casas de pensión o locales transitorios para espectáculos, la prórroga y duración bienal es una garantía de orden público a favor del arrendatario.*

Pregunta 72 (Ref. #154): Ante varios meses de mora, el arrendador cambia las cerraduras y retira las pertenencias del inquilino sin acudir a la justicia. ¿Es válido?

✔ Respuesta Jurídica: Es absolutamente inválido e ilícito; constituye una vía de hecho y un despojo violento judicialmente punible, haciendo incurrir al arrendador en multas de inquilinato, pago de daños y perjuicios y eventual responsabilidad penal.

■ **Base Legal:** Art. 6 de la Ley de Inquilinato, Art. 971 del Código Civil y Art. 75 de la Constitución de la República.

■ ***Análisis Dogmático:*** *En un Estado constitucional de derechos y justicia rige la proscripción de la autotutela privada. Toda desocupación y restitución posesoria debe ordenarse y ejecutarse inexcusablemente por la autoridad judicial competente mediante el debido proceso sumario. PDF+ 1*

Pregunta 73 (Ref. #155): El arrendador comunica la terminación al vencimiento del contrato con menos anticipación de la exigida legalmente. ¿Qué efecto tiene?

✔ Respuesta Jurídica: El contrato se entenderá legalmente renovado en todas sus partes, por el período de un (1) año y por una sola vez.

■ **Base Legal:** Art. 33 de la Ley de Inquilinato.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La sanción a la falta de preaviso formal con los noventa días de anticipación es la renovación tácita forzosa de la relación arrendaticia.*

Pregunta 74 (Ref. #156): Una avería estructural impide usar parte del inmueble arrendado. El arrendador sostiene que toda reparación corresponde al inquilino. ¿Es correcto?

✔ Respuesta Jurídica: No es correcto; las reparaciones estructurales, necesarias y mayores corresponden obligatoriamente al arrendador, correspondiendo al inquilino únicamente las reparaciones locativas menores o las averías causadas por su propia culpa.

■ **Base Legal:** Arts. 4 y 7 de la Ley de Inquilinato y Arts. 1865 y 1876 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La conservación estructural del predio y su aptitud para prestar el servicio convenido es un deber contractual primario del dueño del inmueble. PDF+ 1*

Pregunta 75 (Ref. #157): El arrendatario subarrienda parte del inmueble sin autorización y recibe un pago mensual. ¿Qué consecuencia puede invocar el arrendador?

✔ Respuesta Jurídica: Puede invocar la causal legal para dar por terminado el arrendamiento de forma inmediata y exigir judicialmente la desocupación y entrega del inmueble, desalojando también a los subarrendatarios. PDF+ 1

■ **Base Legal:** Art. 30 letra f) y Art. 39 de la Ley de Inquilinato. PDF+ 1

■ ***Análisis Dogmático:*** *El subarriendo no consentido rompe la confianza negocial y configura incumplimiento sustancial grave de la ley de inquilinato. PDF+ 1*

Pregunta 76 (Ref. #158): Un copropietario ocupa con objetos un pasillo común e impide parcialmente el tránsito. ¿Puede hacerlo por estar frente a su departamento?

✔ Respuesta Jurídica: No puede hacerlo, porque los pasillos y corredores son bienes y áreas comunes indivisibles destinados al uso general y libre tránsito de todos los copropietarios, sin que quepa apropiación o perturbación exclusiva singular.

■ **Base Legal:** Arts. 46 y 51 de la Ley de Inquilinato, Ley de Propiedad Horizontal y Art. 243 del COFJ. PDF+ 2

■ ***Análisis Dogmático:*** *La titularidad privada sobre el departamento no confiere derechos de señorío sobre las áreas comunales, siendo procedente la acción sumaria de cese de perturbación ante el Juez de Inquilinato y Relaciones Vecinales. PDF+ 2*

Pregunta 77 (Ref. #159): Una actividad dentro de un inmueble genera ruidos nocturnos intensos y reiterados que afectan a los vecinos. ¿El derecho de propiedad justifica esa conducta?

✔ Respuesta Jurídica: No lo justifica, pues el derecho de propiedad está limitado por la función social, el respeto al derecho ajeno y las normas de vecindad y orden público; tal conducta constituye una intromisión ilegítima, algazara y abuso del derecho que da lugar a sanciones y a la terminación del arrendamiento si fuere inquilino. PDF+ 2

■ **Base Legal:** Art. 30 letra c) y Art. 56 de la Ley de Inquilinato, Art. 599 del Código Civil, Art. 66 numeral 22 de la Constitución y Art. 243 del COFJ. PDF+ 3

■ ***Análisis Dogmático:*** *Las inmisiones inmateriales intolerables (como ruido excesivo, vibraciones y humos) rebasan el régimen ordinario de tolerancia de vecindad, vulnerando el derecho a un ambiente sano y al reposo doméstico protegido por el sistema jurídico. PDF+ 1*

MATERIA: LABORAL

Pregunta 1 (Ref. #160): Definición del contrato individual de trabajo y sus elementos constitutivos

✔ Respuesta Jurídica: Es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. Sus elementos esenciales constitutivos son: 1. Prestación de servicios lícitos y personales; 2. Subordinación jurídica o dependencia; y, 3. Remuneración.

■ **Base Legal:** Art. 8 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La subordinación jurídica constituye el elemento distintivo frente a las figuras de locación de servicios civiles o mercantiles. La jurisprudencia laboral de la Corte Nacional de Justicia ha determinado que donde concurran ajenidad en los frutos, dependencia continua y pago periódico, se configura la relación laboral tutelada por el principio de primacía de la realidad, con independencia del nomen iuris contractual.*

Pregunta 2 (Ref. #161): Definición de trabajador

✔ Respuesta Jurídica: Es la persona natural que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra en virtud de un contrato individual de trabajo.

■ **Base Legal:** Art. 9 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Por definición legal y dogmática, el trabajador solo puede ser una persona natural, puesto que la fuerza de trabajo, física o intelectual, emana directamente de la condición humana, garantizándose la protección de su dignidad y derechos irrenunciables.*

Pregunta 3 (Ref. #162): Definición de empleador

✔ Respuesta Jurídica: Es la persona natural o jurídica, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio.

■ **Base Legal:** Art. 10 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El empleador puede adoptar personería jurídica pública, privada, de economía mixta o popular y solidaria. Asume los riesgos económicos de la explotación y la responsabilidad patronal solidaria y directa respecto a todas las obligaciones salariales, de seguridad social e indemnizatorias.*

Pregunta 4 (Ref. #163): ¿El derecho laboral es una materia transigible en la que proceda el arbitraje o mediación?

✔ Respuesta Jurídica: En el derecho laboral solo cabe la conciliación y la transacción siempre que no contraríen el principio de irrenunciabilidad de derechos; no procede el arbitraje para dirimir derechos individuales indisponibles o preexistentes del trabajador.

■ **Base Legal:** Art. 326 numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador y Art. 235 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La Carta Fundamental consagra la transacción en materia laboral con carácter restringido: toda estipulación que implique renuncia, diminución o menoscabo de derechos legalmente devengados es nula de pleno derecho.*

Pregunta 5 (Ref. #164): Contratos laborales escritos o verbales, ¿cuál no es obligatorio que se celebre por escrito?

✔ Respuesta Jurídica: El contrato individual de trabajo por tiempo indefinido ordinario (típico) no requiere forzosamente solemnidad escrita, pudiendo pactarse de forma verbal.

■ **Base Legal:** Arts. 11 y 19 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La regla general sustantiva admite el pacto verbal para la modalidad típica general. Los contratos especiales (obra cierta, tarea, destajo, eventuales, ocasionales, de temporada, de aprendizaje y a prueba) deben constar necesariamente por escrito y registrarse ante la autoridad laboral competente.*

Pregunta 6 (Ref. #165): Situación que faculta al empleador a terminar el contrato sin necesidad de visto bueno

✔ Respuesta Jurídica: Las causas legales automáticas de terminación, tales como la muerte del trabajador, la extinción de la persona jurídica contratante cuando no existe sustitución patronal, la fuerza mayor o caso fortuito que haga imposible el trabajo, o el desahucio presentado por el trabajador.

■ **Base Legal:** Art. 169 numerales 1, 3, 6 y 7 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Las causales objetivas no imputables a falta disciplinaria extinguen el nexo laboral ipso iure, sin requerir el procedimiento administrativo previo del visto bueno inspectivo.*

Pregunta 7 (Ref. #166): Causal que faculta al empleador a terminar el contrato previo trámite de Visto Bueno

✔ Respuesta Jurídica: Entre otras, las faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo por más de tres días consecutivos en un mismo mes; la indisciplina o desobediencia grave a los reglamentos internos legalmente aprobados; la falta de probidad o conducta inmoral del trabajador; y las injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge, ascendientes, descendientes o representantes.

■ **Base Legal:** Art. 172 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Es una potestad sancionatoria reglada. El empleador no puede despedir de hecho ante una infracción contractual; requiere resolución motivada del Inspector del Trabajo que califique la legalidad de la falta causal.*

Pregunta 8 (Ref. #167): Situación en que el trabajador no puede iniciar visto bueno

✔ Respuesta Jurídica: No puede iniciarlo por meras discrepancias de criterio funcional, exigencias legítimas del empleador amparadas en el ius variandi ordinario, o cuando el hecho invocable haya sido consentido o haya prescrito la acción administrativa.

■ **Base Legal:** Art. 173 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Las causales del Art. 173 son taxativas: injurias graves del empleador, disminución o falta de pago puntual de la remuneración, o alteración arbitraria de las condiciones de trabajo. Fuera de ellas, el trabajador carece de derecho a resolver el contrato con indemnizaciones de despido.*

Pregunta 9 (Ref. #168): Casos en que no procede el pago por desahucio

✔ Respuesta Jurídica: No procede cuando el contrato ha terminado legalmente por visto bueno concedido en contra del trabajador, o cuando se trate de contratos de ejecución instantánea, eventuales o accidentales donde la relación no ha superado el período mínimo legalmente exigido.

■ **Base Legal:** Arts. 169 numeral 2 y 185 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La bonificación por desahucio remunera el tiempo de servicio continuado a la conclusión del nexo; la destitución fundada por falta grave sancionada mediante visto bueno priva al dependiente de percibir la indemnización de salida patronal.*

Pregunta 10 (Ref. #169): Qué regula el Código del Trabajo

✔ Respuesta Jurídica: Regula las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores, y se aplica a las diversas modalidades y condiciones de trabajo individual y colectivo subordinado.

■ **Base Legal:** Art. 1 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Constituye el marco regulatorio del orden público laboral, aplicable supletoriamente a obreros del sector público según el Art. 229 de la Constitución y el Art. 43 del COFJ.*

Pregunta 11 (Ref. #170): En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral

✔ **Respuesta Jurídica: Los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores (principio in dubio pro operario).**

■ **Base Legal:** Art. 326 numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador y Art. 7 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Regla hermenéutica imperativa de protección sustantiva que opera ante dudas razonables en la inteligencia de textos positivos o cláusulas oscuras de contratos individuales o colectivos.*

Pregunta 12 (Ref. #171): Qué requisitos se requieren para que exista contrato individual de trabajo

✔ **Respuesta Jurídica: Se requiere capacidad legal de las partes, consentimiento exento de vicios, prestación voluntaria de servicios personales, dependencia o subordinación jurídica, y el pago de una remuneración.**

■ **Base Legal:** Arts. 8 y 35 del Código del Trabajo, en armonía con el Art. 1461 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Aunque el régimen civil regula la capacidad y el consentimiento en general, en el ámbito laboral la subordinación y la retribución salarial fijan la tipicidad forzosa del vínculo.*

Pregunta 13 (Ref. #172): Qué es el principio in dubio pro operario

✔ **Respuesta Jurídica: Es la regla constitucional de interpretación que impone al juzgador o autoridad administrativa optar por el sentido normativo o contractual más ventajoso para el trabajador en caso de oscuridad o concurrencia de interpretaciones posibles.**

■ **Base Legal:** Art. 326 numeral 3 de la Constitución de la República y Art. 7 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Protege a la parte estructuralmente débil en la relación laboral. No autoriza a inventar hechos ni suplir la ausencia de pruebas, operando estrictamente en el plano valorativo-normativo.*

Pregunta 14 (Ref. #173): Sobre el fondo de reserva señale la afirmación correcta

✔ **Respuesta Jurídica: Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero (8.33% mensual) de su remuneración.**

■ **Base Legal:** Art. 196 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El derecho nace al cumplir el decimotercer mes de labores ininterrumpidas; el empleador debe depositarlo mensualmente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o transferirlo directamente al trabajador si este así lo hubiere solicitado por escrito conforme a la ley.*

Pregunta 15 (Ref. #174): Qué es el contrato tácito de trabajo

✔ **Respuesta Jurídica: Es aquel que se configura sin convenio expreso, por el simple hecho de que una persona preste servicios a otra con el conocimiento y aquiescencia de esta, o bajo su dirección o dependencia.**

■ **Base Legal:** Arts. 11, 14 y 33 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La ley protege la realidad del servicio prestado; toda prestación tolerada o aprovechada por el empleador engendra presunción legal de relación laboral onerosa con todas las garantías de ley.*

Pregunta 16 (Ref. #175): El contrato de obra cierta es cuando

✔ **Respuesta Jurídica: El trabajador asume la ejecución de una labor determinada por una remuneración global que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en consideración el tiempo que se invierta en ejecutarla.**

■ **Base Legal:** Art. 16 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Se agota en la entrega de la obra convenida; a diferencia del contrato a tiempo fijo o por tarea, el precio se pacta a tanto alzado y la relación culmina de plano una vez concluido el objeto estipulado.*

Pregunta 17 (Ref. #176): Para percibir la Jubilación Patronal, ¿cuánto tiempo debe haber trabajado el trabajador para su empleador?

✔ **Respuesta Jurídica: Se requiere un tiempo mínimo de veinticinco (25) años de servicio continuo o ininterrumpido; o entre veinte (20) y veinticinco (25) años en caso de haber sido despedido intempestivamente (jubilación proporcional).**

■ **Base Legal:** Arts. 188 y 216 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Constituye un régimen pensional de cargo patronal exclusivo, independiente y acumulable con la pensión ordinaria del IESS, consagrado como recompensa a la estabilidad y fidelidad prolongada del trabajador.*

Pregunta 18 (Ref. #177): Los contratos ocasionales son aquellos cuyo objeto es

✔ Respuesta Jurídica: La atención de necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, cuya duración no puede exceder de treinta (30) días en un año.

■ **Base Legal:** Art. 17 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Su procedencia está condicionada al principio de causalidad objetiva: si la labor responde al giro ordinario y permanente de la empresa, el contrato deviene ficticio y se considera indefinido.*

Pregunta 19 (Ref. #178): Qué personas son hábiles para contratar en materia laboral

✔ Respuesta Jurídica: Son hábiles todas las personas capaces según las reglas del Código Civil y los adolescentes mayores de quince (15) años, quienes tienen capacidad legal directa para celebrar contratos laborales y percibir sus remuneraciones.

■ **Base Legal:** Art. 35 del Código del Trabajo, Arts. 65 numeral 2 y 82 del Código de la Niñez y Adolescencia.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La legislación laboral fija una capacidad especial laboral a los 15 años de edad, en armonía con los convenios internacionales de la OIT sobre la edad mínima de admisión al empleo.*

Pregunta 20 (Ref. #179): Qué es el contrato eventual de trabajo

✔ Respuesta Jurídica: Es aquel que se celebra para satisfacer exigencias circunstanciales de la empresa, tales como reemplazo de personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia o enfermedad, o para atender mayores demandas de producción o servicios.

■ **Base Legal:** Art. 17 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Tiene duración limitada en el tiempo. La ley prohíbe su utilización abusiva para suplir plazas de carácter permanente y continuo, sancionando la desnaturalización con la mutación a contrato indefinido.*

Pregunta 21 (Ref. #180): Qué es el desahucio en materia laboral

✔ Respuesta Jurídica: Es el aviso por escrito mediante el cual el trabajador hace saber al empleador su voluntad voluntaria de dar por terminado el contrato de trabajo, con al menos quince (15) días de anticipación, confiriéndole derecho a recibir una bonificación equivalente al 25% de la última remuneración mensual por cada año de servicio.

■ **Base Legal:** Arts. 184 y 185 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Desde la reforma legal que suprimió el desahucio patronal ordinario, es un instituto privativo del trabajador para desvincularse formalmente sin incurrir en abandono del puesto de trabajo.*

Pregunta 22 (Ref. #181): Cuándo el empleador es condenado al pago del triple de lo adeudado en el último trimestre al trabajador

✔ Respuesta Jurídica: Cuando el trabajador se ha visto obligado a acudir a la vía judicial para reclamar la falta de pago de las remuneraciones correspondientes al último trimestre de trabajo no satisfechas oportunamente.

■ **Base Legal:** Art. 94 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Sanción moratoria ejemplar en tutela del carácter alimentario ineludible del salario. Requiere sentencia condenatoria que verifique el impago indebido y culposo atribuible al patrono.*

Pregunta 23 (Ref. #182): Cómo se calcula la indemnización de despido intempestivo

✔ Respuesta Jurídica: Conforme a la escala legal: hasta tres años de servicio, con el valor de tres meses de remuneración; y de más de tres años, con el valor de un mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso el total exceda de veinticinco meses, calculándose las fracciones de año como año completo y tomándose como base la remuneración integral.

■ **Base Legal:** Art. 188 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La base de cálculo debe abarcar todo ingreso ordinario, horas suplementarias, comisiones y beneficios de orden legal periódicos devengados en el último mes de servicio.*

Pregunta 24 (Ref. #183): Qué valor tiene dentro del juicio la resolución del Inspector de Trabajo que concede el visto bueno

✔ Respuesta Jurídica: La resolución del Inspector de Trabajo no causa estado ni cosa juzgada judicial; constituye prueba meramente referencial o informativa que no vincula a la jueza o juez del trabajo, quien puede revisar la legalidad del despido en el juicio de conocimiento.

■ **Base Legal:** Art. 183 del Código del Trabajo y precedentes de la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El visto bueno es un acto administrativo de sede ejecutiva. La plenitud de la potestad jurisdiccional (Art. 178 CRE) reside privativamente en el juez laboral, facultado para declarar el despido intempestivo de constatar vicios fácticos o procesales en el trámite administrativo previo.*

Pregunta 25 (Ref. #184): En qué plazo prescriben las acciones laborales

✔ Respuesta Jurídica: Prescriben en el plazo general de tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la relación laboral terminó o en que la obligación se hizo exigible.

■ **Base Legal:** Art. 635 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Es una regla especial de orden público extintivo que prevalece sobre los plazos del Código Civil, garantizando la seguridad jurídica en las liquidaciones patronales.*

Pregunta 26 (Ref. #185): Si existe duda razonable sobre el alcance de una cláusula del contrato colectivo, ¿cómo debe resolver el juez?

✔ Respuesta Jurídica: Debe resolver en el sentido que resulte más favorable a los intereses y derechos del trabajador (in dubio pro operario).

■ **Base Legal:** Art. 326 numeral 3 de la Constitución de la República y Art. 7 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Las cláusulas colectivas constituyen ley entre las partes; ante ambigüedad en su aplicación fáctica o económica, la interpretación debe orientarse invariablemente hacia la optimización de los beneficios laborales.*

Pregunta 27 (Ref. #186): ¿Es válida un acta de finiquito aceptada y suscrita por el trabajador en la que renuncia al pago de horas suplementarias adeudadas?

✔ Respuesta Jurídica: Es nula e ineficaz en esa parte, puesto que los derechos del trabajador son legalmente irrenunciables; toda renuncia a remuneraciones devengadas carece de valor jurídico.

■ **Base Legal:** Art. 326 numeral 2 de la Constitución y Art. 4 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El acta de finiquito pormenorizada legalmente solo hace prueba de lo efectivamente satisfecho y recibido; las cláusulas de renuncia unilateral a derechos patrimoniales ciertos y exigibles se tienen por inexistentes.*

Pregunta 28 (Ref. #187): Qué debe probar la trabajadora despedida durante su embarazo

✔ Respuesta Jurídica: Debe probar el hecho material del despido arbitrario y que el empleador tenía conocimiento de su estado de gestación (sea por notificación formal, certificado médico, hechos notorios o evidentes de su gravidez).

■ **Base Legal:** Art. 332 de la Constitución de la República, Arts. 153 y 154 del Código del Trabajo y Art. 332 numeral 8 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Rige la estabilidad laboral reforzada. La jurisprudencia constitucional y laboral exige proteger la maternidad frente al despido discriminatorio, sancionándolo con la indemnización especial correspondiente a un año de remuneraciones más el despido ordinario intempestivo (Art. 195.3 CT).*

Pregunta 29 (Ref. #188): Qué derecho tiene un trabajador despedido intempestivamente con 22 años de servicio en relación con la jubilación patronal

✔ Respuesta Jurídica: Tiene derecho a la jubilación patronal proporcional, calculada de conformidad con las tablas y fórmulas actuariales del Código del Trabajo.

■ **Base Legal:** Art. 216, regla 7a, del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El despido intempestivo verificado entre los 20 y 25 años de servicio no extingue la expectativa jubilatoria, sino que consolida inmediatamente el derecho al cobro de la renta vitalicia mensual proporcional devengada.*

Pregunta 30 (Ref. #189): Qué procedimiento rige para las controversias individuales de trabajo

✔ **Respuesta Jurídica: Rige el procedimiento sumario.**
■ **Base Legal:** Art. 332 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y Art. 575 del Código del Trabajo.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Procedimiento concentrado por audiencias orales ante las juezas y jueces del trabajo, estructurado en dos fases: saneamiento/conciliación y debate probatorio con sentencia oral inmediata (Art. 333 COGEP).*

Pregunta 31 (Ref. #190): Un profesional contratado que tenga relación de dependencia, subordinación y remuneración mensual, ¿puede ser entendido como trabajador?

✔ **Respuesta Jurídica: Sí, plenamente, porque la concurrencia de subordinación jerárquica, cumplimiento de horario, instrucciones y retribución fija determinan la existencia de una relación laboral típica, con independencia del título profesional.**
■ **Base Legal:** Arts. 8 y 307 del Código del Trabajo.
■ ***Análisis Dogmático:*** *La primacía de la realidad desvirtúa la simulación de servicios civiles; el ejercicio técnico de una profesión no obsta a que se desarrolle en condiciones materiales de dependencia patronal.*

Pregunta 32 (Ref. #191): Si el empleador no aporta prueba documental de remuneraciones ni tiempo de servicios, ¿cómo prueba el trabajador la pretensión de su demanda?

✔ **Respuesta Jurídica: A falta de otra prueba, se estará al juramento deferido del trabajador respecto al tiempo de servicio y a la remuneración devengada.**
■ **Base Legal:** Art. 185, inciso tercero, del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y Art. 593 del Código del Trabajo.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Medio probatorio supletorio y subsidiario creado en tutela del trabajador ante el ocultamiento o falta de libros patronales obligatorios, el cual adquiere eficacia probatoria plena si no es desvirtuado por prueba instrumental concluyente en contrario.*

Pregunta 33 (Ref. #192): Multa que debe cancelar el empleador cuando el pago del sueldo es reclamado vía judicial

✔ **Respuesta Jurídica: El pago del triple de la cantidad no abonada durante el último trimestre de labores reclamado.**
■ **Base Legal:** Art. 94 del Código del Trabajo.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Constituye una indemnización moratoria sancionatoria por retención ilícita de sueldos.*

Pregunta 34 (Ref. #193): Trabajador con dos años consecutivos despedido, ¿cuál es la indemnización por despido intempestivo según el Art. 188 CT?

✔ **Respuesta Jurídica: Le corresponde el valor de tres (3) meses de remuneración.**
■ **Base Legal:** Art. 188, inciso primero, del Código del Trabajo.
■ ***Análisis Dogmático:*** *La ley establece una base mínima obligatoria: hasta tres años de servicio, la indemnización equivale invariablemente a tres meses completos de sueldo, sin reducirse proporcionalmente por los dos años efectivamente laborados.*

Pregunta 35 (Ref. #194): En qué plazo prescriben las acciones laborales provenientes de los actos o contratos de trabajo

✔ **Respuesta Jurídica: En el plazo de tres (3) años contados a partir de la terminación de la relación laboral.**
■ **Base Legal:** Art. 635 del Código del Trabajo.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Plazo perentorio de orden público para extinguir acciones judiciales pecuniarias derivadas del nexo dependiente.*

Pregunta 36 (Ref. #195): Causal para que el trabajador pueda dar por terminado el contrato previo visto bueno

✔ **Respuesta Jurídica: Por injurias graves inferidas por el empleador o sus representantes; por disminución o falta de pago puntual de la remuneración pactada; o por exigirle el desempeño de labores distintas a las convenidas.**
■ **Base Legal:** Art. 173 del Código del Trabajo.
■ ***Análisis Dogmático:*** *El visto bueno concedido a favor del trabajador produce los mismos efectos jurídicos que un despido intempestivo indemnizado (Art. 191 CT).*

Pregunta 37 (Ref. #196): Causal para dar por terminado un contrato de trabajo

✔ Respuesta Jurídica: Constituyen causales: 1. Las legalmente previstas en el contrato; 2. Por acuerdo de las partes; 3. Por la conclusión de la obra o servicio; 4. Por muerte o incapacidad del empleador o extinción de la persona jurídica; 5. Por muerte del trabajador; 6. Por caso fortuito o fuerza mayor; 7. Por visto bueno concedido; y, 8. Por desahucio presentado por el trabajador.

■ **Base Legal:** Art. 169 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Catálogo sistemático cerrado de modos legítimos de extinción de la relación laboral individual.*

Pregunta 38 (Ref. #197): Según el Art. 184 del Código del Trabajo, qué es el desahucio

✔ Respuesta Jurídica: Es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a la parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de trabajo, inclusive por medios electrónicos, al menos con quince días de anticipación.

■ **Base Legal:** Art. 184 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Declaración unilateral recepticia que extingue el vínculo sin responsabilidad indemnizatoria para el trabajador, confiriéndole el 25% de la bonificación legal por desahucio.*

Pregunta 39 (Ref. #198): Valor que debe recibir el trabajador que ha laborado más de un año como bonificación por fondos de reserva

✔ Respuesta Jurídica: Un valor equivalente al ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) de la remuneración mensual percibida, correspondiente a un mes completo de remuneración por cada año de servicio posterior al primero.

■ **Base Legal:** Arts. 196 y 199 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Salario diferido destinado originariamente a la contingencia de cesantía o jubilación adicional.*

Pregunta 40 (Ref. #199): Término para declarar el abandono de la instancia en materia laboral

✔ Respuesta Jurídica: No cabe el abandono en las causas en las que se encuentren involucrados derechos laborales de las y los trabajadores.

■ **Base Legal:** Art. 247 numeral 2 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Excepción procesal estricta. El impulso oficioso del juzgador en materia laboral impide que la inactividad de las partes extinga el litigio por abandono procesal.*

Pregunta 41 (Ref. #200): Término para interponer por excepción recurso de apelación de sentencia escrita en materia laboral

✔ Respuesta Jurídica: Dentro del término de diez (10) días contados a partir de la notificación por escrito, en los casos excepcionales de inasistencia por caso fortuito/fuerza mayor o por contener asuntos distintos o no resueltos en audiencia.

■ **Base Legal:** Arts. 256 y 257 del COGEP y Art. 2 de la Resolución No. 15-2017 de la Corte Nacional de Justicia.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Si bien la apelación se formula oralmente en audiencia, la interposición excepcional directa contra el texto escrito se rige por los presupuestos del precedente jurisprudencial citado.*

Pregunta 42 (Ref. #201): Qué es necesario para que la prueba documental presentada en juicio laboral sea eficaz

✔ Respuesta Jurídica: Que no esté defectuosa ni diminuta, no esté alterada o con vicios de falsedad, y haya sido anunciada y aportada con oportunidad para garantizar el derecho de contradicción de la contraparte.

■ **Base Legal:** Arts. 160, 165 y 195 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La conducencia formal y material exige someter el documento al escrutinio del debate probatorio oral en la segunda fase de la audiencia única.*

Pregunta 43 (Ref. #202): Quiénes no pueden declarar como testigos en un proceso laboral

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Las personas absolutamente incapaces; 2. Quienes padezcan de enfermedad mental que les prive de la capacidad de percibir o comunicar objetivamente la realidad; y, 3. Quienes al momento de los hechos estaban en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias estupefacientes.**

■ **Base Legal:** Art. 189 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Son inhabilidades legales absolutas para rendir testimonio fundadas en la ausencia de capacidad perceptiva o cognitiva.*

Pregunta 44 (Ref. #203): Cuál es la jornada máxima ordinaria de trabajo establecida en nuestra legislación laboral

✔ **Respuesta Jurídica: Es de ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas semanales, ejecutadas de lunes a viernes con dos días consecutivos de descanso obligatorio.**

■ **Base Legal:** Arts. 47 y 50 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Techo cronológico legal máximo para la prestación ordinaria de labores; el tiempo que exceda de dicho límite debe liquidarse como horas suplementarias o extraordinarias con los recargos del 50% o 100%.*

Pregunta 45 (Ref. #204): Elemento que caracteriza al contrato de trabajo en Ecuador

✔ **Respuesta Jurídica: La subordinación o dependencia jurídica y disciplinaria del trabajador respecto del empleador, unida a la ajenidad y remuneración forzosa.**

■ **Base Legal:** Art. 8 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La sujeción al poder de dirección, organización y control técnico de la empresa distingue sustancialmente la figura laboral de las modalidades civiles de arrendamiento de servicios o mandato.*

Pregunta 46 (Ref. #205): Obligación del empleador respecto a la afiliación al IESS

✔ **Respuesta Jurídica: Inscribir al trabajador desde el primer día de labores, remitiendo el aviso de entrada dentro de los primeros quince (15) días de iniciado el trabajo.**

■ **Base Legal:** Art. 42 numeral 31 del Código del Trabajo, Arts. 34 y 370 de la Constitución y Art. 244 del COIP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Deber público de cumplimiento ineludible. El incumplimiento patronal acarrea responsabilidad patronal solidaria por prestaciones médicas y se halla tipificado como contravención o delito penal por falta deliberada de afiliación.*

Pregunta 47 (Ref. #206): Si un trabajador no laboró durante todo el año en la empresa, ¿tiene derecho a participar de las utilidades?

✔ **Respuesta Jurídica: Sí tiene derecho, participará de las utilidades en proporción al tiempo efectivamente laborado dentro del ejercicio económico respectivo.**

■ **Base Legal:** Arts. 97 y 101 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La ganancia patronal se distribuye matemáticamente en función de las jornadas de trabajo acumuladas; la desvinculación anterior al cierre fiscal no priva de la liquidación proporcional correspondiente.*

Pregunta 48 (Ref. #207): Feriado de descanso obligatorio que cae en día martes conforme a la regla del Código del Trabajo

✔ **Respuesta Jurídica: Se traslada al día lunes inmediatamente anterior de conformidad con la ley de feriados.**

■ **Base Legal:** Disposición reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y Código del Trabajo (Ley de Feriados, Art. 65 CT).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Régimen legal de fomento turístico y descanso concentrado por el cual los festivos de martes a jueves se desplazan automáticamente al lunes o viernes contiguo.*

Pregunta 49 (Ref. #208): Beneficio adicional que adquiere un trabajador con más de cinco años de servicio para el mismo empleador

✔ **Respuesta Jurídica: Adquiere derecho a un día adicional de vacaciones remuneradas por cada año de servicio excedente, o a su compensación en dinero, hasta un tope máximo de quince días adicionales.**

■ **Base Legal:** Art. 69 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Premio a la antigüedad contractual que incrementa el goce de descanso efectivo por sobre los quince días ordinarios anuales.*

Pregunta 50 (Ref. #209): Después de cuántos años de servicio continuados o ininterrumpidos nace el derecho a la jubilación patronal

✔ Respuesta Jurídica: Nace a los veinticinco (25) años de servicios continuados o interrumpidos con el mismo empleador.

■ **Base Legal:** Art. 216 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Prestación económica vitalicia de cargo patronal que retribuye la trayectoria completa de trabajo.*

Pregunta 51 (Ref. #210): Qué organismo sindical puede constituirse en una empresa que cuente con 30 o más trabajadores

✔ Respuesta Jurídica: Se puede constituir un Comité de Empresa o un Sindicato de Trabajadores.

■ **Base Legal:** Arts. 452 y 459 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El quórum legal de treinta trabajadores es el umbral normativo indispensable para titularizar la representación gremial colectiva en la negociación de contratos colectivos y huelgas.*

Pregunta 52 (Ref. #211): Cuál es la atribución legal de los inspectores del trabajo

✔ Respuesta Jurídica: Vigilar el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social; realizar inspecciones a los centros de trabajo; tramitar solicitudes de visto bueno; suscribir actas de finiquito y sancionar infracciones administrativas laborales.

■ **Base Legal:** Arts. 539, 542 y 545 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Autoridad administrativa tutelar encargada del control de legalidad in situ y mediación preventiva de conflictos individuales o colectivos.*

Pregunta 53 (Ref. #212): En caso de nacimiento múltiple, ¿cuánto se extiende la licencia de maternidad?

✔ Respuesta Jurídica: Se extiende por diez (10) días adicionales con remuneración completa.

■ **Base Legal:** Art. 152 del Código del Trabajo y Art. 97 numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Medida de protección a la salud materna y del neonato ante contingencias biológicas extraordinarias que demandan mayor cuidado posnatal.*

Pregunta 54 (Ref. #213): Constituye una forma de terminación de la relación laboral

✔ Respuesta Jurídica: El acuerdo mutuo de las partes, el desahucio presentado por el trabajador, la conclusión de la obra o servicio, el despido intempestivo, o el visto bueno legalmente concedido.

■ **Base Legal:** Art. 169 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Actos jurídicos voluntarios o hechos jurídicos que extinguen el nexo obligacional laboral dependiente.*

Pregunta 55 (Ref. #214): Cómo se distribuye el 15% de participación en utilidades

✔ Respuesta Jurídica: El diez por ciento (10%) se distribuye directamente entre todos los trabajadores de la empresa en proporción al tiempo trabajado, y el cinco por ciento (5%) se distribuye entre los trabajadores en proporción a sus cargas familiares legalmente acreditadas.

■ **Base Legal:** Art. 97 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Participación económica de rango constitucional de los trabajadores en los beneficios de la empresa, que tutela la composición del núcleo familiar del dependiente.*

Pregunta 56 (Ref. #215): Rango de edad en el contrato de trabajo juvenil

✔ Respuesta Jurídica: Personas comprendidas entre los dieciocho (18) y veintiséis (26) años de edad.

■ **Base Legal:** Art. 34.1 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Modalidad contractual especial creada para fomentar el primer empleo formal con incentivos estatales en la cobertura patronal del seguro social.*

Pregunta 57 (Ref. #216): Obligaciones del empleador en la modalidad de teletrabajo

✔ Respuesta Jurídica: El empleador debe proveer los equipos, herramientas de trabajo, software y medios técnicos indispensables, asumir los costos operativos y de telecomunicaciones, garantizar el derecho a la desconexión digital de al menos doce horas continuas y respetar los descansos legales.

■ **Base Legal:** Arts. 16.1 y 16.2 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La prestación de servicios fuera del local empresarial no disminuye las garantías laborales ni la responsabilidad en seguridad ocupacional.*

Pregunta 58 (Ref. #217): "Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos..." A qué principio/norma corresponde

✔ Respuesta Jurídica: Corresponde al principio constitucional de libertad de trabajo y proscripción del trabajo forzoso o no remunerado.

■ **Base Legal:** Art. 66 numeral 17 de la Constitución y Art. 3 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Prohibición absoluta fundada en la dignidad de la persona humana y convenios internacionales de la OIT contra la servidumbre y explotación.*

Pregunta 59 (Ref. #218): Plazo del empleador para responder la reclamación formulada en proyecto de contrato colectivo

✔ Respuesta Jurídica: En el término de quince (15) días contados a partir de la notificación con el pliego de peticiones o proyecto de contrato colectivo.

■ **Base Legal:** Art. 222 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Obligación perentoria adjetiva de negociación colectiva; la falta de respuesta habilita a los trabajadores a plantear el conflicto colectivo formal de trabajo.*

Pregunta 60 (Ref. #219): Huelga por despido posterior a notificación de pliego de peticiones, excepción aplicable

✔ Respuesta Jurídica: Se exceptúa el caso del despido mediante visto bueno debidamente tramitado y legalmente concedido por el Inspector del Trabajo por falta grave comprobada.

■ **Base Legal:** Art. 497 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Tutela la estabilidad gremial en conflicto colectivo; cualquier despido intempestivo de hecho faculta la declaratoria de huelga inmediata de la empresa.*

Pregunta 61 (Ref. #220): Persona que cumple horario, recibe órdenes y cobra remuneración, con contrato civil de servicios. Determinación del vínculo

✔ Respuesta Jurídica: Se determina como una relación laboral típica de dependencia, aplicando el principio de primacía de la realidad.

■ **Base Legal:** Art. 8 del Código del Trabajo y Art. 326 de la Constitución.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Los hechos priman sobre las formas pactadas ficticiamente; la subordinación continuada convierte en ineficaz el contrato civil y genera todas las prestaciones laborales.*

Pregunta 62 (Ref. #221): Clase de contrato entre empleador y agente corredor de seguros

✔ Respuesta Jurídica: Se rige por un contrato mercantil de intermediación o agencia de seguros, siempre que el agente ejerza con autonomía técnica y organizativa sin subordinación laboral.

■ **Base Legal:** Ley General de Seguros y Arts. 441 y 481 del Código de Comercio.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Salvo que actúe en régimen de subordinación de venta exclusiva y sujeción a órdenes internas, en cuyo caso mutará a relación dependiente.*

Pregunta 63 (Ref. #222): Trabajadora que renuncia a remuneraciones devengadas a cambio de certificación laboral

✔ Respuesta Jurídica: Es ineficaz y absolutamente nula, por ser los derechos laborales irrenunciables e intangibles.

■ **Base Legal:** Art. 326 numeral 2 de la Constitución y Art. 4 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La coacción moral o convenio que vulnere haberes devengados adolece de objeto ilícito insanable.*

Pregunta 64 (Ref. #223): Falta grave que permite al empleador despedir al trabajador dentro del contrato de transporte

✔ **Respuesta Jurídica: Presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de estupefacientes en el servicio; el retraso no justificado que altere itinerarios; y el quebrantamiento manifiesto de las normas de seguridad vial o del automotor.**

■ **Base Legal:** Art. 329 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Régimen especial fundado en el alto riesgo de la actividad sobre la vida y seguridad de usuarios y carga.*

Pregunta 65 (Ref. #224): Empresa que impone jornadas de diez horas diarias sin régimen especial ni recargos

✔ **Respuesta Jurídica: Debe verificarse la existencia de jornadas extraordinarias o suplementarias ilícitamente impuestas y ordenar el pago de los recargos del 50% o 100%, más las sanciones pecuniarias por exceso de jornada máxima ordinaria.**

■ **Base Legal:** Arts. 47, 49 y 55 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El empleador no puede alterar unilateralmente el límite legal de 8 horas diarias sin compensación recargada.*

Pregunta 66 (Ref. #225): Cómo se regulan los salarios mínimos de los jornaleros

✔ **Respuesta Jurídica: Se regulan a través del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios y mediante las Comisiones Sectoriales de Fijación de Salarios Mínimos del Ministerio rector del Trabajo.**

■ **Base Legal:** Arts. 117 y 118 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Fijación pública anual obligatoria que constituye piso salarial indisponible.*

Pregunta 67 (Ref. #226): Empleador que ordena laborar después de la jornada ordinaria pagándolas como ordinarias

✔ **Respuesta Jurídica: No corresponde ese pago simple; el empleador debe cancelar el recargo del cincuenta por ciento (50%) en jornada suplementaria (hasta las 24h00) y del cien por ciento (100%) si son nocturnas o en días de descanso obligatorio.**

■ **Base Legal:** Art. 55 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La ley sanciona la sobreexplotación de la fuerza laboral mediante sobretasas patrimoniales obligatorias.*

Pregunta 68 (Ref. #227): Cuándo corresponde al empleador indemnizar por enfermedad profesional o accidente de trabajo

✔ **Respuesta Jurídica: Corresponde cuando el accidente o enfermedad sobrevenga como consecuencia directa del trabajo o del servicio ejecutado, y el trabajador no se encuentre cubierto por el seguro general obligatorio del IESS, o cuando habiéndolo estado, el empleador se halle en mora en sus aportes patronales.**

■ **Base Legal:** Arts. 347, 348 y 360 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Responsabilidad objetiva patronal que cubre el riesgo del trabajo.*

Pregunta 69 (Ref. #228): Porcentaje de reducción de miembros de un comité de empresa para disolverlo

✔ **Respuesta Jurídica: Cuando el número de sus miembros quede reducido a menos del veinticinco por ciento (25%) del total de trabajadores de la empresa.**

■ **Base Legal:** Art. 461 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Pérdida sobrevenida de representatividad sindical que opera como causa legal de disolución y liquidación.*

Pregunta 70 (Ref. #229): Empleador niega vacaciones por ausencias injustificadas habiendo estado vigente la relación todo el año

✔ **Respuesta Jurídica: No procede la negativa; las faltas injustificadas pueden descontarse disciplinariamente en remuneración o imputarse hasta cierto límite legal, pero no extinguen el derecho inalienable al descanso vacacional anual pagado.**

■ **Base Legal:** Arts. 69 y 71 del Código del Trabajo.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Las vacaciones tutelan la salud psicofísica del trabajador; el empleador no puede privar del descanso acumulado.*

Pregunta 71 (Ref. #230): Indemnización del empleador en incapacidad absoluta y permanente

✔ **Respuesta Jurídica: Equivale a una suma igual al sueldo o salario total de cuatro (4) años.**
■ **Base Legal:** Art. 369 del Código del Trabajo.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Reparación integral de cargo patronal que compensa la pérdida definitiva y total de la capacidad productiva del dependiente.*

Pregunta 72 (Ref. #231): Empleador niega la décima tercera remuneración alegando que el trabajador percibe más que el salario básico

✔ **Respuesta Jurídica: No es una razón válida; la décima tercera remuneración corresponde a todos los trabajadores sin excepción, calculándose sobre la doceava parte de todo lo ganado en el año, con independencia del monto de su ingreso.**
■ **Base Legal:** Art. 111 del Código del Trabajo.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Beneficio legal universal e indisponible que no puede suprimirse por la cuantía del salario devengado.*

Pregunta 73 (Ref. #232): Empleador niega la décima cuarta remuneración porque la trabajadora no tiene hijos menores

✔ **Respuesta Jurídica: No es correcto; la décima cuarta remuneración (bonificación escolar) es un derecho de todo trabajador bajo relación de dependencia, tenga o no hijos dependientes.**
■ **Base Legal:** Art. 113 del Código del Trabajo.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Beneficio laboral general equivalente a un salario básico unificado mensual, no condicionado a la paternidad o maternidad.*

Pregunta 74 (Ref. #233): Empresa comunica verbalmente a un trabajador que no regrese, sin causa legal ni visto bueno

✔ **Respuesta Jurídica: Configura un despido intempestivo de hecho, debiendo examinarse la condena al pago de las indemnizaciones del Art. 188 del Código del Trabajo más la bonificación por desahucio y haberes pendientes.**
■ **Base Legal:** Arts. 185 y 188 del Código del Trabajo.
■ ***Análisis Dogmático:*** *La ruptura fáctica e inconsulta de la relación laboral genera indemnizaciones forzosas por despido arbitrario.*

Pregunta 75 (Ref. #234): Empleador termina el contrato por supuesta causa legal sin tramitar visto bueno

✔ **Respuesta Jurídica: Se debe analizar como despido intempestivo ilegal, pues las supuestas causas de falta disciplinaria no surten efecto sin la previa resolución administrativa estimatoria del Inspector de Trabajo.**
■ **Base Legal:** Arts. 172 y 188 del Código del Trabajo.
■ ***Análisis Dogmático:*** *La omisión del procedimiento de visto bueno priva de legitimidad a la desvinculación, sancionándola con el pago indemnizatorio íntegro por despido unilateral.*

Pregunta 76 (Ref. #235): Trabajador comunica desahucio y el empleador sostiene que solo él puede iniciarlo

✔ **Respuesta Jurídica: El empleador no tiene razón; el desahucio en el ordenamiento ecuatoriano vigente es una facultad exclusiva del trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo.**
■ **Base Legal:** Art. 184 del Código del Trabajo.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Tras las reformas que suprimieron el desahucio patronal, el empleador solo puede terminar la relación por causales de visto bueno o acuerdo voluntario.*

Pregunta 77 (Ref. #236): Empresa afilia al trabajador al IESS tres meses después, alegando que el periodo de prueba la exime

✔ **Respuesta Jurídica: No es correcto e infringe la ley; la afiliación al IESS es obligatoria desde el primer día de trabajo, sin que el período de prueba exima al patrono del deber de registrar el aviso de entrada inmediato.**
■ **Base Legal:** Art. 42 numeral 31 del Código del Trabajo, Arts. 34 y 370 de la Constitución y Art. 244 del COIP.
■ ***Análisis Dogmático:*** *El período de prueba es una condición de resciliación contractual, no una exención al derecho de seguridad social, acarreando sanciones pecuniarias y penales por falta de afiliación.*

MATERIA: FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Pregunta 1 (Ref. #237): Personas obligadas a denunciar en caso de maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico o pérdida de un niño, niña o adolescente

✔ Respuesta Jurídica: Las personas que por su profesión u oficio tengan conocimiento de estos hechos (médicos, educadores, trabajadores sociales, directores de instituciones y servidores públicos) deben denunciarlo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes ante la Fiscalía, autoridades judiciales o administrativas.

■ **Base Legal:** Arts. 17 y 72 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La protección contra la violencia infantil constituye una obligación legal de orden público y de debida diligencia reforzada. Su inobservancia no solo acarrea infracción administrativa sancionada por la Junta Cantonal de Protección de Derechos, sino que encuadra en el delito de omisión de denuncia previsto en el Código Orgánico Integral Penal.*

Pregunta 2 (Ref. #238): Requisitos de los exámenes realizados por profesionales de la salud a un niño, niña o adolescente para tener valor de informe pericial

✔ Respuesta Jurídica: Deben practicarse en estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad e integridad física y emocional; los profesionales deben conservar las evidencias y elementos de prueba, y rendir testimonio sobre el contenido de su informe.

■ **Base Legal:** Art. 80 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Rige la prohibición de revictimización; se prohíbe someter a la víctima a reconocimientos médicos reiterados salvo necesidad terapéutica estricta. Los informes de salud pública o de entidades autorizadas adquieren valor pericial pleno sin necesidad de peritajes redundantes.*

Pregunta 3 (Ref. #239): Medidas de protección para niños, niñas y adolescentes frente a trabajos prohibidos

✔ Respuesta Jurídica: 1. Orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral; 2. Inserción de la persona o su familia en un programa de protección; y, 3. Separación temporal del medio familiar en casos de riesgo grave.

■ **Base Legal:** Art. 94 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Orientadas a erradicar las peores formas de trabajo infantil y salvaguardar la educación y el desarrollo integral, imponiendo sanciones pecuniarias y de clausura al empleador infractor.*

Pregunta 4 (Ref. #240): En caso de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la patria potestad

✔ Respuesta Jurídica: El juez nombrará un tutor o tutora de acuerdo con las reglas generales de la tutela.

■ **Base Legal:** Art. 106 numeral 6 y Art. 112 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Ante la privación, suspensión o inhabilidad concurrente de padre y madre, la representación legal y custodia patrimonial del menor de edad debe suplirse mediante guarda dativa priorizando a los parientes consanguíneos más próximos.*

Pregunta 5 (Ref. #241): Para disponer la adopción, casos en que el Juez debe declarar la aptitud legal

✔ Respuesta Jurídica: Procede en: 1. Orfandad respecto de ambos progenitores; 2. Imposibilidad de determinar quiénes son sus progenitores o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad; 3. Privación judicial de la patria potestad a ambos progenitores o al único registrado; y, 4. Consentimiento formal del padre o madre no privados de patria potestad.

■ **Base Legal:** Art. 158 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La declaratoria de adoptabilidad exige certeza absoluta y comprobación de la inexistencia o no idoneidad de parientes consanguíneos dentro del tercer grado capaces de asumir la tutela de manera estable.*

Pregunta 6 (Ref. #242): Momento en que el juez realiza la admisibilidad del anuncio probatorio en juicios de fijación de alimentos

✔ Respuesta Jurídica: Se realiza en la primera fase de la audiencia única (fase de saneamiento y fijación de puntos en debate).

■ **Base Legal:** Art. 160 y Art. 333 numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *En la calificación inicial el juez fija la pensión provisional pero no admite medios de prueba (Art. 146 COGEP); la conducencia, pertinencia y utilidad probatoria se califican oralmente en la audiencia.*

Pregunta 7 (Ref. #243): Cuándo la pensión alimenticia provisional se convierte en definitiva

✔ Respuesta Jurídica: Cuando el juez dicta sentencia en la audiencia única del procedimiento sumario, o en el auto resolutorio que aprueba el acuerdo o declara la filiación tras un resultado positivo de ADN.

■ **Base Legal:** Art. ... (10) letra b) del CONA y Art. 333 numeral 4 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La provisoria ampara la subsistencia cautelar inmediata durante el litigio; la definitiva adquiere eficacia al resolverse el fondo en fallo motivado oral y escrito.*

Pregunta 8 (Ref. #244): Cómo se presenta la incompetencia del juzgador en los procesos de alimentos

✔ Respuesta Jurídica: Podrá alegarse únicamente como excepción previa al contestar la demanda.

■ **Base Legal:** Art. 29 y Art. 153 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *El COGEP proscribe incidentes de previo y especial pronunciamiento por fuera de las excepciones previas formales en materia de niñez y familia para evitar dilaciones.*

Pregunta 9 (Ref. #245): Respecto a la institución del matrimonio señale la frase correcta

✔ Respuesta Jurídica: Matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente.

■ **Base Legal:** Art. 81 del Código Civil (conforme a la Sentencia 10-18-CN/19 de la Corte Constitucional).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La Corte Constitucional expulsó del ordenamiento la exigencia de que sea entre hombre y mujer y la finalidad procreativa, garantizando el matrimonio igualitario y la dignidad de las parejas del mismo sexo.*

Pregunta 10 (Ref. #246): Formas que prevé el CONA para la prestación de la pensión de alimentos

✔ Respuesta Jurídica: 1. Depósito de una suma de dinero en cuenta por mensualidades anticipadas dentro de los cinco primeros días del mes; 2. Constitución de usufructo o percepción de cánones de arrendamiento; y, 3. Pago o satisfacción directa de necesidades del alimentario.

■ **Base Legal:** Art. ... (14) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La modalidad dineraria es la regla ordinaria preferente. En ningún caso se podrá obligar al menor a convivir con el obligado alimentante bajo el pretexto de pensión en especie si la tenencia está conferida al otro progenitor.*

Pregunta 11 (Ref. #247): Respecto de las causales para terminar el matrimonio, señale la incorrecta

✔ Respuesta Jurídica: Es incorrecto afirmar que "el matrimonio termina por la simple separación de hecho" o "por declaratoria administrativa no inscrita". Las causales taxativas son: 1. Muerte de uno de los cónyuges; 2. Sentencia ejecutoriada de nulidad; 3. Posesión definitiva de bienes del desaparecido; y, 4. Divorcio.

■ **Base Legal:** Art. 105 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El vínculo matrimonial es solemne; solo fenece por las causales legales expresas declaradas por autoridad pública investida de fe o jurisdicción.*

Pregunta 12 (Ref. #248): Quién no puede ejercer la acción de impugnación de paternidad o maternidad

✔ Respuesta Jurídica: No pueden ejercerla los parientes colaterales o terceros que no justifiquen un perjuicio patrimonial actual en sus derechos sucesorios, ni quien reconoció voluntariamente al hijo a sabiendas de no ser el padre biológico (cuando no se controvierte un vicio del consentimiento).

■ **Base Legal:** Arts. 233-A y 250 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La legitimación activa es restringida: corresponde al pretendido padre/madre biológico, al hijo, al progenitor registrado o a herederos perjudicados en el plazo de 180 días post mortem.*

Pregunta 13 (Ref. #249): El trámite para la extinción de la pensión alimenticia debe iniciarse con

✔ **Respuesta Jurídica: Debe iniciarse con una petición incidental de extinción de pensión alimenticia presentada ante el mismo juzgador que fijó la prestación, justificando el acaecimiento de una causal legal.**

■ **Base Legal:** Art. ... (32) del CONA y Art. 332 numeral 3 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La extinción no opera de hecho; requiere resolución judicial que declare fenecida la obligación al verificar la muerte del titular, de todos los obligados, o la desaparición de las condiciones de necesidad/edad.*

Pregunta 14 (Ref. #250): La acción de impugnación del reconocimiento voluntario de paternidad o maternidad no puede ser ejercida por

✔ **Respuesta Jurídica: No puede ser ejercida por el reconociente fundándose en la simple ausencia de vínculo consanguíneo si en el acto voluntario no se pretendió reflejar una verdad biológica.**

■ **Base Legal:** Art. 250, inciso final, del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El reconocimiento es libre, voluntario e irrevocable. El reconociente solo puede demandar la nulidad del acto por vicios del consentimiento o falta de solemnidades sustanciales esenciales.*

Pregunta 15 (Ref. #251): Para la indexación de la pensión alimenticia, el juez deberá tomar en cuenta

✔ **Respuesta Jurídica: La Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas emitida anualmente por el MIES, el porcentaje de inflación determinado por el INEC y el aumento al salario básico unificado (SBU).**

■ **Base Legal:** Arts. ... (15) y ... (43) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La indexación es automática por imperio de la ley dentro de los quince primeros días de enero de cada año para evitar la depreciación adquisitiva de la pensión.*

Pregunta 16 (Ref. #252): Edad mínima para que un adolescente pueda laborar

✔ **Respuesta Jurídica: La edad mínima legal es de quince (15) años de edad.**

■ **Base Legal:** Art. 82 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) y Art. 46 numeral 2 de la Constitución.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Armonizado con el Convenio 138 de la OIT; el trabajo antes de los 15 años está prohibido y sujeto a erradicación obligatoria.*

Pregunta 17 (Ref. #253): Quién tiene legitimación activa para demandar la fijación de pensión alimenticia de menores de edad

✔ **Respuesta Jurídica: La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija; a falta de ellos, quien ejerza la representación legal o tenga el cuidado; y directamente los adolescentes mayores de quince (15) años.**

■ **Base Legal:** Art. ... (6) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Se consagra la capacidad procesal directa progresiva del adolescente mayor de 15 años sin requerir abogado patrocinador para demandar.*

Pregunta 18 (Ref. #254): Cuándo un juez puede confiar la tenencia de un niño, niña o adolescente a un progenitor

✔ **Respuesta Jurídica: Cuando estime que es lo más conveniente para su desarrollo integral, atendiendo al principio del interés superior y escuchando la opinión del hijo, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad.**

■ **Base Legal:** Art. 118 en concordancia con el Art. 106 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La Corte Constitucional en Sentencia 28-15-IN/21 eliminó la preferencia materna automática; el juez debe ponderar la estabilidad emocional, ambiente afectivo y condiciones objetivas de ambos progenitores en pie de igualdad.*

Pregunta 19 (Ref. #255): Desde cuándo corre la fijación de alimentos en incidentes de rebaja de pensión alimenticia

✔ **Respuesta Jurídica: La reducción es exigible únicamente desde la fecha de la resolución judicial que la declara.**

■ **Base Legal:** Art. ... (8) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *A diferencia del aumento (que se debe desde la presentación del incidente), la rebaja jamás opera retroactivamente para precautelar los alimentos ya devengados.*

Pregunta 20 (Ref. #256): Hasta qué edad se considera a una persona como niño o niña

✔ **Respuesta Jurídica: Hasta que cumpla los doce (12) años de edad (persona que no ha cumplido 12 años).**
■ **Base Legal:** Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) y Art. 21 del Código Civil.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Delimitación legal básica para la imputabilidad e incapacidad absoluta civil frente al régimen de adolescencia.*

Pregunta 21 (Ref. #257): Desde y hasta qué edad se considera a una persona adolescente

✔ **Respuesta Jurídica: Es la persona entre doce (12) y dieciocho (18) años de edad (el que ha dejado de ser impúber hasta cumplir 18 años).**
■ **Base Legal:** Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) y Art. 21 del Código Civil.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Sujeto titular del régimen de responsabilidad penal juvenil socioeducativa y capacidad civil relativa.*

Pregunta 22 (Ref. #258): Inimputabilidad penal de niños y adolescentes (afirmación incorrecta)

✔ **Respuesta Jurídica: Es incorrecto afirmar que "los adolescentes no tienen responsabilidad jurídica alguna y son absueltos sin medida legal" o que "los adolescentes son imputables penalmente ante la justicia penal ordinaria".**
■ **Base Legal:** Arts. 305, 306 y 307 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Los niños son inimputables absolutos y exentos de toda responsabilidad; los adolescentes son penalmente inimputables a la ley común pero legalmente responsables mediante el régimen especializado de medidas socioeducativas.*

Pregunta 23 (Ref. #259): Qué es el principio del interés superior del niño

✔ **Respuesta Jurídica: Es un principio y derecho fundamental orientado a satisfacer el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, imponiendo a todas las autoridades el deber de ajustar sus decisiones para su realización prioritaria, prevaleciendo sobre los derechos de los demás.**
■ **Base Legal:** Art. 44 de la Constitución de la República y Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Es una norma de interpretación, principio garantista y pauta sustantiva de ponderación inexcusable para la Función Judicial.*

Pregunta 24 (Ref. #260): Desde cuándo se protege el derecho a la vida de los niños

✔ **Respuesta Jurídica: Se reconoce y protege desde su concepción.**
■ **Base Legal:** Art. 45 de la Constitución de la República y Art. 20 del Código de la Niñez y Adolescencia.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Mandato constitucional expreso que impone al Estado la protección prenatal integral y la suspensión de sanciones que arriesguen la salud del no nacido.*

Pregunta 25 (Ref. #261): En qué consiste el derecho a la identidad de los niños

✔ **Respuesta Jurídica: En el derecho a conservar y desarrollar los atributos de su personalidad, especialmente el nombre, la nacionalidad, la filiación y sus relaciones de familia, conociendo a sus progenitores.**
■ **Base Legal:** Arts. 33 y 35 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) y Art. 45 de la Constitución.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Constituye un derecho personalísimo inderogable que proscribe toda alteración o falsedad registral.*

Pregunta 26 (Ref. #262): Cuál es la jornada diaria máxima de trabajo de los adolescentes

✔ **Respuesta Jurídica: No podrá exceder de seis (6) horas diarias y treinta (30) horas semanales, durante un período máximo de cinco días a la semana.**
■ **Base Legal:** Art. 84 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Limitación orientada a compatibilizar la actividad productiva con el ejercicio ineludible del derecho a la educación.*

Pregunta 27 (Ref. #263): Al conceder la tenencia a uno de los progenitores, ¿qué debe regular el juez?

✔ **Respuesta Jurídica: Debe regular obligatoriamente el régimen de visitas que el otro progenitor podrá hacer al hijo o hija.**
■ **Base Legal:** Art. 122 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *El derecho a visitas tutela el vínculo afectivo continuo y el derecho del niño a mantener relación con ambos padres.*

Pregunta 28 (Ref. #264): Cuándo procede demandar a los obligados subsidiarios de alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad debidamente comprobada de los obligados principales (los padres).**
■ **Base Legal:** Art. ... (5) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *La obligación de abuelos, hermanos mayores y tíos es subsidiaria y sucesiva, no directa ni originaria.*

Pregunta 29 (Ref. #265): Orden de prelación para demandar a los obligados subsidiarios

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Los abuelos y abuelas; 2. Los hermanos y hermanas que hayan cumplido veintiún (21) años (no discapacitados ni estudiantes); y, 3. Los tíos y tías.**
■ **Base Legal:** Art. ... (5) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Orden de llamamiento legal imperativo y preclusivo; no cabe demandar a los tíos sin justificar la imposibilidad de los abuelos y hermanos.*

Pregunta 30 (Ref. #266): En una demanda inicial de fijación de alimentos, ¿desde cuándo se debe la pensión?

✔ **Respuesta Jurídica: Se debe desde la fecha de presentación de la demanda.**
■ **Base Legal:** Art. ... (8) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Principio de retroactividad protectora de la tutela alimentaria procesal.*

Pregunta 31 (Ref. #267): Desde cuándo tiene derecho la mujer embarazada a alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: Tiene derecho desde el momento mismo de la concepción.**
■ **Base Legal:** Art. 148 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Garantiza la supervivencia del embrión y la atención de la salud materna y nutrición prenatal.*

Pregunta 32 (Ref. #268): Por qué tiempo tiene derecho a percibir pensión alimenticia la mujer embarazada

✔ **Respuesta Jurídica: Durante todo el embarazo y hasta por doce (12) meses contados desde el parto (o desde la muerte fetal en caso de fallecimiento).**
■ **Base Legal:** Art. 148 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Cubre el postparto, puerperio y el período de lactancia materna básica.*

Pregunta 33 (Ref. #269): Hasta qué edad pueden ser adoptadas las personas

✔ **Respuesta Jurídica: Menores de dieciocho (18) años; y por excepción adultos hasta los veintiún (21) años en supuestos tasados (hijos del cónyuge, parentesco hasta quinto grado o convivencia previa en acogimiento).**
■ **Base Legal:** Art. 157 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Se prohíbe de manera absoluta la adopción de personas mayores de 21 años.*

Pregunta 34 (Ref. #270): Definición de Niño, Niña y Adolescente en el CONA

✔ **Respuesta Jurídica: Niño o niña es quien no ha cumplido doce (12) años de edad; adolescente es la persona entre doce (12) y dieciocho (18) años de edad.**
■ **Base Legal:** Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Es la categorización binaria de la minoría de edad en el Ecuador.*

Pregunta 35 (Ref. #271): Quiénes tienen derecho a reclamar alimentos según el CONA

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Niñas, niños y adolescentes no emancipados con ingresos; 2. Adultos hasta los 21 años que cursen estudios y carezcan de recursos; y, 3. Personas de cualquier edad con discapacidad.**
■ **Base Legal:** Art. ... (4) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Extensión de la titularidad alimentaria más allá de los 18 años bajo condición estudiantil o de vulnerabilidad médica certificada.*

Pregunta 36 (Ref. #272): Causas de extinción del derecho a percibir alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Muerte del titular del derecho; 2. Muerte de todos los obligados al pago; y, 3. Desaparición de todas las circunstancias que generaban el derecho.**
■ **Base Legal:** Art. ... (32) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Extinción legal objetiva del derecho alimentario.*

Pregunta 37 (Ref. #273): A qué están sujetos los adolescentes que cometan infracciones penales

✔ **Respuesta Jurídica: Están sujetos a medidas socioeducativas (privativas o no privativas de libertad), y no a las penas comunes de adultos.**
■ **Base Legal:** Arts. 305, 306 y 372 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Principio de justicia juvenil restaurativa y pedagógica orientada a la inclusión constructiva en la sociedad.*

Pregunta 38 (Ref. #274): Medidas cautelares de orden personal imponibles a adolescentes infractores

✔ **Respuesta Jurídica: Permanencia domiciliaria, sujeción al cuidado de persona o entidad, presentación periódica, prohibición de salir del país, prohibición de concurrir a determinados lugares y el internamiento preventivo excepcional.**
■ **Base Legal:** Arts. 324 y 330 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *La privación cautelar de libertad es de aplicación restrictiva y reservada a delitos graves.*

Pregunta 39 (Ref. #275): Medida socioeducativa que constituye privación total de la libertad

✔ **Respuesta Jurídica: El Internamiento Institucional en un Centro de Adolescentes Infractores (CAI).**
■ **Base Legal:** Art. 379 numeral 4 y Art. 381 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Es la medida de última ratio en la justicia de menores.*

Pregunta 40 (Ref. #276): Medidas socioeducativas no privativas de libertad

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Amonestación; 2. Imposición de reglas de conducta; 3. Orientación y apoyo psico socio familiar; 4. Servicio a la comunidad; y, 5. Libertad asistida.**
■ **Base Legal:** Art. 378 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Medidas que garantizan el desarrollo del adolescente sin desarraigarlo de su entorno educativo y familiar.*

Pregunta 41 (Ref. #277): Definiciones de medidas socioeducativas no privativas de libertad (correcta)

✔ **Respuesta Jurídica: La amonestación es el llamado de atención verbal directo del juez al adolescente y a sus padres para que comprenda la ilicitud de sus acciones.**
■ **Base Legal:** Art. 378 numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Tipificación conceptual formal de cada sanción no custodial en el sistema penal juvenil.*

Pregunta 42 (Ref. #278): Negativa del padre a entregar al niño confiado en tenencia a la madre alegando falta de ejecutoria

✔ **Respuesta Jurídica: Es ilegal; las resoluciones sobre tenencia se cumplen de inmediato, debiendo ordenarse el apremio personal y allanamiento de ser necesario, ya que la apelación solo se concede en efecto no suspensivo.**
■ **Base Legal:** Art. 120 del CONA y Art. 333 numeral 6 del COGEP.
■ ***Análisis Dogmático:*** *La protección del menor no admite dilaciones procesales suspensivas.*

Pregunta 43 (Ref. #279): Demandado de alimentos niega prueba de ADN alegando falta de recursos

✔ **Respuesta Jurídica: El juez debe disponer que el Ministerio de Salud Pública practique el examen de ADN en forma gratuita a través de una Unidad de Investigación Genética.**
■ **Base Legal:** Art. ... (10) letra c) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *La falta de dinero del padre no puede privar al hijo del derecho constitucional a su filiación e identidad biológica.*

Pregunta 44 (Ref. #280): Niño de 11 años que comete un hecho tipificado como delito

✔ **Respuesta Jurídica: Es absolutamente inimputable y exento de responsabilidad penal; no se le somete a juicio penal ni a medidas socioeducativas, debiendo ser entregado a sus padres o entidad de protección.**
■ **Base Legal:** Art. 307 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Se prohíbe su detención e internación; solo caben medidas de protección civil o familiar.*

Pregunta 45 (Ref. #281): Causas de suspensión judicial de la patria potestad

✔ **Respuesta Jurídica: Ausencia injustificada mayor a 6 meses; maltrato que no justifique privación; interdicción judicial; privación de libertad por condena ejecutoriada; alcoholismo o toxicomanía; o incitar a actos lesivos a su moral.**
■ **Base Legal:** Art. 112 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Cesación temporal y reversible de la titularidad parental.*

Pregunta 46 (Ref. #282): Casos en que el progenitor pierde definitivamente la Patria Potestad

✔ **Respuesta Jurídica: Maltrato grave o reiterado; delitos contra la integridad sexual o reproductiva; explotación; interdicción por demencia; abandono o falta de interés por más de 6 meses; y mendicidad.**
■ **Base Legal:** Art. 113 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Sanción judicial máxima por vulneración gravísima de los deberes de protección filial.*

Pregunta 47 (Ref. #283): Definición de niño o niña en el CONA

✔ **Respuesta Jurídica: La persona que no ha cumplido doce (12) años de edad.**
■ **Base Legal:** Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Base etaria de presunción de incapacidad jurídica y exención de reproche punitivo.*

Pregunta 48 (Ref. #284): A qué se refiere el principio del interés superior del niño

✔ **Respuesta Jurídica: A la máxima satisfacción integral de sus derechos y a la obligación de las autoridades públicas y privadas de priorizar su bienestar en toda decisión, prevaleciendo sobre otros intereses.**
■ **Base Legal:** Art. 11 del CONA y Art. 44 de la Constitución de la República.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Cláusula general de preferencia y optimización de derechos.*

Pregunta 49 (Ref. #285): Ruptura conyugal, ¿a quién se confía la tenencia de hijos menores de doce años?

✔ **Respuesta Jurídica: Al progenitor que demuestre mejores condiciones de estabilidad afectiva, emocional y física, en igualdad de condiciones, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la preferencia materna automática.**
■ **Base Legal:** Art. 106 numerales 2 y 4 del CONA (Sentencia No. 28-15-IN/21 de la Corte Constitucional).
■ ***Análisis Dogmático:*** *La Corte Constitucional expulsó la preferencia por razón de género, rigiendo la evaluación neutral del interés superior del menor.*

Pregunta 50 (Ref. #286): Término para apelar la resolución de alimentos de primera instancia

✔ **Respuesta Jurídica: Término de cinco (5) días contados desde la notificación por escrito, concediéndose solo en efecto no suspensivo.**
■ **Base Legal:** Art. 257 inciso 2 y Art. 333 numeral 6 del COGEP.
■ ***Análisis Dogmático:*** *La urgencia alimentaria proscribe suspender el pago de las mensualidades mientras se resuelve la alzada.*

Pregunta 51 (Ref. #287): Límite de edad en alimentos para hijos que cursan estudios superiores sin ingresos

✔ **Respuesta Jurídica: Hasta que cumplan veintiún (21) años de edad.**
■ **Base Legal:** Art. ... (4) numeral 2 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Requiere probar matrícula regular en institución educativa y carencia de medios de subsistencia propios.*

Pregunta 52 (Ref. #288): Procedimiento para procesos de prestación de alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: Se tramitan en procedimiento sumario.**
■ **Base Legal:** Art. 332 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Proceso ágil por formulario con audiencia única concentrada e inmediata ejecución provisional.*

Pregunta 53 (Ref. #289): Momento en que se generan y adeudan las pensiones alimenticias fijadas judicialmente

✔ **Respuesta Jurídica: Desde la fecha de presentación de la demanda.**
■ **Base Legal:** Art. ... (8) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Efecto legal ex tunc en beneficio del alimentario.*

Pregunta 54 (Ref. #290): Consecuencia jurídica si un menor de 12 años comete una conducta típica penal

✔ **Respuesta Jurídica: Es totalmente exento de responsabilidad penal y no puede ser procesado ni sancionado; se le entregarán medidas de protección administrativa a cargo de la Junta de Protección.**
■ **Base Legal:** Art. 307 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Inimputabilidad penal absoluta de la infancia.*

Pregunta 55 (Ref. #291): Edad mínima requerida para autorizar la contratación laboral de un adolescente

✔ **Respuesta Jurídica: Quince (15) años de edad cumplidos.**
■ **Base Legal:** Art. 82 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Límite biológico y jurídico indisponible conforme a estándares internacionales.*

Pregunta 56 (Ref. #292): Cómo se ampara el derecho de alimentos de la mujer embarazada

✔ **Respuesta Jurídica: Mediante el derecho a una pensión alimenticia que cubre alimentos, salud, vestuario, parto y lactancia hasta un año posparto, aplicando las normas de alimentos de niñez.**
■ **Base Legal:** Arts. 148, 149 y 150 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Protección conexa madre-hijo desde la concepción.*

Pregunta 57 (Ref. #293): Cómo procede el juez si el demandado de alimentos justifica no tener empleo ni rentas

✔ **Respuesta Jurídica: El juez no puede fijar una pensión inferior al valor mínimo de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas (nivel 1), y dispondrá que el pago sea asumido o completado por los obligados subsidiarios.**
■ **Base Legal:** Art. ... (5) y Art. ... (15) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *La carencia de ingresos no extingue la obligación alimentaria frente a las necesidades vitales del hijo.*

Pregunta 58 (Ref. #294): Condiciones que debe reunir una persona para adoptar

✔ **Respuesta Jurídica: Ser mayor de 25 años, plenamente capaz, gozar de derechos políticos, tener diferencia de edad entre 14 y 45 años con el menor, idoneidad física y mental, recursos suficientes y no tener antecedentes penales por delitos graves.**
■ **Base Legal:** Art. 159 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Requisitos formales de idoneidad legal y moral orientados al bienestar del adoptado.*

Pregunta 59 (Ref. #295): Margen de diferencia de edad indispensable entre adoptante y adoptado

✔ **Respuesta Jurídica: Una diferencia no menor de catorce (14) ni mayor de cuarenta y cinco (45) años.**
■ **Base Legal:** Art. 159 numeral 5 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Simula la diferencia generacional natural de la relación parento-filial.*

Pregunta 60 (Ref. #296): Qué son alimentos congruos

✔ **Respuesta Jurídica: Son aquellos que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social, a diferencia de los necesarios que bastan para sustentar la vida.**

■ **Base Legal:** Arts. 351 y 352 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Categoría clásica civil aplicable a los adultos titulares del derecho según el estado de familia.*

Pregunta 61 (Ref. #297): Cuándo causa ejecutoria la resolución en que se confiere la tenencia de un menor

✔ **Respuesta Jurídica: No causa ejecutoria formal ni material jamás; las providencias sobre tenencia son esencialmente temporales y modificables si cambia la conveniencia del menor.**

■ **Base Legal:** Art. 119 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Ausencia de cosa juzgada sustancial en materia de custodia familiar.*

Pregunta 62 (Ref. #298): Qué debe tener en cuenta el juez para regular el régimen de visitas

✔ **Respuesta Jurídica: La forma en que el progenitor ha cumplido sus obligaciones parentales, los informes de la Oficina Técnica y la opinión del niño o adolescente.**

■ **Base Legal:** Art. 123 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Criterios técnicos y fácticos dirigidos a garantizar un ambiente de seguridad afectiva.*

Pregunta 63 (Ref. #299): Quiénes tienen derecho a reclamar alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: Niñas, niños y adolescentes; adultos hasta los 21 años dedicados al estudio sin ingresos; y personas discapacitadas de cualquier edad.**

■ **Base Legal:** Art. ... (4) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Ámbito subjetivo de protección alimentaria connatural a la persona.*

Pregunta 64 (Ref. #300): Desde qué momento procesal se debe cumplir con la pensión de alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: Desde que se notifica la fijación de la pensión provisional en el auto inicial de calificación de la demanda.**

■ **Base Legal:** Art. ... (9) del CONA y Art. 146 inciso 5 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Mandato de pago inmediato e ineludible que corre por mensualidades adelantadas.*

Pregunta 65 (Ref. #301): Cuál es el juez competente para demandar juicio de alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: A elección del actor: el juez del domicilio del titular del derecho (el alimentario) o el juez del domicilio del demandado.**

■ **Base Legal:** Art. 10 numeral 10 del COGEP y Art. ... (6) del CONA.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Fuero concurrente favorable que facilita el acceso a la justicia al alimentario vulnerable.*

Pregunta 66 (Ref. #302): Medida socioeducativa de carácter gravoso y excepcional aplicable al adolescente

✔ **Respuesta Jurídica: El Internamiento Institucional en régimen cerrado.**

■ **Base Legal:** Art. 321 y Art. 379 numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Medida excepcional de último recurso reservada a delitos graves.*

Pregunta 67 (Ref. #303): Derecho de niños trasladados o retenidos ilícitamente

✔ **Respuesta Jurídica: Derecho a ser reintegrados inmediatamente a su medio familiar y a gozar de las visitas de sus progenitores y parientes.**

■ **Base Legal:** Art. 77 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Restitución inmediata frente a vías de hecho parentales.*

Pregunta 68 (Ref. #304): Límite de edad para alimentos a hijos adultos estudiantes

✔ **Respuesta Jurídica: Hasta los veintiún (21) años de edad.**
■ **Base Legal:** Art. ... (4) numeral 2 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Cese ope legis al cumplir los 22 años o abandonar los estudios.*

Pregunta 69 (Ref. #305): Personas con derecho a alimentos (reiteración sistemática)

✔ **Respuesta Jurídica: Menores de 18 años, jóvenes hasta 21 años que estudien y discapacitados de cualquier edad.**
■ **Base Legal:** Art. ... (4) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Catálogo de titulares legalmente habilitados.*

Pregunta 70 (Ref. #306): Meses en que se pagan las pensiones adicionales en la Sierra

✔ **Respuesta Jurídica: En los meses de septiembre y diciembre de cada año.**
■ **Base Legal:** Art. ... (16) numeral 2 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Corresponden a las prestaciones decimotercera y decimocuarta escolares del ciclo Sierra.*

Pregunta 71 (Ref. #307): Personas además de progenitores que pueden solicitar visitas

✔ **Respuesta Jurídica: Los ascendientes y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de la línea colateral, e incluso otras personas ligadas afectivamente.**
■ **Base Legal:** Art. 124 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Ampliación del derecho de contacto familiar hacia abuelos y tíos.*

Pregunta 72 (Ref. #308): Deseo del adolescente en adopción de no separarse de su hermano

✔ **Respuesta Jurídica: El juez no podrá disponer la adopción contra la voluntad expresa del adolescente, considerándose el deseo del niño como antecedente que hace no recomendable la adopción individual.**
■ **Base Legal:** Art. 156 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Tutela del principio de preservación de la unidad fraterna.*

Pregunta 73 (Ref. #309): Requisito para que el MSP realice la prueba de ADN gratuitamente

✔ **Respuesta Jurídica: Que el demandado demuestre sumariamente su carencia absoluta de recursos económicos mediante informe de la Oficina Técnica.**
■ **Base Legal:** Art. ... (10) letra c) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Auxilio estatal probatorio para garantizar la verdad biológica procesal.*

Pregunta 74 (Ref. #310): Efecto legal de la negativa del demandado a someterse a la prueba de ADN

✔ **Respuesta Jurídica: Se presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco y el juez fijará la pensión provisional de alimentos.**
■ **Base Legal:** Art. ... (10) letra a) del CONA y Art. 258 del Código Civil.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Presunción legal de paternidad que sanciona la contumacia probatoria del presunto progenitor.*

Pregunta 75 (Ref. #311): Juez que conoce causas de adolescentes infractores a falta de juez especializado en el cantón

✔ **Respuesta Jurídica: Corresponde a la jueza o juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia (o juez multicompetente).**
■ **Base Legal:** Art. 234 numeral 4 y Art. 262 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Regla legal de competencia supletoria por especialidad funcional más afín.*

Pregunta 76 (Ref. #312): A qué sanciones están sujetos los adolescentes que cometan infracciones del COIP

✔ **Respuesta Jurídica: Están sujetos exclusivamente a medidas socioeducativas de responsabilidad penal juvenil.**
■ **Base Legal:** Arts. 306, 371 y 372 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Prohibición absoluta de aplicar las penas carcelarias comunes ordinarias de adultos.*

Pregunta 77 (Ref. #313): Normativa sujeta al juzgamiento de adolescentes indígenas por hechos en sus comunidades

✔ **Respuesta Jurídica: Se someterán a las disposiciones del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en armonía con los preceptos constitucionales de justicia indígena y derechos humanos.**
■ **Base Legal:** Art. 310 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Primacía garantista del interés superior del adolescente en el ámbito de la justicia intercultural comunitaria.*

MATERIA: CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS

Pregunta 1 (Ref. #314): Personas obligadas a denunciar en caso de maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico o pérdida de un niño, niña o adolescente

✔ **Respuesta Jurídica: Las personas que por su profesión u oficio tengan conocimiento de estos hechos (médicos, educadores, trabajadores sociales, directores de instituciones y servidores públicos) deben denunciarlo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes ante la Fiscalía, autoridades judiciales o administrativas.**
■ **Base Legal:** Arts. 17 y 72 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *La protección contra la violencia infantil constituye una obligación legal de orden público y de debida diligencia reforzada. Su inobservancia no solo acarrea infracción administrativa sancionada por la Junta Cantonal de Protección de Derechos, sino que encuadra en el delito de omisión de denuncia previsto en el Código Orgánico Integral Penal.*

Pregunta 2 (Ref. #315): Requisitos de los exámenes realizados por profesionales de la salud a un niño, niña o adolescente para tener valor de informe pericial

✔ **Respuesta Jurídica: Deben practicarse en estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad e integridad física y emocional; los profesionales deben conservar las evidencias y elementos de prueba, y rendir testimonio sobre el contenido de su informe.**
■ **Base Legal:** Art. 80 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Rige la prohibición de revictimización; se prohíbe someter a la víctima a reconocimientos médicos reiterados salvo necesidad terapéutica estricta. Los informes de salud pública o de entidades autorizadas adquieren valor pericial pleno sin necesidad de peritajes redundantes.*

Pregunta 3 (Ref. #316): Medidas de protección para niños, niñas y adolescentes frente a trabajos prohibidos

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral; 2. Inserción de la persona o su familia en un programa de protección; y, 3. Separación temporal del medio familiar en casos de riesgo grave.**
■ **Base Legal:** Art. 94 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Orientadas a erradicar las peores formas de trabajo infantil y salvaguardar la educación y el desarrollo integral, imponiendo sanciones pecuniarias y de clausura al empleador infractor.*

Pregunta 4 (Ref. #317): En caso de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la patria potestad

✔ **Respuesta Jurídica: El juez nombrará un tutor o tutora de acuerdo con las reglas generales de la tutela.**
■ **Base Legal:** Art. 106 numeral 6 y Art. 112 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Ante la privación, suspensión o inhabilidad concurrente de padre y madre, la representación legal y custodia patrimonial del menor de edad debe suplirse mediante guarda dativa priorizando a los parientes consanguíneos más próximos.*

Pregunta 5 (Ref. #318): Para disponer la adopción, casos en que el Juez debe declarar la aptitud legal

✔ Respuesta Jurídica: Procede en: 1. Orfandad respecto de ambos progenitores; 2. Imposibilidad de determinar quiénes son sus progenitores o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad; 3. Privación judicial de la patria potestad a ambos progenitores o al único registrado; y, 4. Consentimiento formal del padre o madre no privados de patria potestad.

■ **Base Legal:** Art. 158 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La declaratoria de adoptabilidad exige certeza absoluta y comprobación de la inexistencia o no idoneidad de parientes consanguíneos dentro del tercer grado capaces de asumir la tutela de manera estable.*

Pregunta 6 (Ref. #319): Momento en que el juez realiza la admisibilidad del anuncio probatorio en juicios de fijación de alimentos

✔ Respuesta Jurídica: Se realiza en la primera fase de la audiencia única (fase de saneamiento y fijación de puntos en debate).

■ **Base Legal:** Art. 160 y Art. 333 numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *En la calificación inicial el juez fija la pensión provisional pero no admite medios de prueba (Art. 146 COGEP); la conducencia, pertinencia y utilidad probatoria se califican oralmente en la audiencia.*

Pregunta 7 (Ref. #320): Cuándo la pensión alimenticia provisional se convierte en definitiva

✔ Respuesta Jurídica: Cuando el juez dicta sentencia en la audiencia única del procedimiento sumario, o en el auto resolutorio que aprueba el acuerdo o declara la filiación tras un resultado positivo de ADN.

■ **Base Legal:** Art. ... (10) letra b) del CONA y Art. 333 numeral 4 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La provisoria ampara la subsistencia cautelar inmediata durante el litigio; la definitiva adquiere eficacia al resolverse el fondo en fallo motivado oral y escrito.*

Pregunta 8 (Ref. #321): Cómo se presenta la incompetencia del juzgador en los procesos de alimentos

✔ Respuesta Jurídica: Podrá alegarse únicamente como excepción previa al contestar la demanda.

■ **Base Legal:** Art. 29 y Art. 153 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *El COGEP proscribe incidentes de previo y especial pronunciamiento por fuera de las excepciones previas formales en materia de niñez y familia para evitar dilaciones.*

Pregunta 9 (Ref. #322): Respecto a la institución del matrimonio señale la frase correcta

✔ Respuesta Jurídica: Matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente.

■ **Base Legal:** Art. 81 del Código Civil (conforme a la Sentencia 10-18-CN/19 de la Corte Constitucional).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La Corte Constitucional expulsó del ordenamiento la exigencia de que sea entre hombre y mujer y la finalidad procreativa, garantizando el matrimonio igualitario y la dignidad de las parejas del mismo sexo.*

Pregunta 10 (Ref. #323): Formas que prevé el CONA para la prestación de la pensión de alimentos

✔ Respuesta Jurídica: 1. Depósito de una suma de dinero en cuenta por mensualidades anticipadas dentro de los cinco primeros días del mes; 2. Constitución de usufructo o percepción de cánones de arrendamiento; y, 3. Pago o satisfacción directa de necesidades del alimentario.

■ **Base Legal:** Art. ... (14) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La modalidad dineraria es la regla ordinaria preferente. En ningún caso se podrá obligar al menor a convivir con el obligado alimentante bajo el pretexto de pensión en especie si la tenencia está conferida al otro progenitor.*

Pregunta 11 (Ref. #324): Respecto de las causales para terminar el matrimonio, señale la incorrecta

✔ Respuesta Jurídica: Es incorrecto afirmar que "el matrimonio termina por la simple separación de hecho" o "por declaratoria administrativa no inscrita". Las causales taxativas son: 1. Muerte de uno de los cónyuges; 2. Sentencia ejecutoriada de nulidad; 3. Posesión definitiva de bienes del desaparecido; y, 4. Divorcio.

■ **Base Legal:** Art. 105 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El vínculo matrimonial es solemne; solo fenece por las causales legales expresas declaradas por autoridad pública investida de fe o jurisdicción.*

Pregunta 12 (Ref. #325): Quién no puede ejercer la acción de impugnación de paternidad o maternidad

✔ Respuesta Jurídica: No pueden ejercerla los parientes colaterales o terceros que no justifiquen un perjuicio patrimonial actual en sus derechos sucesorios, ni quien reconoció voluntariamente al hijo a sabiendas de no ser el padre biológico (cuando no se controvierte un vicio del consentimiento).

■ **Base Legal:** Arts. 233-A y 250 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La legitimación activa es restringida: corresponde al pretendido padre/madre biológico, al hijo, al progenitor registrado o a herederos perjudicados en el plazo de 180 días post mortem.*

Pregunta 13 (Ref. #326): El trámite para la extinción de la pensión alimenticia debe iniciarse con

✔ Respuesta Jurídica: Debe iniciarse con una petición incidental de extinción de pensión alimenticia presentada ante el mismo juzgador que fijó la prestación, justificando el acaecimiento de una causal legal.

■ **Base Legal:** Art. ... (32) del CONA y Art. 332 numeral 3 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La extinción no opera de hecho; requiere resolución judicial que declare fenecida la obligación al verificar la muerte del titular, de todos los obligados, o la desaparición de las condiciones de necesidad/edad.*

Pregunta 14 (Ref. #327): La acción de impugnación del reconocimiento voluntario de paternidad o maternidad no puede ser ejercida por

✔ Respuesta Jurídica: No puede ser ejercida por el reconociente fundándose en la simple ausencia de vínculo consanguíneo si en el acto voluntario no se pretendió reflejar una verdad biológica.

■ **Base Legal:** Art. 250, inciso final, del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El reconocimiento es libre, voluntario e irrevocable. El reconociente solo puede demandar la nulidad del acto por vicios del consentimiento o falta de solemnidades sustanciales esenciales.*

Pregunta 15 (Ref. #328): Para la indexación de la pensión alimenticia, el juez deberá tomar en cuenta

✔ Respuesta Jurídica: La Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas emitida anualmente por el MIES, el porcentaje de inflación determinado por el INEC y el aumento al salario básico unificado (SBU).

■ **Base Legal:** Arts. ... (15) y ... (43) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La indexación es automática por imperio de la ley dentro de los quince primeros días de enero de cada año para evitar la depreciación adquisitiva de la pensión.*

Pregunta 16 (Ref. #329): Edad mínima para que un adolescente pueda laborar

✔ Respuesta Jurídica: La edad mínima legal es de quince (15) años de edad.

■ **Base Legal:** Art. 82 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) y Art. 46 numeral 2 de la Constitución.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Armonizado con el Convenio 138 de la OIT; el trabajo antes de los 15 años está prohibido y sujeto a erradicación obligatoria.*

Pregunta 17 (Ref. #330): Quién tiene legitimación activa para demandar la fijación de pensión alimenticia de menores de edad

✔ Respuesta Jurídica: La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija; a falta de ellos, quien ejerza la representación legal o tenga el cuidado; y directamente los adolescentes mayores de quince (15) años.

■ **Base Legal:** Art. ... (6) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Se consagra la capacidad procesal directa progresiva del adolescente mayor de 15 años sin requerir abogado patrocinador para demandar.*

Pregunta 18 (Ref. #331): Cuándo un juez puede confiar la tenencia de un niño, niña o adolescente a un progenitor

✔ Respuesta Jurídica: Cuando estime que es lo más conveniente para su desarrollo integral, atendiendo al principio del interés superior y escuchando la opinión del hijo, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad.

■ **Base Legal:** Art. 118 en concordancia con el Art. 106 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La Corte Constitucional en Sentencia 28-15-IN/21 eliminó la preferencia materna automática; el juez debe ponderar la estabilidad emocional, ambiente afectivo y condiciones objetivas de ambos progenitores en pie de igualdad.*

Pregunta 19 (Ref. #332): Desde cuándo corre la fijación de alimentos en incidentes de rebaja de pensión alimenticia

✔ **Respuesta Jurídica: La reducción es exigible únicamente desde la fecha de la resolución judicial que la declara.**
■ **Base Legal:** Art. ... (8) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *A diferencia del aumento (que se debe desde la presentación del incidente), la rebaja jamás opera retroactivamente para precautelar los alimentos ya devengados.*

Pregunta 20 (Ref. #333): Hasta qué edad se considera a una persona como niño o niña

✔ **Respuesta Jurídica: Hasta que cumpla los doce (12) años de edad (persona que no ha cumplido 12 años).**
■ **Base Legal:** Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) y Art. 21 del Código Civil.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Delimitación legal básica para la imputabilidad e incapacidad absoluta civil frente al régimen de adolescencia.*

Pregunta 21 (Ref. #334): Desde y hasta qué edad se considera a una persona adolescente

✔ **Respuesta Jurídica: Es la persona entre doce (12) y dieciocho (18) años de edad (el que ha dejado de ser impúber hasta cumplir 18 años).**
■ **Base Legal:** Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) y Art. 21 del Código Civil.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Sujeto titular del régimen de responsabilidad penal juvenil socioeducativa y capacidad civil relativa.*

Pregunta 22 (Ref. #335): Inimputabilidad penal de niños y adolescentes (afirmación incorrecta)

✔ **Respuesta Jurídica: Es incorrecto afirmar que "los adolescentes no tienen responsabilidad jurídica alguna y son absueltos sin medida legal" o que "los adolescentes son imputables penalmente ante la justicia penal ordinaria".**
■ **Base Legal:** Arts. 305, 306 y 307 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Los niños son inimputables absolutos y exentos de toda responsabilidad; los adolescentes son penalmente inimputables a la ley común pero legalmente responsables mediante el régimen especializado de medidas socioeducativas.*

Pregunta 23 (Ref. #336): Qué es el principio del interés superior del niño

✔ **Respuesta Jurídica: Es un principio y derecho fundamental orientado a satisfacer el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, imponiendo a todas las autoridades el deber de ajustar sus decisiones para su realización prioritaria, prevaleciendo sobre los derechos de los demás.**
■ **Base Legal:** Art. 44 de la Constitución de la República y Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Es una norma de interpretación, principio garantista y pauta sustantiva de ponderación inexcusable para la Función Judicial.*

Pregunta 24 (Ref. #337): Desde cuándo se protege el derecho a la vida de los niños

✔ **Respuesta Jurídica: Se reconoce y protege desde su concepción.**
■ **Base Legal:** Art. 45 de la Constitución de la República y Art. 20 del Código de la Niñez y Adolescencia.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Mandato constitucional expreso que impone al Estado la protección prenatal integral y la suspensión de sanciones que arriesguen la salud del no nacido.*

Pregunta 25 (Ref. #338): En qué consiste el derecho a la identidad de los niños

✔ **Respuesta Jurídica: En el derecho a conservar y desarrollar los atributos de su personalidad, especialmente el nombre, la nacionalidad, la filiación y sus relaciones de familia, conociendo a sus progenitores.**
■ **Base Legal:** Arts. 33 y 35 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) y Art. 45 de la Constitución.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Constituye un derecho personalísimo inderogable que proscribe toda alteración o falsedad registral.*

Pregunta 26 (Ref. #339): Cuál es la jornada diaria máxima de trabajo de los adolescentes

✔ **Respuesta Jurídica: No podrá exceder de seis (6) horas diarias y treinta (30) horas semanales, durante un período máximo de cinco días a la semana.**
■ **Base Legal:** Art. 84 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Limitación orientada a compatibilizar la actividad productiva con el ejercicio ineludible del derecho a la educación.*

Pregunta 27 (Ref. #340): Al conceder la tenencia a uno de los progenitores, ¿qué debe regular el juez?

✔ **Respuesta Jurídica: Debe regular obligatoriamente el régimen de visitas que el otro progenitor podrá hacer al hijo o hija.**
■ **Base Legal:** Art. 122 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *El derecho a visitas tutela el vínculo afectivo continuo y el derecho del niño a mantener relación con ambos padres.*

Pregunta 28 (Ref. #341): Cuándo procede demandar a los obligados subsidiarios de alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad debidamente comprobada de los obligados principales (los padres).**
■ **Base Legal:** Art. ... (5) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *La obligación de abuelos, hermanos mayores y tíos es subsidiaria y sucesiva, no directa ni originaria.*

Pregunta 29 (Ref. #342): Orden de prelación para demandar a los obligados subsidiarios

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Los abuelos y abuelas; 2. Los hermanos y hermanas que hayan cumplido veintiún (21) años (no discapacitados ni estudiantes); y, 3. Los tíos y tías.**
■ **Base Legal:** Art. ... (5) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Orden de llamamiento legal imperativo y preclusivo; no cabe demandar a los tíos sin justificar la imposibilidad de los abuelos y hermanos.*

Pregunta 30 (Ref. #343): En una demanda inicial de fijación de alimentos, ¿desde cuándo se debe la pensión?

✔ **Respuesta Jurídica: Se debe desde la fecha de presentación de la demanda.**
■ **Base Legal:** Art. ... (8) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Principio de retroactividad protectora de la tutela alimentaria procesal.*

Pregunta 31 (Ref. #344): Desde cuándo tiene derecho la mujer embarazada a alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: Tiene derecho desde el momento mismo de la concepción.**
■ **Base Legal:** Art. 148 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Garantiza la supervivencia del embrión y la atención de la salud materna y nutrición prenatal.*

Pregunta 32 (Ref. #345): Por qué tiempo tiene derecho a percibir pensión alimenticia la mujer embarazada

✔ **Respuesta Jurídica: Durante todo el embarazo y hasta por doce (12) meses contados desde el parto (o desde la muerte fetal en caso de fallecimiento).**
■ **Base Legal:** Art. 148 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Cubre el postparto, puerperio y el período de lactancia materna básica.*

Pregunta 33 (Ref. #346): Hasta qué edad pueden ser adoptadas las personas

✔ **Respuesta Jurídica: Menores de dieciocho (18) años; y por excepción adultos hasta los veintiún (21) años en supuestos tasados (hijos del cónyuge, parentesco hasta quinto grado o convivencia previa en acogimiento).**
■ **Base Legal:** Art. 157 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Se prohíbe de manera absoluta la adopción de personas mayores de 21 años.*

Pregunta 34 (Ref. #347): Definición de Niño, Niña y Adolescente en el CONA

✔ **Respuesta Jurídica: Niño o niña es quien no ha cumplido doce (12) años de edad; adolescente es la persona entre doce (12) y dieciocho (18) años de edad.**
■ **Base Legal:** Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Es la categorización binaria de la minoría de edad en el Ecuador.*

Pregunta 35 (Ref. #348): Quiénes tienen derecho a reclamar alimentos según el CONA

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Niñas, niños y adolescentes no emancipados con ingresos; 2. Adultos hasta los 21 años que cursen estudios y carezcan de recursos; y, 3. Personas de cualquier edad con discapacidad.**
■ **Base Legal:** Art. ... (4) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Extensión de la titularidad alimentaria más allá de los 18 años bajo condición estudiantil o de vulnerabilidad médica certificada.*

Pregunta 36 (Ref. #349): Causas de extinción del derecho a percibir alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Muerte del titular del derecho; 2. Muerte de todos los obligados al pago; y, 3. Desaparición de todas las circunstancias que generaban el derecho.**
■ **Base Legal:** Art. ... (32) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Extinción legal objetiva del derecho alimentario.*

Pregunta 37 (Ref. #350): A qué están sujetos los adolescentes que cometan infracciones penales

✔ **Respuesta Jurídica: Están sujetos a medidas socioeducativas (privativas o no privativas de libertad), y no a las penas comunes de adultos.**
■ **Base Legal:** Arts. 305, 306 y 372 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Principio de justicia juvenil restaurativa y pedagógica orientada a la inclusión constructiva en la sociedad.*

Pregunta 38 (Ref. #351): Medidas cautelares de orden personal imponibles a adolescentes infractores

✔ **Respuesta Jurídica: Permanencia domiciliaria, sujeción al cuidado de persona o entidad, presentación periódica, prohibición de salir del país, prohibición de concurrir a determinados lugares y el internamiento preventivo excepcional.**
■ **Base Legal:** Arts. 324 y 330 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *La privación cautelar de libertad es de aplicación restrictiva y reservada a delitos graves.*

Pregunta 39 (Ref. #352): Medida socioeducativa que constituye privación total de la libertad

✔ **Respuesta Jurídica: El Internamiento Institucional en un Centro de Adolescentes Infractores (CAI).**
■ **Base Legal:** Art. 379 numeral 4 y Art. 381 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Es la medida de última ratio en la justicia de menores.*

Pregunta 40 (Ref. #353): Medidas socioeducativas no privativas de libertad

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Amonestación; 2. Imposición de reglas de conducta; 3. Orientación y apoyo psico socio familiar; 4. Servicio a la comunidad; y, 5. Libertad asistida.**
■ **Base Legal:** Art. 378 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Medidas que garantizan el desarrollo del adolescente sin desarraigarlo de su entorno educativo y familiar.*

Pregunta 41 (Ref. #354): Definiciones de medidas socioeducativas no privativas de libertad (correcta)

✔ **Respuesta Jurídica: La amonestación es el llamado de atención verbal directo del juez al adolescente y a sus padres para que comprenda la ilicitud de sus acciones.**
■ **Base Legal:** Art. 378 numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Tipificación conceptual formal de cada sanción no custodial en el sistema penal juvenil.*

Pregunta 42 (Ref. #355): Negativa del padre a entregar al niño confiado en tenencia a la madre alegando falta de ejecutoria

✔ **Respuesta Jurídica: Es ilegal; las resoluciones sobre tenencia se cumplen de inmediato, debiendo ordenarse el apremio personal y allanamiento de ser necesario, ya que la apelación solo se concede en efecto no suspensivo.**
■ **Base Legal:** Art. 120 del CONA y Art. 333 numeral 6 del COGEP.
■ ***Análisis Dogmático:*** *La protección del menor no admite dilaciones procesales suspensivas.*

Pregunta 43 (Ref. #356): Demandado de alimentos niega prueba de ADN alegando falta de recursos

✔ **Respuesta Jurídica: El juez debe disponer que el Ministerio de Salud Pública practique el examen de ADN en forma gratuita a través de una Unidad de Investigación Genética.**

■ **Base Legal:** Art. ... (10) letra c) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La falta de dinero del padre no puede privar al hijo del derecho constitucional a su filiación e identidad biológica.*

Pregunta 44 (Ref. #357): Niño de 11 años que comete un hecho tipificado como delito

✔ **Respuesta Jurídica: Es absolutamente inimputable y exento de responsabilidad penal; no se le somete a juicio penal ni a medidas socioeducativas, debiendo ser entregado a sus padres o entidad de protección.**

■ **Base Legal:** Art. 307 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Se prohíbe su detención e internación; solo caben medidas de protección civil o familiar.*

Pregunta 45 (Ref. #358): Causas de suspensión judicial de la patria potestad

✔ **Respuesta Jurídica: Ausencia injustificada mayor a 6 meses; maltrato que no justifique privación; interdicción judicial; privación de libertad por condena ejecutoriada; alcoholismo o toxicomanía; o incitar a actos lesivos a su moral.**

■ **Base Legal:** Art. 112 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Cesación temporal y reversible de la titularidad parental.*

Pregunta 46 (Ref. #359): Casos en que el progenitor pierde definitivamente la Patria Potestad

✔ **Respuesta Jurídica: Maltrato grave o reiterado; delitos contra la integridad sexual o reproductiva; explotación; interdicción por demencia; abandono o falta de interés por más de 6 meses; y mendicidad.**

■ **Base Legal:** Art. 113 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Sanción judicial máxima por vulneración gravísima de los deberes de protección filial.*

Pregunta 47 (Ref. #360): Definición de niño o niña en el CONA

✔ **Respuesta Jurídica: La persona que no ha cumplido doce (12) años de edad.**

■ **Base Legal:** Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Base etaria de presunción de incapacidad jurídica y exención de reproche punitivo.*

Pregunta 48 (Ref. #361): A qué se refiere el principio del interés superior del niño

✔ **Respuesta Jurídica: A la máxima satisfacción integral de sus derechos y a la obligación de las autoridades públicas y privadas de priorizar su bienestar en toda decisión, prevaleciendo sobre otros intereses.**

■ **Base Legal:** Art. 11 del CONA y Art. 44 de la Constitución de la República.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Cláusula general de preferencia y optimización de derechos.*

Pregunta 49 (Ref. #362): Ruptura conyugal, ¿a quién se confía la tenencia de hijos menores de doce años?

✔ **Respuesta Jurídica: Al progenitor que demuestre mejores condiciones de estabilidad afectiva, emocional y física, en igualdad de condiciones, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la preferencia materna automática.**

■ **Base Legal:** Art. 106 numerales 2 y 4 del CONA (Sentencia No. 28-15-IN/21 de la Corte Constitucional).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La Corte Constitucional expulsó la preferencia por razón de género, rigiendo la evaluación neutral del interés superior del menor.*

Pregunta 50 (Ref. #363): Término para apelar la resolución de alimentos de primera instancia

✔ **Respuesta Jurídica: Término de cinco (5) días contados desde la notificación por escrito, concediéndose solo en efecto no suspensivo.**

■ **Base Legal:** Art. 257 inciso 2 y Art. 333 numeral 6 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La urgencia alimentaria proscribe suspender el pago de las mensualidades mientras se resuelve la alzada.*

Pregunta 51 (Ref. #364): Límite de edad en alimentos para hijos que cursan estudios superiores sin ingresos

✔ **Respuesta Jurídica: Hasta que cumplan veintiún (21) años de edad.**
■ **Base Legal:** Art. ... (4) numeral 2 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Requiere probar matrícula regular en institución educativa y carencia de medios de subsistencia propios.*

Pregunta 52 (Ref. #365): Procedimiento para procesos de prestación de alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: Se tramitan en procedimiento sumario.**
■ **Base Legal:** Art. 332 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Proceso ágil por formulario con audiencia única concentrada e inmediata ejecución provisional.*

Pregunta 53 (Ref. #366): Momento en que se generan y adeudan las pensiones alimenticias fijadas judicialmente

✔ **Respuesta Jurídica: Desde la fecha de presentación de la demanda.**
■ **Base Legal:** Art. ... (8) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Efecto legal ex tunc en beneficio del alimentario.*

Pregunta 54 (Ref. #367): Consecuencia jurídica si un menor de 12 años comete una conducta típica penal

✔ **Respuesta Jurídica: Es totalmente exento de responsabilidad penal y no puede ser procesado ni sancionado; se le entregarán medidas de protección administrativa a cargo de la Junta de Protección.**
■ **Base Legal:** Art. 307 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Inimputabilidad penal absoluta de la infancia.*

Pregunta 55 (Ref. #368): Edad mínima requerida para autorizar la contratación laboral de un adolescente

✔ **Respuesta Jurídica: Quince (15) años de edad cumplidos.**
■ **Base Legal:** Art. 82 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Límite biológico y jurídico indisponible conforme a estándares internacionales.*

Pregunta 56 (Ref. #369): Cómo se ampara el derecho de alimentos de la mujer embarazada

✔ **Respuesta Jurídica: Mediante el derecho a una pensión alimenticia que cubre alimentos, salud, vestuario, parto y lactancia hasta un año posparto, aplicando las normas de alimentos de niñez.**
■ **Base Legal:** Arts. 148, 149 y 150 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Protección conexa madre-hijo desde la concepción.*

Pregunta 57 (Ref. #370): Cómo procede el juez si el demandado de alimentos justifica no tener empleo ni rentas

✔ **Respuesta Jurídica: El juez no puede fijar una pensión inferior al valor mínimo de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas (nivel 1), y dispondrá que el pago sea asumido o completado por los obligados subsidiarios.**
■ **Base Legal:** Art. ... (5) y Art. ... (15) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *La carencia de ingresos no extingue la obligación alimentaria frente a las necesidades vitales del hijo.*

Pregunta 58 (Ref. #371): Condiciones que debe reunir una persona para adoptar

✔ **Respuesta Jurídica: Ser mayor de 25 años, plenamente capaz, gozar de derechos políticos, tener diferencia de edad entre 14 y 45 años con el menor, idoneidad física y mental, recursos suficientes y no tener antecedentes penales por delitos graves.**
■ **Base Legal:** Art. 159 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Requisitos formales de idoneidad legal y moral orientados al bienestar del adoptado.*

Pregunta 59 (Ref. #372): Margen de diferencia de edad indispensable entre adoptante y adoptado

✔ **Respuesta Jurídica: Una diferencia no menor de catorce (14) ni mayor de cuarenta y cinco (45) años.**
■ **Base Legal:** Art. 159 numeral 5 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Simula la diferencia generacional natural de la relación parento-filial.*

Pregunta 60 (Ref. #373): Qué son alimentos congruos

✔ **Respuesta Jurídica: Son aquellos que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social, a diferencia de los necesarios que bastan para sustentar la vida.**
■ **Base Legal:** Arts. 351 y 352 del Código Civil.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Categoría clásica civil aplicable a los adultos titulares del derecho según el estado de familia.*

Pregunta 61 (Ref. #374): Cuándo causa ejecutoria la resolución en que se confiere la tenencia de un menor

✔ **Respuesta Jurídica: No causa ejecutoria formal ni material jamás; las providencias sobre tenencia son esencialmente temporales y modificables si cambia la conveniencia del menor.**
■ **Base Legal:** Art. 119 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Ausencia de cosa juzgada sustancial en materia de custodia familiar.*

Pregunta 62 (Ref. #375): Qué debe tener en cuenta el juez para regular el régimen de visitas

✔ **Respuesta Jurídica: La forma en que el progenitor ha cumplido sus obligaciones parentales, los informes de la Oficina Técnica y la opinión del niño o adolescente.**
■ **Base Legal:** Art. 123 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Criterios técnicos y fácticos dirigidos a garantizar un ambiente de seguridad afectiva.*

Pregunta 63 (Ref. #376): Quiénes tienen derecho a reclamar alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: Niñas, niños y adolescentes; adultos hasta los 21 años dedicados al estudio sin ingresos; y personas discapacitadas de cualquier edad.**
■ **Base Legal:** Art. ... (4) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Ámbito subjetivo de protección alimentaria connatural a la persona.*

Pregunta 64 (Ref. #377): Desde qué momento procesal se debe cumplir con la pensión de alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: Desde que se notifica la fijación de la pensión provisional en el auto inicial de calificación de la demanda.**
■ **Base Legal:** Art. ... (9) del CONA y Art. 146 inciso 5 del COGEP.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Mandato de pago inmediato e ineludible que corre por mensualidades adelantadas.*

Pregunta 65 (Ref. #378): Cuál es el juez competente para demandar juicio de alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: A elección del actor: el juez del domicilio del titular del derecho (el alimentario) o el juez del domicilio del demandado.**
■ **Base Legal:** Art. 10 numeral 10 del COGEP y Art. ... (6) del CONA.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Fuero concurrente favorable que facilita el acceso a la justicia al alimentario vulnerable.*

Pregunta 66 (Ref. #379): Medida socioeducativa de carácter gravoso y excepcional aplicable al adolescente

✔ **Respuesta Jurídica: El Internamiento Institucional en régimen cerrado.**
■ **Base Legal:** Art. 321 y Art. 379 numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Medida excepcional de último recurso reservada a delitos graves.*

Pregunta 67 (Ref. #380): Derecho de niños trasladados o retenidos ilícitamente

✔ **Respuesta Jurídica: Derecho a ser reintegrados inmediatamente a su medio familiar y a gozar de las visitas de sus progenitores y parientes.**
■ **Base Legal:** Art. 77 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Restitución inmediata frente a vías de hecho parentales.*

Pregunta 68 (Ref. #381): Límite de edad para alimentos a hijos adultos estudiantes

✔ **Respuesta Jurídica: Hasta los veintiún (21) años de edad.**
■ **Base Legal:** Art. ... (4) numeral 2 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Cese ope legis al cumplir los 22 años o abandonar los estudios.*

Pregunta 69 (Ref. #382): Personas con derecho a alimentos (reiteración sistemática)

✔ **Respuesta Jurídica: Menores de 18 años, jóvenes hasta 21 años que estudien y discapacitados de cualquier edad.**
■ **Base Legal:** Art. ... (4) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Catálogo de titulares legalmente habilitados.*

Pregunta 70 (Ref. #383): Meses en que se pagan las pensiones adicionales en la Sierra

✔ **Respuesta Jurídica: En los meses de septiembre y diciembre de cada año.**
■ **Base Legal:** Art. ... (16) numeral 2 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Corresponden a las prestaciones decimotercera y decimocuarta escolares del ciclo Sierra.*

Pregunta 71 (Ref. #384): Personas además de progenitores que pueden solicitar visitas

✔ **Respuesta Jurídica: Los ascendientes y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de la línea colateral, e incluso otras personas ligadas afectivamente.**
■ **Base Legal:** Art. 124 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Ampliación del derecho de contacto familiar hacia abuelos y tíos.*

Pregunta 72 (Ref. #385): Deseo del adolescente en adopción de no separarse de su hermano

✔ **Respuesta Jurídica: El juez no podrá disponer la adopción contra la voluntad expresa del adolescente, considerándose el deseo del niño como antecedente que hace no recomendable la adopción individual.**
■ **Base Legal:** Art. 156 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Tutela del principio de preservación de la unidad fraterna.*

Pregunta 73 (Ref. #386): Requisito para que el MSP realice la prueba de ADN gratuitamente

✔ **Respuesta Jurídica: Que el demandado demuestre sumariamente su carencia absoluta de recursos económicos mediante informe de la Oficina Técnica.**
■ **Base Legal:** Art. ... (10) letra c) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Auxilio estatal probatorio para garantizar la verdad biológica procesal.*

Pregunta 74 (Ref. #387): Efecto legal de la negativa del demandado a someterse a la prueba de ADN

✔ **Respuesta Jurídica: Se presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco y el juez fijará la pensión provisional de alimentos.**
■ **Base Legal:** Art. ... (10) letra a) del CONA y Art. 258 del Código Civil.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Presunción legal de paternidad que sanciona la contumacia probatoria del presunto progenitor.*

Pregunta 75 (Ref. #388): Juez que conoce causas de adolescentes infractores a falta de juez especializado en el cantón

✔ **Respuesta Jurídica: Corresponde a la jueza o juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia (o juez multicompetente).**
■ **Base Legal:** Art. 234 numeral 4 y Art. 262 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Regla legal de competencia supletoria por especialidad funcional más afín.*

Pregunta 76 (Ref. #389): A qué sanciones están sujetos los adolescentes que cometan infracciones del COIP

✔ **Respuesta Jurídica: Están sujetos exclusivamente a medidas socioeducativas de responsabilidad penal juvenil.**
■ **Base Legal:** Arts. 306, 371 y 372 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Prohibición absoluta de aplicar las penas carcelarias comunes ordinarias de adultos.*

Pregunta 77 (Ref. #390): Normativa sujeta al juzgamiento de adolescentes indígenas por hechos en sus comunidades

✔ **Respuesta Jurídica: Se someterán a las disposiciones del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en armonía con los preceptos constitucionales de justicia indígena y derechos humanos.**
■ **Base Legal:** Art. 310 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Primacía garantista del interés superior del adolescente en el ámbito de la justicia intercultural comunitaria.*

Pregunta 1 (Ref. #391): Personas obligadas a denunciar en caso de maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico o pérdida de un niño, niña o adolescente

✔ **Respuesta Jurídica: Las personas que por su profesión u oficio tengan conocimiento de estos hechos (médicos, educadores, trabajadores sociales, directores de instituciones y servidores públicos) deben denunciarlo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes ante la Fiscalía, autoridades judiciales o administrativas.**
■ **Base Legal:** Arts. 17 y 72 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *La protección contra la violencia infantil constituye una obligación legal de orden público y de debida diligencia reforzada. Su inobservancia no solo acarrea infracción administrativa sancionada por la Junta Cantonal de Protección de Derechos, sino que encuadra en el delito de omisión de denuncia previsto en el Código Orgánico Integral Penal.*

Pregunta 2 (Ref. #392): Requisitos de los exámenes realizados por profesionales de la salud a un niño, niña o adolescente para tener valor de informe pericial

✔ **Respuesta Jurídica: Deben practicarse en estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad e integridad física y emocional; los profesionales deben conservar las evidencias y elementos de prueba, y rendir testimonio sobre el contenido de su informe.**
■ **Base Legal:** Art. 80 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Rige la prohibición de revictimización; se prohíbe someter a la víctima a reconocimientos médicos reiterados salvo necesidad terapéutica estricta. Los informes de salud pública o de entidades autorizadas adquieren valor pericial pleno sin necesidad de peritajes redundantes.*

Pregunta 3 (Ref. #393): Medidas de protección para niños, niñas y adolescentes frente a trabajos prohibidos

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral; 2. Inserción de la persona o su familia en un programa de protección; y, 3. Separación temporal del medio familiar en casos de riesgo grave.**
■ **Base Legal:** Art. 94 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Orientadas a erradicar las peores formas de trabajo infantil y salvaguardar la educación y el desarrollo integral, imponiendo sanciones pecuniarias y de clausura al empleador infractor.*

Pregunta 4 (Ref. #394): En caso de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la patria potestad

✔ **Respuesta Jurídica: El juez nombrará un tutor o tutora de acuerdo con las reglas generales de la tutela.**
■ **Base Legal:** Art. 106 numeral 6 y Art. 112 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Ante la privación, suspensión o inhabilidad concurrente de padre y madre, la representación legal y custodia patrimonial del menor de edad debe suplirse mediante guarda dativa priorizando a los parientes consanguíneos más próximos.*

Pregunta 5 (Ref. #395): Para disponer la adopción, casos en que el Juez debe declarar la aptitud legal

✔ Respuesta Jurídica: Procede en: 1. Orfandad respecto de ambos progenitores; 2. Imposibilidad de determinar quiénes son sus progenitores o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad; 3. Privación judicial de la patria potestad a ambos progenitores o al único registrado; y, 4. Consentimiento formal del padre o madre no privados de patria potestad.

■ **Base Legal:** Art. 158 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La declaratoria de adoptabilidad exige certeza absoluta y comprobación de la inexistencia o no idoneidad de parientes consanguíneos dentro del tercer grado capaces de asumir la tutela de manera estable.*

Pregunta 6 (Ref. #396): Momento en que el juez realiza la admisibilidad del anuncio probatorio en juicios de fijación de alimentos

✔ Respuesta Jurídica: Se realiza en la primera fase de la audiencia única (fase de saneamiento y fijación de puntos en debate).

■ **Base Legal:** Art. 160 y Art. 333 numeral 4 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *En la calificación inicial el juez fija la pensión provisional pero no admite medios de prueba (Art. 146 COGEP); la conducencia, pertinencia y utilidad probatoria se califican oralmente en la audiencia.*

Pregunta 7 (Ref. #397): Cuándo la pensión alimenticia provisional se convierte en definitiva

✔ Respuesta Jurídica: Cuando el juez dicta sentencia en la audiencia única del procedimiento sumario, o en el auto resolutorio que aprueba el acuerdo o declara la filiación tras un resultado positivo de ADN.

■ **Base Legal:** Art. ... (10) letra b) del CONA y Art. 333 numeral 4 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La provisoria ampara la subsistencia cautelar inmediata durante el litigio; la definitiva adquiere eficacia al resolverse el fondo en fallo motivado oral y escrito.*

Pregunta 8 (Ref. #398): Cómo se presenta la incompetencia del juzgador en los procesos de alimentos

✔ Respuesta Jurídica: Podrá alegarse únicamente como excepción previa al contestar la demanda.

■ **Base Legal:** Art. 29 y Art. 153 numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).

■ ***Análisis Dogmático:*** *El COGEP proscribe incidentes de previo y especial pronunciamiento por fuera de las excepciones previas formales en materia de niñez y familia para evitar dilaciones.*

Pregunta 9 (Ref. #399): Respecto a la institución del matrimonio señale la frase correcta

✔ Respuesta Jurídica: Matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir juntos y auxiliarse mutuamente.

■ **Base Legal:** Art. 81 del Código Civil (conforme a la Sentencia 10-18-CN/19 de la Corte Constitucional).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La Corte Constitucional expulsó del ordenamiento la exigencia de que sea entre hombre y mujer y la finalidad procreativa, garantizando el matrimonio igualitario y la dignidad de las parejas del mismo sexo.*

Pregunta 10 (Ref. #400): Formas que prevé el CONA para la prestación de la pensión de alimentos

✔ Respuesta Jurídica: 1. Depósito de una suma de dinero en cuenta por mensualidades anticipadas dentro de los cinco primeros días del mes; 2. Constitución de usufructo o percepción de cánones de arrendamiento; y, 3. Pago o satisfacción directa de necesidades del alimentario.

■ **Base Legal:** Art. ... (14) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La modalidad dineraria es la regla ordinaria preferente. En ningún caso se podrá obligar al menor a convivir con el obligado alimentante bajo el pretexto de pensión en especie si la tenencia está conferida al otro progenitor.*

Pregunta 11 (Ref. #401): Respecto de las causales para terminar el matrimonio, señale la incorrecta

✔ Respuesta Jurídica: Es incorrecto afirmar que "el matrimonio termina por la simple separación de hecho" o "por declaratoria administrativa no inscrita". Las causales taxativas son: 1. Muerte de uno de los cónyuges; 2. Sentencia ejecutoriada de nulidad; 3. Posesión definitiva de bienes del desaparecido; y, 4. Divorcio.

■ **Base Legal:** Art. 105 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El vínculo matrimonial es solemne; solo fenece por las causales legales expresas declaradas por autoridad pública investida de fe o jurisdicción.*

Pregunta 12 (Ref. #402): Quién no puede ejercer la acción de impugnación de paternidad o maternidad

✔ Respuesta Jurídica: No pueden ejercerla los parientes colaterales o terceros que no justifiquen un perjuicio patrimonial actual en sus derechos sucesorios, ni quien reconoció voluntariamente al hijo a sabiendas de no ser el padre biológico (cuando no se controvierte un vicio del consentimiento).

■ **Base Legal:** Arts. 233-A y 250 del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La legitimación activa es restringida: corresponde al pretendido padre/madre biológico, al hijo, al progenitor registrado o a herederos perjudicados en el plazo de 180 días post mortem.*

Pregunta 13 (Ref. #403): El trámite para la extinción de la pensión alimenticia debe iniciarse con

✔ Respuesta Jurídica: Debe iniciarse con una petición incidental de extinción de pensión alimenticia presentada ante el mismo juzgador que fijó la prestación, justificando el acaecimiento de una causal legal.

■ **Base Legal:** Art. ... (32) del CONA y Art. 332 numeral 3 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La extinción no opera de hecho; requiere resolución judicial que declare fenecida la obligación al verificar la muerte del titular, de todos los obligados, o la desaparición de las condiciones de necesidad/edad.*

Pregunta 14 (Ref. #404): La acción de impugnación del reconocimiento voluntario de paternidad o maternidad no puede ser ejercida por

✔ Respuesta Jurídica: No puede ser ejercida por el reconociente fundándose en la simple ausencia de vínculo consanguíneo si en el acto voluntario no se pretendió reflejar una verdad biológica.

■ **Base Legal:** Art. 250, inciso final, del Código Civil.

■ ***Análisis Dogmático:*** *El reconocimiento es libre, voluntario e irrevocable. El reconociente solo puede demandar la nulidad del acto por vicios del consentimiento o falta de solemnidades sustanciales esenciales.*

Pregunta 15 (Ref. #405): Para la indexación de la pensión alimenticia, el juez deberá tomar en cuenta

✔ Respuesta Jurídica: La Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas emitida anualmente por el MIES, el porcentaje de inflación determinado por el INEC y el aumento al salario básico unificado (SBU).

■ **Base Legal:** Arts. ... (15) y ... (43) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La indexación es automática por imperio de la ley dentro de los quince primeros días de enero de cada año para evitar la depreciación adquisitiva de la pensión.*

Pregunta 16 (Ref. #406): Edad mínima para que un adolescente pueda laborar

✔ Respuesta Jurídica: La edad mínima legal es de quince (15) años de edad.

■ **Base Legal:** Art. 82 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) y Art. 46 numeral 2 de la Constitución.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Armonizado con el Convenio 138 de la OIT; el trabajo antes de los 15 años está prohibido y sujeto a erradicación obligatoria.*

Pregunta 17 (Ref. #407): Quién tiene legitimación activa para demandar la fijación de pensión alimenticia de menores de edad

✔ Respuesta Jurídica: La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija; a falta de ellos, quien ejerza la representación legal o tenga el cuidado; y directamente los adolescentes mayores de quince (15) años.

■ **Base Legal:** Art. ... (6) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Se consagra la capacidad procesal directa progresiva del adolescente mayor de 15 años sin requerir abogado patrocinador para demandar.*

Pregunta 18 (Ref. #408): Cuándo un juez puede confiar la tenencia de un niño, niña o adolescente a un progenitor

✔ Respuesta Jurídica: Cuando estime que es lo más conveniente para su desarrollo integral, atendiendo al principio del interés superior y escuchando la opinión del hijo, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad.

■ **Base Legal:** Art. 118 en concordancia con el Art. 106 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La Corte Constitucional en Sentencia 28-15-IN/21 eliminó la preferencia materna automática; el juez debe ponderar la estabilidad emocional, ambiente afectivo y condiciones objetivas de ambos progenitores en pie de igualdad.*

Pregunta 19 (Ref. #409): Desde cuándo corre la fijación de alimentos en incidentes de rebaja de pensión alimenticia

✔ **Respuesta Jurídica: La reducción es exigible únicamente desde la fecha de la resolución judicial que la declara.**
■ **Base Legal:** Art. ... (8) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *A diferencia del aumento (que se debe desde la presentación del incidente), la rebaja jamás opera retroactivamente para precautelar los alimentos ya devengados.*

Pregunta 20 (Ref. #410): Hasta qué edad se considera a una persona como niño o niña

✔ **Respuesta Jurídica: Hasta que cumpla los doce (12) años de edad (persona que no ha cumplido 12 años).**
■ **Base Legal:** Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) y Art. 21 del Código Civil.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Delimitación legal básica para la imputabilidad e incapacidad absoluta civil frente al régimen de adolescencia.*

Pregunta 21 (Ref. #411): Desde y hasta qué edad se considera a una persona adolescente

✔ **Respuesta Jurídica: Es la persona entre doce (12) y dieciocho (18) años de edad (el que ha dejado de ser impúber hasta cumplir 18 años).**
■ **Base Legal:** Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) y Art. 21 del Código Civil.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Sujeto titular del régimen de responsabilidad penal juvenil socioeducativa y capacidad civil relativa.*

Pregunta 22 (Ref. #412): Inimputabilidad penal de niños y adolescentes (afirmación incorrecta)

✔ **Respuesta Jurídica: Es incorrecto afirmar que "los adolescentes no tienen responsabilidad jurídica alguna y son absueltos sin medida legal" o que "los adolescentes son imputables penalmente ante la justicia penal ordinaria".**
■ **Base Legal:** Arts. 305, 306 y 307 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Los niños son inimputables absolutos y exentos de toda responsabilidad; los adolescentes son penalmente inimputables a la ley común pero legalmente responsables mediante el régimen especializado de medidas socioeducativas.*

Pregunta 23 (Ref. #413): Qué es el principio del interés superior del niño

✔ **Respuesta Jurídica: Es un principio y derecho fundamental orientado a satisfacer el ejercicio efectivo de los derechos de niños, niñas y adolescentes, imponiendo a todas las autoridades el deber de ajustar sus decisiones para su realización prioritaria, prevaleciendo sobre los derechos de los demás.**
■ **Base Legal:** Art. 44 de la Constitución de la República y Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Es una norma de interpretación, principio garantista y pauta sustantiva de ponderación inexcusable para la Función Judicial.*

Pregunta 24 (Ref. #414): Desde cuándo se protege el derecho a la vida de los niños

✔ **Respuesta Jurídica: Se reconoce y protege desde su concepción.**
■ **Base Legal:** Art. 45 de la Constitución de la República y Art. 20 del Código de la Niñez y Adolescencia.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Mandato constitucional expreso que impone al Estado la protección prenatal integral y la suspensión de sanciones que arriesguen la salud del no nacido.*

Pregunta 25 (Ref. #415): En qué consiste el derecho a la identidad de los niños

✔ **Respuesta Jurídica: En el derecho a conservar y desarrollar los atributos de su personalidad, especialmente el nombre, la nacionalidad, la filiación y sus relaciones de familia, conociendo a sus progenitores.**
■ **Base Legal:** Arts. 33 y 35 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA) y Art. 45 de la Constitución.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Constituye un derecho personalísimo inderogable que proscribe toda alteración o falsedad registral.*

Pregunta 26 (Ref. #416): Cuál es la jornada diaria máxima de trabajo de los adolescentes

✔ **Respuesta Jurídica: No podrá exceder de seis (6) horas diarias y treinta (30) horas semanales, durante un período máximo de cinco días a la semana.**
■ **Base Legal:** Art. 84 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Limitación orientada a compatibilizar la actividad productiva con el ejercicio ineludible del derecho a la educación.*

Pregunta 27 (Ref. #417): Al conceder la tenencia a uno de los progenitores, ¿qué debe regular el juez?

✔ **Respuesta Jurídica: Debe regular obligatoriamente el régimen de visitas que el otro progenitor podrá hacer al hijo o hija.**

■ **Base Legal:** Art. 122 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *El derecho a visitas tutela el vínculo afectivo continuo y el derecho del niño a mantener relación con ambos padres.*

Pregunta 28 (Ref. #418): Cuándo procede demandar a los obligados subsidiarios de alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad debidamente comprobada de los obligados principales (los padres).**

■ **Base Legal:** Art. ... (5) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La obligación de abuelos, hermanos mayores y tíos es subsidiaria y sucesiva, no directa ni originaria.*

Pregunta 29 (Ref. #419): Orden de prelación para demandar a los obligados subsidiarios

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Los abuelos y abuelas; 2. Los hermanos y hermanas que hayan cumplido veintiún (21) años (no discapacitados ni estudiantes); y, 3. Los tíos y tías.**

■ **Base Legal:** Art. ... (5) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Orden de llamamiento legal imperativo y preclusivo; no cabe demandar a los tíos sin justificar la imposibilidad de los abuelos y hermanos.*

Pregunta 30 (Ref. #420): En una demanda inicial de fijación de alimentos, ¿desde cuándo se debe la pensión?

✔ **Respuesta Jurídica: Se debe desde la fecha de presentación de la demanda.**

■ **Base Legal:** Art. ... (8) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Principio de retroactividad protectora de la tutela alimentaria procesal.*

Pregunta 31 (Ref. #421): Desde cuándo tiene derecho la mujer embarazada a alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: Tiene derecho desde el momento mismo de la concepción.**

■ **Base Legal:** Art. 148 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Garantiza la supervivencia del embrión y la atención de la salud materna y nutrición prenatal.*

Pregunta 32 (Ref. #422): Por qué tiempo tiene derecho a percibir pensión alimenticia la mujer embarazada

✔ **Respuesta Jurídica: Durante todo el embarazo y hasta por doce (12) meses contados desde el parto (o desde la muerte fetal en caso de fallecimiento).**

■ **Base Legal:** Art. 148 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Cubre el postparto, puerperio y el período de lactancia materna básica.*

Pregunta 33 (Ref. #423): Hasta qué edad pueden ser adoptadas las personas

✔ **Respuesta Jurídica: Menores de dieciocho (18) años; y por excepción adultos hasta los veintiún (21) años en supuestos tasados (hijos del cónyuge, parentesco hasta quinto grado o convivencia previa en acogimiento).**

■ **Base Legal:** Art. 157 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Se prohíbe de manera absoluta la adopción de personas mayores de 21 años.*

Pregunta 34 (Ref. #424): Definición de Niño, Niña y Adolescente en el CONA

✔ **Respuesta Jurídica: Niño o niña es quien no ha cumplido doce (12) años de edad; adolescente es la persona entre doce (12) y dieciocho (18) años de edad.**

■ **Base Legal:** Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Es la categorización binaria de la minoría de edad en el Ecuador.*

Pregunta 35 (Ref. #425): Quiénes tienen derecho a reclamar alimentos según el CONA

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Niñas, niños y adolescentes no emancipados con ingresos; 2. Adultos hasta los 21 años que cursen estudios y carezcan de recursos; y, 3. Personas de cualquier edad con discapacidad.**

■ **Base Legal:** Art. ... (4) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Extensión de la titularidad alimentaria más allá de los 18 años bajo condición estudiantil o de vulnerabilidad médica certificada.*

Pregunta 36 (Ref. #426): Causas de extinción del derecho a percibir alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Muerte del titular del derecho; 2. Muerte de todos los obligados al pago; y, 3. Desaparición de todas las circunstancias que generaban el derecho.**

■ **Base Legal:** Art. ... (32) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Extinción legal objetiva del derecho alimentario.*

Pregunta 37 (Ref. #427): A qué están sujetos los adolescentes que cometan infracciones penales

✔ **Respuesta Jurídica: Están sujetos a medidas socioeducativas (privativas o no privativas de libertad), y no a las penas comunes de adultos.**

■ **Base Legal:** Arts. 305, 306 y 372 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Principio de justicia juvenil restaurativa y pedagógica orientada a la inclusión constructiva en la sociedad.*

Pregunta 38 (Ref. #428): Medidas cautelares de orden personal imponibles a adolescentes infractores

✔ **Respuesta Jurídica: Permanencia domiciliaria, sujeción al cuidado de persona o entidad, presentación periódica, prohibición de salir del país, prohibición de concurrir a determinados lugares y el internamiento preventivo excepcional.**

■ **Base Legal:** Arts. 324 y 330 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La privación cautelar de libertad es de aplicación restrictiva y reservada a delitos graves.*

Pregunta 39 (Ref. #429): Medida socioeducativa que constituye privación total de la libertad

✔ **Respuesta Jurídica: El Internamiento Institucional en un Centro de Adolescentes Infractores (CAI).**

■ **Base Legal:** Art. 379 numeral 4 y Art. 381 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Es la medida de última ratio en la justicia de menores.*

Pregunta 40 (Ref. #430): Medidas socioeducativas no privativas de libertad

✔ **Respuesta Jurídica: 1. Amonestación; 2. Imposición de reglas de conducta; 3. Orientación y apoyo psico socio familiar; 4. Servicio a la comunidad; y, 5. Libertad asistida.**

■ **Base Legal:** Art. 378 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Medidas que garantizan el desarrollo del adolescente sin desarraigarlo de su entorno educativo y familiar.*

Pregunta 41 (Ref. #431): Definiciones de medidas socioeducativas no privativas de libertad (correcta)

✔ **Respuesta Jurídica: La amonestación es el llamado de atención verbal directo del juez al adolescente y a sus padres para que comprenda la ilicitud de sus acciones.**

■ **Base Legal:** Art. 378 numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Tipificación conceptual formal de cada sanción no custodial en el sistema penal juvenil.*

Pregunta 42 (Ref. #432): Negativa del padre a entregar al niño confiado en tenencia a la madre alegando falta de ejecutoria

✔ **Respuesta Jurídica: Es ilegal; las resoluciones sobre tenencia se cumplen de inmediato, debiendo ordenarse el apremio personal y allanamiento de ser necesario, ya que la apelación solo se concede en efecto no suspensivo.**

■ **Base Legal:** Art. 120 del CONA y Art. 333 numeral 6 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La protección del menor no admite dilaciones procesales suspensivas.*

Pregunta 43 (Ref. #433): Demandado de alimentos niega prueba de ADN alegando falta de recursos

✔ **Respuesta Jurídica: El juez debe disponer que el Ministerio de Salud Pública practique el examen de ADN en forma gratuita a través de una Unidad de Investigación Genética.**

■ **Base Legal:** Art. ... (10) letra c) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La falta de dinero del padre no puede privar al hijo del derecho constitucional a su filiación e identidad biológica.*

Pregunta 44 (Ref. #434): Niño de 11 años que comete un hecho tipificado como delito

✔ **Respuesta Jurídica: Es absolutamente inimputable y exento de responsabilidad penal; no se le somete a juicio penal ni a medidas socioeducativas, debiendo ser entregado a sus padres o entidad de protección.**

■ **Base Legal:** Art. 307 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Se prohíbe su detención e internación; solo caben medidas de protección civil o familiar.*

Pregunta 45 (Ref. #435): Causas de suspensión judicial de la patria potestad

✔ **Respuesta Jurídica: Ausencia injustificada mayor a 6 meses; maltrato que no justifique privación; interdicción judicial; privación de libertad por condena ejecutoriada; alcoholismo o toxicomanía; o incitar a actos lesivos a su moral.**

■ **Base Legal:** Art. 112 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Cesación temporal y reversible de la titularidad parental.*

Pregunta 46 (Ref. #436): Casos en que el progenitor pierde definitivamente la Patria Potestad

✔ **Respuesta Jurídica: Maltrato grave o reiterado; delitos contra la integridad sexual o reproductiva; explotación; interdicción por demencia; abandono o falta de interés por más de 6 meses; y mendicidad.**

■ **Base Legal:** Art. 113 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Sanción judicial máxima por vulneración gravísima de los deberes de protección filial.*

Pregunta 47 (Ref. #437): Definición de niño o niña en el CONA

✔ **Respuesta Jurídica: La persona que no ha cumplido doce (12) años de edad.**

■ **Base Legal:** Art. 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).

■ ***Análisis Dogmático:*** *Base etaria de presunción de incapacidad jurídica y exención de reproche punitivo.*

Pregunta 48 (Ref. #438): A qué se refiere el principio del interés superior del niño

✔ **Respuesta Jurídica: A la máxima satisfacción integral de sus derechos y a la obligación de las autoridades públicas y privadas de priorizar su bienestar en toda decisión, prevaleciendo sobre otros intereses.**

■ **Base Legal:** Art. 11 del CONA y Art. 44 de la Constitución de la República.

■ ***Análisis Dogmático:*** *Cláusula general de preferencia y optimización de derechos.*

Pregunta 49 (Ref. #439): Ruptura conyugal, ¿a quién se confía la tenencia de hijos menores de doce años?

✔ **Respuesta Jurídica: Al progenitor que demuestre mejores condiciones de estabilidad afectiva, emocional y física, en igualdad de condiciones, tras la declaratoria de inconstitucionalidad de la preferencia materna automática.**

■ **Base Legal:** Art. 106 numerales 2 y 4 del CONA (Sentencia No. 28-15-IN/21 de la Corte Constitucional).

■ ***Análisis Dogmático:*** *La Corte Constitucional expulsó la preferencia por razón de género, rigiendo la evaluación neutral del interés superior del menor.*

Pregunta 50 (Ref. #440): Término para apelar la resolución de alimentos de primera instancia

✔ **Respuesta Jurídica: Término de cinco (5) días contados desde la notificación por escrito, concediéndose solo en efecto no suspensivo.**

■ **Base Legal:** Art. 257 inciso 2 y Art. 333 numeral 6 del COGEP.

■ ***Análisis Dogmático:*** *La urgencia alimentaria proscribe suspender el pago de las mensualidades mientras se resuelve la alzada.*

Pregunta 51 (Ref. #441): Límite de edad en alimentos para hijos que cursan estudios superiores sin ingresos

✔ **Respuesta Jurídica: Hasta que cumplan veintiún (21) años de edad.**
■ **Base Legal:** Art. ... (4) numeral 2 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Requiere probar matrícula regular en institución educativa y carencia de medios de subsistencia propios.*

Pregunta 52 (Ref. #442): Procedimiento para procesos de prestación de alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: Se tramitan en procedimiento sumario.**
■ **Base Legal:** Art. 332 numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Proceso ágil por formulario con audiencia única concentrada e inmediata ejecución provisional.*

Pregunta 53 (Ref. #443): Momento en que se generan y adeudan las pensiones alimenticias fijadas judicialmente

✔ **Respuesta Jurídica: Desde la fecha de presentación de la demanda.**
■ **Base Legal:** Art. ... (8) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Efecto legal ex tunc en beneficio del alimentario.*

Pregunta 54 (Ref. #444): Consecuencia jurídica si un menor de 12 años comete una conducta típica penal

✔ **Respuesta Jurídica: Es totalmente exento de responsabilidad penal y no puede ser procesado ni sancionado; se le entregarán medidas de protección administrativa a cargo de la Junta de Protección.**
■ **Base Legal:** Art. 307 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Inimputabilidad penal absoluta de la infancia.*

Pregunta 55 (Ref. #445): Edad mínima requerida para autorizar la contratación laboral de un adolescente

✔ **Respuesta Jurídica: Quince (15) años de edad cumplidos.**
■ **Base Legal:** Art. 82 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Límite biológico y jurídico indisponible conforme a estándares internacionales.*

Pregunta 56 (Ref. #446): Cómo se ampara el derecho de alimentos de la mujer embarazada

✔ **Respuesta Jurídica: Mediante el derecho a una pensión alimenticia que cubre alimentos, salud, vestuario, parto y lactancia hasta un año posparto, aplicando las normas de alimentos de niñez.**
■ **Base Legal:** Arts. 148, 149 y 150 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Protección conexa madre-hijo desde la concepción.*

Pregunta 57 (Ref. #447): Cómo procede el juez si el demandado de alimentos justifica no tener empleo ni rentas

✔ **Respuesta Jurídica: El juez no puede fijar una pensión inferior al valor mínimo de la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas (nivel 1), y dispondrá que el pago sea asumido o completado por los obligados subsidiarios.**
■ **Base Legal:** Art. ... (5) y Art. ... (15) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *La carencia de ingresos no extingue la obligación alimentaria frente a las necesidades vitales del hijo.*

Pregunta 58 (Ref. #448): Condiciones que debe reunir una persona para adoptar

✔ **Respuesta Jurídica: Ser mayor de 25 años, plenamente capaz, gozar de derechos políticos, tener diferencia de edad entre 14 y 45 años con el menor, idoneidad física y mental, recursos suficientes y no tener antecedentes penales por delitos graves.**
■ **Base Legal:** Art. 159 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Requisitos formales de idoneidad legal y moral orientados al bienestar del adoptado.*

Pregunta 59 (Ref. #449): Margen de diferencia de edad indispensable entre adoptante y adoptado

✔ **Respuesta Jurídica: Una diferencia no menor de catorce (14) ni mayor de cuarenta y cinco (45) años.**
■ **Base Legal:** Art. 159 numeral 5 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Simula la diferencia generacional natural de la relación parento-filial.*

Pregunta 60 (Ref. #450): Qué son alimentos congruos

✔ **Respuesta Jurídica: Son aquellos que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social, a diferencia de los necesarios que bastan para sustentar la vida.**
■ **Base Legal:** Arts. 351 y 352 del Código Civil.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Categoría clásica civil aplicable a los adultos titulares del derecho según el estado de familia.*

Pregunta 61 (Ref. #451): Cuándo causa ejecutoria la resolución en que se confiere la tenencia de un menor

✔ **Respuesta Jurídica: No causa ejecutoria formal ni material jamás; las providencias sobre tenencia son esencialmente temporales y modificables si cambia la conveniencia del menor.**
■ **Base Legal:** Art. 119 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Ausencia de cosa juzgada sustancial en materia de custodia familiar.*

Pregunta 62 (Ref. #452): Qué debe tener en cuenta el juez para regular el régimen de visitas

✔ **Respuesta Jurídica: La forma en que el progenitor ha cumplido sus obligaciones parentales, los informes de la Oficina Técnica y la opinión del niño o adolescente.**
■ **Base Legal:** Art. 123 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Criterios técnicos y fácticos dirigidos a garantizar un ambiente de seguridad afectiva.*

Pregunta 63 (Ref. #453): Quiénes tienen derecho a reclamar alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: Niñas, niños y adolescentes; adultos hasta los 21 años dedicados al estudio sin ingresos; y personas discapacitadas de cualquier edad.**
■ **Base Legal:** Art. ... (4) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Ámbito subjetivo de protección alimentaria connatural a la persona.*

Pregunta 64 (Ref. #454): Desde qué momento procesal se debe cumplir con la pensión de alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: Desde que se notifica la fijación de la pensión provisional en el auto inicial de calificación de la demanda.**
■ **Base Legal:** Art. ... (9) del CONA y Art. 146 inciso 5 del COGEP.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Mandato de pago inmediato e ineludible que corre por mensualidades adelantadas.*

Pregunta 65 (Ref. #455): Cuál es el juez competente para demandar juicio de alimentos

✔ **Respuesta Jurídica: A elección del actor: el juez del domicilio del titular del derecho (el alimentario) o el juez del domicilio del demandado.**
■ **Base Legal:** Art. 10 numeral 10 del COGEP y Art. ... (6) del CONA.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Fuero concurrente favorable que facilita el acceso a la justicia al alimentario vulnerable.*

Pregunta 66 (Ref. #456): Medida socioeducativa de carácter gravoso y excepcional aplicable al adolescente

✔ **Respuesta Jurídica: El Internamiento Institucional en régimen cerrado.**
■ **Base Legal:** Art. 321 y Art. 379 numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Medida excepcional de último recurso reservada a delitos graves.*

Pregunta 67 (Ref. #457): Derecho de niños trasladados o retenidos ilícitamente

✔ **Respuesta Jurídica: Derecho a ser reintegrados inmediatamente a su medio familiar y a gozar de las visitas de sus progenitores y parientes.**
■ **Base Legal:** Art. 77 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Restitución inmediata frente a vías de hecho parentales.*

Pregunta 68 (Ref. #458): Límite de edad para alimentos a hijos adultos estudiantes

✔ **Respuesta Jurídica: Hasta los veintiún (21) años de edad.**
■ **Base Legal:** Art. ... (4) numeral 2 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Cese ope legis al cumplir los 22 años o abandonar los estudios.*

Pregunta 69 (Ref. #459): Personas con derecho a alimentos (reiteración sistemática)

✔ **Respuesta Jurídica: Menores de 18 años, jóvenes hasta 21 años que estudien y discapacitados de cualquier edad.**
■ **Base Legal:** Art. ... (4) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Catálogo de titulares legalmente habilitados.*

Pregunta 70 (Ref. #460): Meses en que se pagan las pensiones adicionales en la Sierra

✔ **Respuesta Jurídica: En los meses de septiembre y diciembre de cada año.**
■ **Base Legal:** Art. ... (16) numeral 2 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Corresponden a las prestaciones decimotercera y decimocuarta escolares del ciclo Sierra.*

Pregunta 71 (Ref. #461): Personas además de progenitores que pueden solicitar visitas

✔ **Respuesta Jurídica: Los ascendientes y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de la línea colateral, e incluso otras personas ligadas afectivamente.**
■ **Base Legal:** Art. 124 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Ampliación del derecho de contacto familiar hacia abuelos y tíos.*

Pregunta 72 (Ref. #462): Deseo del adolescente en adopción de no separarse de su hermano

✔ **Respuesta Jurídica: El juez no podrá disponer la adopción contra la voluntad expresa del adolescente, considerándose el deseo del niño como antecedente que hace no recomendable la adopción individual.**
■ **Base Legal:** Art. 156 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Tutela del principio de preservación de la unidad fraterna.*

Pregunta 73 (Ref. #463): Requisito para que el MSP realice la prueba de ADN gratuitamente

✔ **Respuesta Jurídica: Que el demandado demuestre sumariamente su carencia absoluta de recursos económicos mediante informe de la Oficina Técnica.**
■ **Base Legal:** Art. ... (10) letra c) del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Auxilio estatal probatorio para garantizar la verdad biológica procesal.*

Pregunta 74 (Ref. #464): Efecto legal de la negativa del demandado a someterse a la prueba de ADN

✔ **Respuesta Jurídica: Se presumirá de hecho la filiación o relación de parentesco y el juez fijará la pensión provisional de alimentos.**
■ **Base Legal:** Art. ... (10) letra a) del CONA y Art. 258 del Código Civil.
■ ***Análisis Dogmático:*** *Presunción legal de paternidad que sanciona la contumacia probatoria del presunto progenitor.*

Pregunta 75 (Ref. #465): Juez que conoce causas de adolescentes infractores a falta de juez especializado en el cantón

✔ **Respuesta Jurídica: Corresponde a la jueza o juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia (o juez multicompetente).**
■ **Base Legal:** Art. 234 numeral 4 y Art. 262 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Regla legal de competencia supletoria por especialidad funcional más afín.*

Pregunta 76 (Ref. #466): A qué sanciones están sujetos los adolescentes que cometan infracciones del COIP

✔ **Respuesta Jurídica: Están sujetos exclusivamente a medidas socioeducativas de responsabilidad penal juvenil.**
■ **Base Legal:** Arts. 306, 371 y 372 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Prohibición absoluta de aplicar las penas carcelarias comunes ordinarias de adultos.*

Pregunta 77 (Ref. #467): Normativa sujeta al juzgamiento de adolescentes indígenas por hechos en sus comunidades

✔ **Respuesta Jurídica: Se someterán a las disposiciones del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en armonía con los preceptos constitucionales de justicia indígena y derechos humanos.**
■ **Base Legal:** Art. 310 del Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
■ ***Análisis Dogmático:*** *Primacía garantista del interés superior del adolescente en el ámbito de la justicia intercultural comunitaria.*